# 課程名稱：刑法20

00:00:06 - 00:00:06
好,

00:00:06 - 00:00:09
我們今天就進入刑法分則的第一堂課。

00:00:10 - 00:00:11
這個總則啊,

00:00:11 - 00:00:12
終於上完了,

00:00:12 - 00:00:13
我們上了19堂。

00:00:14 - 00:00:15
那這個19堂課啊,

00:00:16 - 00:00:16
說長不長,

00:00:16 - 00:00:17
說短也不短,

00:00:18 - 00:00:19
所以尤其像函授的同學啊,

00:00:20 - 00:00:22
那函授同學如果你們能看到這一堂的話,

00:00:22 - 00:00:24
代表你們是有毅力的。

00:00:24 - 00:00:24
真的啊,

00:00:25 - 00:00:26
因為函授這種東西買完之後,

00:00:27 - 00:00:29
這個沒有人會監督你看嘛。

00:00:29 - 00:00:32
啊你放著不看也不會有人來懲罰你嘛,

00:00:33 - 00:00:35
所以這函授的同學很多時候就是買了之後,

00:00:35 - 00:00:36
可能就會一直沒有看,

00:00:37 - 00:00:38
然後一直沒有看,

00:00:38 - 00:00:39
後來要看也看不完,

00:00:39 - 00:00:40
會有這樣的狀況

00:00:40 - 00:00:42
所以函授的同學如果你買了課程之後，

00:00:42 - 00:00:44
現在也看到這一堂的話，

00:00:44 - 00:00:46
那代表你前面都有看下去，

00:00:46 - 00:00:47
那就還不錯。

00:00:48 - 00:00:49
我們就進入分則的部分。

00:00:50 - 00:00:51
這一本分則的書啊,

00:00:51 - 00:00:55
同學應該有發現它有一些些跟總則不一樣的地方。

00:00:55 - 00:00:58
就是那個老師的師上面站的動物變得不同了。

00:00:59 - 00:00:59
各位有發現吧？

00:01:00 - 00:01:00
對啊。

00:01:00 - 00:01:01
刑總是一隻豬啊,

00:01:01 - 00:01:04
刑分是一隻非常可愛的小狗。

00:01:04 - 00:01:05
有看到吧？

00:01:05 - 00:01:05
一隻吉娃娃,

00:01:06 - 00:01:06
拿了一個法槌,

00:01:07 - 00:01:08
那個是我請出版社他們特別畫的。

00:01:08 - 00:01:10
分則變成是這個動物。

00:01:10 - 00:01:10
然後，

00:01:12 - 00:01:12
其他的話，

00:01:13 - 00:01:14
不會差太多。

00:01:15 - 00:01:16
像分則的話,

00:01:16 - 00:01:17
進階問題啦,

00:01:18 - 00:01:19
我也改用這一隻小吉啦。

00:01:19 - 00:01:21
因為那個吉娃娃大家都都很喜歡嘛,

00:01:21 - 00:01:24
所以今天問題我就改用那個拿法槌的吉娃娃。

00:01:24 - 00:01:25
然後總則的話,

00:01:25 - 00:01:27
我稍微做的一個改變就是說,

00:01:27 - 00:01:30
我把體系圖的位置放得更精確。

00:01:31 - 00:01:33
因為總則那個體系圖的位置,

00:01:34 - 00:01:35
我全部都放在最前面。

00:01:36 - 00:01:38
所以導致同學有的時候要一直翻來翻去。

00:01:39 - 00:01:40
就是要一直翻很麻煩。

00:01:40 - 00:01:42
所以分則的部分我就有請編輯說，

00:01:42 - 00:01:43
你幫我把那個，

00:01:44 - 00:01:45
那個什麼，

00:01:45 - 00:01:46
就是把體系圖,

00:01:46 - 00:01:47
放到它該有的位置,

00:01:48 - 00:01:48
它打得比較散,

00:01:49 - 00:01:50
所以同學在閱讀的時候呢,

00:01:50 - 00:01:51
就不用一直翻。

00:01:51 - 00:01:53
這個是分則這邊我的特色是這樣子。

00:01:54 - 00:01:54
然後啊,

00:01:55 - 00:01:58
我們一開始還是跟各位講分則的一些學習方法。

00:01:59 - 00:01:59
其實分

00:02:00 - 00:02:03
總則跟總則在學習上的態度會有一點不太一樣。

00:02:03 - 00:02:04
我不知道第一堂課有沒有跟各位講過,沒有的話,有的話沒關係啦,就當作複習。

00:02:08 - 00:02:12
我講了,總則跟分則這兩個科目學習上的重點會有點不太一樣。

00:02:13 - 00:02:16
總則跟分則各有各的難,怎麼說呢?

00:02:18 - 00:02:20
總則的難啊,難在他抽象。

00:02:20 - 00:02:23
總則裡面有真的非常多抽象的理論。

00:02:24 - 00:02:26
尤其是對第一次學的同學來講。

00:02:27 - 00:02:29
會覺得這個到底在講三小，可能會這種感覺。

00:02:30 - 00:02:34
像我說過嘛，以前我大一學行總，我覺得最難的三個東西嘛。

00:02:34 - 00:02:36
第一個是客觀規則。

00:02:36 - 00:02:39
對，那是甚麼規範、保護目的甚麼的，我根本讀不懂啊。

00:02:40 - 00:02:42
正常啊，剛從高中上來的人怎麼會懂那個東西。

00:02:43 - 00:02:44
第一個是規則。

00:02:44 - 00:02:45
好，第二個是著手。

00:02:46 - 00:02:49
那時候我就覺得說，什麼叫法益危險的迫切性，我哪知道啊。

00:02:49 - 00:02:51
這這麼抽象我怎麼判斷。

00:02:52 - 00:02:54
第三個覺得難的叫容許構成要件錯誤。

00:02:54 - 00:02:55
那我說我根本看不懂。

00:02:55 - 00:02:57
大一的時候，然後我覺得難的是這三個東西。

00:02:58 - 00:02:58
那我相信。

00:02:59 - 00:03:03
這些東西可能對很多第一次學刑法的同學來說。

00:03:03 - 00:03:03
也確實困難。

00:03:04 - 00:03:04
沒有錯，這個很正常。

00:03:05 - 00:03:06
所以一開始我先跟同學講。

00:03:07 - 00:03:12
有些同學，因為像函授的話，有些同學可能是考關務人員啊，或者是其他原因而買這個課程。

00:03:13 - 00:03:15
有些同學可能是第一次學刑法。

00:03:17 - 00:03:21
那第一次學刑法的同學經常會覺得說，我怎麼學一遍就忘一遍，會覺得學得很沒有成就感。

00:03:21 - 00:03:24
或者說這個東西我怎麼一次都學不會，我跟你們說這個很正常。

00:03:27 - 00:03:29
我以前大一的時候也經歷過這樣的階段。

00:03:29 - 00:03:31
雖然我很喜歡刑總。

00:03:31 - 00:03:34
但我跟你們說啦，其實刑總很多東西我聽第一遍是聽不懂的。

00:03:35 - 00:03:38
是後來到第二遍、第三遍，甚至第四遍我才聽得懂。

00:03:38 - 00:03:40
我講一下以前我大一時候的求學經歷。

00:03:42 - 00:03:43
我不是講過我是轉學生嗎？

00:03:43 - 00:03:47
我大一讀文化的法律系嘛，後來讀了一年才轉去東吳嘛。

00:03:47 - 00:03:50
那我大一的時候，我轉學考我有補習。

00:03:50 - 00:03:51
我不保證。

00:03:52 - 00:03:53
對，我是保成的優秀學員。

00:03:53 - 00:03:54
在我大一的時候就補過保成，那時候的保成還在麥當勞四樓，不在這邊。

00:03:57 - 00:03:59
多久以前的事了，我以前大一的時候。

00:04:00 - 00:04:00
走不過去保成。

00:04:01 - 00:04:03
當時我們轉學考的面授人還蠻多的,

00:04:03 - 00:04:07
那當時呢,我們那個保成的課就有兩個循環,

00:04:08 - 00:04:09
那個秋季的時候一輪,

00:04:09 - 00:04:10
隔年春季再一輪,

00:04:10 - 00:04:13
所以那個時候我在補習班就上了兩個循環的刑法,

00:04:14 - 00:04:15
再加上我在文化讀的也是法律系,

00:04:16 - 00:04:17
學校還有一輪課,

00:04:17 - 00:04:21
所以我大一的時候修的課,我等於就聽了三遍三位不同的老師。

00:04:22 - 00:04:25
所以我就說其實很多東西我第一遍聽有點似懂非懂,

00:04:25 - 00:04:28
後來變第二到第三遍,好像有點懂了,

00:04:28 - 00:04:29
最後再聽學校第三遍,

00:04:29 - 00:04:29
啊,

00:04:30 - 00:04:30
原來是這樣子啊,

00:04:31 - 00:04:31
我當時的狀況是這樣,

00:04:32 - 00:04:34
所以其實很多時候同學你聽第一遍會覺得不懂,

00:04:35 - 00:04:35
就正常，

00:04:36 - 00:04:37
我以前在學的時候也有這樣的狀況。

00:04:39 - 00:04:40
很少有人聽一遍就全懂啦，真的。

00:04:41 - 00:04:43
如果說你從來沒有學過行銷，

00:04:43 - 00:04:45
那你說你聽第一遍就全懂，

00:04:46 - 00:04:47
那就兩個可能嘛,

00:04:47 - 00:04:48
第一個是你天才,

00:04:49 - 00:04:51
第二個可能是其實你沒有懂，你只是自以為自己懂了,

00:04:51 - 00:04:52
就這兩種可能,

00:04:52 - 00:04:54
所以一開始學會覺得,

00:04:54 - 00:04:55
一開始覺得不太懂,

00:04:56 - 00:04:57
或有點似懂非懂,

00:04:57 - 00:04:58
這個很正常,

00:04:58 - 00:04:59
我當初在學習的時候也是這樣子。

00:05:00 - 00:05:01
所以這也是,

00:05:02 - 00:05:05
所以我才說如果同學有這樣的困境的話，不用覺得太怎麼樣。

00:05:06 - 00:05:09
我會想說，因為有些同學就會開始懷疑說，會不會是自己不夠聰明。

00:05:10 - 00:05:13
或者有些同學會想說是不是臺上那個老師有問題，我怎麼講都聽不懂。

00:05:14 - 00:05:16
其實都不是啦，就是這個科目的本質問題啦。

00:05:16 - 00:05:19
我覺得沒辦法，法律科目它本來就具有一定程度的抽象性。

00:05:19 - 00:05:23
所以第一遍不懂的東西,你再聽第二遍第三遍,或許就會懂了。

00:05:23 - 00:05:26
然後我就說,法律這種科目是這樣,

00:05:28 - 00:05:30
它各個單元之間的關聯性相對薄弱,

00:05:31 - 00:05:34
所以如果有一個東西你當下卡住沒有懂的話,

00:05:34 - 00:05:36
假設你自己看第二遍第三遍還是不懂,

00:05:36 - 00:05:38
那你就先貼一個標籤,

00:05:38 - 00:05:39
就先放在那邊,

00:05:39 - 00:05:42
你就先往後看,你不要一直卡在那個地方,

00:05:42 - 00:05:42
知道嗎?

00:05:42 - 00:05:46
因為法律這個東西就這樣嘛,你前面有個單元的一個爭點你沒有懂,

00:05:46 - 00:05:48
那你學後面的單元多半不會有困難啊,

00:05:49 - 00:05:50
你不要一直卡在那個地方，知道嗎？

00:05:50 - 00:05:52
因為你一直卡住，你就會覺得很煩,

00:05:52 - 00:05:55
然後你不進到下一個單元，你就永遠卡在那個地方，

00:05:55 - 00:05:55
知道吧？

00:05:55 - 00:05:57
這個是我們講刑總,

00:05:57 - 00:05:59
所以刑總我說學習上會有一定

00:06:00 - 00:06:02
比較大的觀感，就是說它比較抽象。

00:06:02 - 00:06:05
有些理論可能沒那麼好懂，尤其是對第一次學刑法的同學來講。

00:06:05 - 00:06:07
那反觀分則呢。

00:06:08 - 00:06:09
分則沒有什麼太抽象的理論。

00:06:10 - 00:06:10
真的啊。

00:06:10 - 00:06:16
分則不會像總則什麼錯誤的理論那麼抽象，或者是什麼規範保護目的規則，分則比較沒有這個東西。

00:06:18 - 00:06:21
所以分則的話，同學學起來往往會覺得比較快樂。

00:06:21 - 00:06:25
因為就各個罪，各個一條一條的罪，它並沒有什麼太抽象的理論。

00:06:25 - 00:06:29
同學學起來很容易覺得說這個簡單啊，這個沒有很難啊。

00:06:29 - 00:06:30
但我跟各位說：

00:06:30 - 00:06:33
分則的難，就是難在他瑣碎。

00:06:34 - 00:06:35
條文容易忘。

00:06:35 - 00:06:36
真的，就他瑣碎。

00:06:36 - 00:06:42
像一般三等的同學，你們不能帶法條，所以這個就是討厭的地方。

00:06:42 - 00:06:45
有時候啊，考試會考你一些的法條條文。

00:06:45 - 00:06:46
你會忘記有這條的存在。

00:06:47 - 00:06:50
那考思慮的同學呢，雖然你們有附法條，沒有錯。

00:06:51 - 00:06:54
但如果罪名你不熟的話，給你有沒有用啊，你翻不到啊。

00:06:54 - 00:06:55
就所以漏掉啊。

00:06:55 - 00:06:58
所以刑分的難，就難在他罪名的瑣碎。

00:06:58 - 00:06:59
所以一開始學刑分，我先跟各位

00:06:59 - 00:07:00
分享啊。

00:07:00 - 00:07:02
你不要覺得說刑分超簡單。

00:07:03 - 00:07:03
你不一定要有這個想法。

00:07:04 - 00:07:07
刑分的簡單，就是說它比較不會有抽象的，這沒有錯。

00:07:08 - 00:07:10
但它有它的難，就是瑣碎。

00:07:10 - 00:07:13
所以你說瑣碎的話要怎麼樣避免自己漏掉罪名呢？

00:07:14 - 00:07:15
這個，其實也還好。

00:07:16 - 00:07:18
要避免自己漏掉罪名的方法就是多讀。

00:07:19 - 00:07:19
真的啦。

00:07:19 - 00:07:21
刑分只讀一遍讀得懂，OK，這個是沒有問題的。

00:07:22 - 00:07:27
可是你要說只讀一遍就把所有的罪名滾瓜爛熟，那是不可能的，真的。

00:07:28 - 00:07:29
像我以前大學的時候是這樣。

00:07:31 - 00:07:33
我大二的時候學刑分，我覺得我學得也還不錯。

00:07:34 - 00:07:37
然後到了大三，因為大三就沒有實體法的課嘛。

00:07:37 - 00:07:39
所以那一年幾乎沒有碰刑法。

00:07:39 - 00:07:44
結果到了大三下的時候，有學妹來問我刑法的問題。

00:07:44 - 00:07:46
我被問得有點尷尬。

00:07:46 - 00:07:48
就突然忘記那個是什麼爭點。

00:07:48 - 00:07:50
對，然後就有一點不知道怎麼去回答他。

00:07:50 - 00:07:52
所以那個東西其實會忘的，真的啦。

00:07:52 - 00:07:53
刑分的東西很容易忘記。

00:07:54 - 00:07:55
所以刑分應該怎麼做。

00:07:55 - 00:07:56
其實就跟刑總一樣。

00:07:57 - 00:07:58
你不可能只讀一遍。

00:07:58 - 00:08:00
刑分的罪名，你寧可

00:08:00 - 00:08:00
越讀越多

00:08:00 - 00:08:02
越讀越多遍，才會變得越熟，那樣罪名才不會漏，知道嗎？

00:08:02 - 00:08:08
所以這個是刑分它的特色，罪名很容易漏掉。

00:08:09 - 00:08:17
那我在課堂上能做的事情就是，我會盡可能的跟同學講，哪些罪跟哪些罪很容易一起出現。

00:08:17 - 00:08:20
而當你寫了A罪，你就不要忘記B罪。

00:08:20 - 00:08:22
我在課堂上能做的大概是這樣。

00:08:22 - 00:08:24
當然有些還是要靠同學自己的記憶啦，這個是刑分。

00:08:26 - 00:08:28
學習上的一點注意事項，就是罪名容易忘。

00:08:30 - 00:08:33
人說真的，有時候會忘記罪名，這個真的在所難免。

00:08:33 - 00:08:35
你看我教到現在十幾年。

00:08:35 - 00:08:43
有的時候我在寫擬答，寫那種自己出的題目的擬答的時候，偶爾啦，還是有些罪名我會忘記漏上，會忘記列上去。

00:08:43 - 00:08:44
真的就偶爾還是會啊。

00:08:44 - 00:08:45
人都有出息的時候，所以不要說同學啦。

00:08:47 - 00:08:49
就我自己有時候也會忘記。

00:08:49 - 00:08:52
甚至聽說學校的刑法老師，偶爾也會忘記。

00:08:53 - 00:08:57
比如說這個是330加重強盜，結果老師開的擬答是328。

00:08:57 - 00:08:59
只是學校教授有時候也難免。

00:08:59 - 00:08:59
所以

00:09:00 - 00:09:02
這個東西本來就是這樣。

00:09:02 - 00:09:02
這個沒有辦法。

00:09:03 - 00:09:03
然後我剛剛講

00:09:04 - 00:09:07
法律的科目，單元跟單元之間的關聯性相對薄弱。

00:09:08 - 00:09:10
刑分更是如此。

00:09:11 - 00:09:14
刑分的各個單元之間，幾乎沒有什麼太大的關聯性。

00:09:15 - 00:09:17
真的啦，幾乎沒有什麼太大關聯性。

00:09:17 - 00:09:19
所以刑分你從哪裡開始學習是沒差。

00:09:20 - 00:09:21
像

00:09:21 - 00:09:22
各位

00:09:22 - 00:09:24
各位如果以前是法律系有在學校學過刑分的話

00:09:25 - 00:09:27
一般老師的刑分是從個人法益開始教。

00:09:28 - 00:09:30
先教殺人傷害，再來社會

00:09:30 - 00:09:32
最後到我的下學期末才教國家法益。

00:09:32 - 00:09:33
先個人再社會再國家。

00:09:34 - 00:09:36
那可是法條不是這樣排的啊。

00:09:36 - 00:09:38
法條是先國家再社會再個人。

00:09:38 - 00:09:42
那我的課本也是照法條的順序，先國家再社會再個人。

00:09:42 - 00:09:43
所以你看沒差嘛。

00:09:44 - 00:09:46
你要先從哪一個東西開始學其實都是無所謂的。

00:09:46 - 00:09:47
刑分就是這樣，所以

00:09:49 - 00:09:50
刑分

00:09:50 - 00:09:51
就是一個這樣的科目。

00:09:51 - 00:09:55
單元跟單元的關聯性超薄弱，幾乎是零。

00:09:55 - 00:09:57
所以也藉此提醒同學

00:09:57 - 00:10:00
刑分的課,如果你中間有落

00:10:00 - 00:10:03
掉,來不及補課,下一堂又急著要上的話,真的沒關係,

00:10:03 - 00:10:04
你就精神來上,

00:10:04 - 00:10:07
沒有補的課,記得有空去把它補完,這樣就好

00:10:07 - 00:10:08
它的關聯性超薄弱

00:10:08 - 00:10:12
不用怕說，上一堂我沒有聽，這一堂會不會聽不懂，幾乎不會

00:10:12 - 00:10:16
刑分的單元性，單元的關聯性真的是很薄弱的，它的特色就是這樣。

00:10:16 - 00:10:18
就跟我說那個跟歷史地理很像嘛。

00:10:20 - 00:10:23
對啊，就以歷史這課來說，你們高中都學過啊。

00:10:24 - 00:10:29
你那個，你學中國歷史，元朝那一堂課你睡覺睡掉了，

00:10:29 - 00:10:31
再聽明朝會不會聽不懂？

00:10:31 - 00:10:32
不會啊，那兩個沒有直接的關聯啊。

00:10:33 - 00:10:33
地理也是啊。

00:10:34 - 00:10:37
地理的話，你沒有學過臺灣地理，直接學非洲可不可以？

00:10:37 - 00:10:38
可以啊。

00:10:38 - 00:10:38
有差喔。

00:10:38 - 00:10:39
對啊，就這樣的概念。

00:10:39 - 00:10:43
所以刑分就是一個這樣的科目，一開始跟同學講這個學習的方法。

00:10:43 - 00:10:46
好，那我大概講一下為什麼我會先從國家法一開始。

00:10:47 - 00:10:48
這也是我教學的經驗。

00:10:49 - 00:10:50
呃，是這樣喔，

00:10:51 - 00:10:54
我們人在學習的時候啊，一定一開始意志力最堅強。

00:10:55 - 00:10:57
那你的意志力往往會隨著時間的經過慢慢地下降，

00:10:58 - 00:10:58
這是人性。

00:10:59 - 00:10:59
不用覺得可恥喔,

00:11:00 - 00:11:00
每個人都是這樣。

00:11:01 - 00:11:03
你一開始學一個科目的時候一定是戰鬥力滿滿,

00:11:03 - 00:11:05
後來時間經過就慢慢會下降,慢慢下降,

00:11:05 - 00:11:06
就一定是這樣子。

00:11:07 - 00:11:09
所以我會先講國家法益的原因是這樣。

00:11:11 - 00:11:11
你想喔,

00:11:12 - 00:11:14
如果我先講個人法益,

00:11:15 - 00:11:16
先講殺人罪,

00:11:17 - 00:11:22
那麼你們在學習的動力最強,在讀書動力最強的時候,把那個精力花在殺人罪,

00:11:22 - 00:11:23
我認為不值得。

00:11:23 - 00:11:25
真的，因為殺人罪國考很少考。

00:11:26 - 00:11:29
國考出現殺人罪幾乎在考刑總，很少考它自己的考點。

00:11:30 - 00:11:34
再加上殺人傷害那種犯罪，因為離日常近，它其實很容易理解，

00:11:34 - 00:11:40
所以我會希望同學，你不要把讀書的意志力最強的時候，拿去放在那個考試上不重要的犯罪。

00:11:41 - 00:11:46
我們應該把意志力最強的時候，拿去學那種比較難、你比較容易忘的科目。

00:11:47 - 00:11:48
這樣才能融會貫通，

00:11:48 - 00:11:48
知道嗎？

00:11:49 - 00:11:50
所以我一開始講賭職罪是有原因的，

00:11:51 - 00:11:55
因為賭職罪這種公務員犯罪，離你們的生活很遙遠。

00:11:56 - 00:11:58
尤其很多那種瀆職犯罪的犯罪情節,

00:11:59 - 00:12:00
這個遠超

00:12:00 - 00:12:01
過大學生的經驗範圍了,

00:12:01 - 00:12:04
就公家機關怎麼運作一些官場文化什麼的,

00:12:04 - 00:12:06
那個你們可能根本就沒有想像過,

00:12:06 - 00:12:07
它比較抽象一點，

00:12:08 - 00:12:10
所以我放在一開始學的目的就是這樣，

00:12:10 - 00:12:14
希望同學，你在之後複習的時候也是，

00:12:14 - 00:12:17
你可以把意志力最強、精神最好的時候，

00:12:17 - 00:12:22
拿來念這種比較困難、比較離生活比較遠的犯罪。

00:12:22 - 00:12:22
這個是我的想法。

00:12:23 - 00:12:23
好,

00:12:24 - 00:12:26
那麼一開始的學習方法,我大概就講到這邊,

00:12:27 - 00:12:29
接下來我們就來看到瀆職的犯罪,

00:12:30 - 00:12:32
第三頁這邊,我們來看到瀆職的犯罪。

00:12:52 - 00:12:52
好,

00:12:52 - 00:12:59
那個瀆職的犯罪啊,我們在瀆職罪章當中分成兩大塊,貪汙的犯罪還有濫權的犯罪,

00:12:59 - 00:13:01
分成這兩塊。

00:13:01 - 00:13:04
其實狹義來說,什麼叫做貪汙?

00:13:04 - 00:13:08
就是公務員他收了不該收的好處,這個叫做貪汙,

00:13:09 - 00:13:16
有對價的那一種，公務員他承諾或收了一些東西，然後呢，答應去做某件事或不做某件事。

00:13:16 - 00:13:19
狹義上來說，這種有對價的叫做貪汙。

00:13:20 - 00:13:21
那然後什麼叫濫權呢？

00:13:22 - 00:13:26
濫權就是講說公務員他手上有一個公權力，

00:13:26 - 00:13:32
但是公務員卻行使的過度，或者沒有好好行使。

00:13:32 - 00:13:37
或者在行使的時候參雜的一些不應該考慮的因素,

00:13:37 - 00:13:39
這個叫做濫權的犯罪，

00:13:39 - 00:13:41
知道嗎？我們分成兩類，貪汙跟濫權這兩大類。

00:13:42 - 00:13:48
那當然可能會有一個疑問是說，那像比如說圖利罪，他要算貪汙還是濫權？

00:13:49 - 00:13:50
其實怎麼說都對。

00:13:50 - 00:13:50
為什麼呢？

00:13:51 - 00:13:54
因為如果你從原始的分類來講，貪汙犯罪就三條嘛，

00:13:54 - 00:13:57
121、122還有123，

00:13:57 - 00:13:58
這三條我等一下會說。

00:13:59 - 00:14:00
那圖利罪其實從原始的分類來講，

00:14:00 - 00:14:02
他應該比較歸向於這種濫權的犯罪，可是話說回來，我們有一部特別法叫貪汙治罪條例。

00:14:07 - 00:14:08
貪汙治罪條例。

00:14:08 - 00:14:10
他把土地罪納到裡面。

00:14:11 - 00:14:17
所以從現行的法律編制來說，你要說土地是一種貪汙的犯罪，其實也可以，也說得過去。

00:14:18 - 00:14:25
所以不過沒關係啦，這個東西就是一個概念的介紹，它的區分實益或許沒有那麼大，它就只是一個粗略的分類而已。

00:14:25 - 00:14:29
所以才知道說有這個分類上的差異，知道這樣就可以了。

00:14:29 - 00:14:32
因為我記得去年的時候吧。

00:14:33 - 00:14:34
黃國昌吧。

00:14:34 - 00:14:36
他說土地不算貪汙。

00:14:36 - 00:14:39
所以就引發大家的嘩然，說哈什麼土地不算貪汙。

00:14:39 - 00:14:43
這個黃國昌是民俗學者啦，他刑法可能沒有那麼好啊。

00:14:43 - 00:14:45
那當然他這個話也不能說全錯。

00:14:45 - 00:14:48
因為確實有些法學者會說，有對價才算貪汙啊，土地不算啊。

00:14:49 - 00:14:53
但是反過來你也可以說土地就編在貪汙治罪條例裡面啊，他怎麼不算貪汙呢？

00:14:53 - 00:14:54
都有人講了。

00:14:54 - 00:14:57
所以這個東西我覺得不用太去糾結它，它就只是一個概念的分類而已。

00:14:58 - 00:15:00
好，我們先來看到貪汙的犯罪。

00:15:02 - 00:15:04
貪汙的犯罪的本質是這樣啦。

00:15:04 - 00:15:06
我想到以前有一個笑話是這麼說的。

00:15:07 - 00:15:08
這個笑話我在行總可能沒有講過。

00:15:09 - 00:15:12
就是呢,很多外國人都覺得中文字很漂亮,他們覺得中文字是一種藝術。

00:15:12 - 00:15:17
所以有些外國人呢,他們會喜歡在身上刺一些中文字。

00:15:17 - 00:15:19
那有一天啊。

00:15:19 - 00:15:20
有一個外國人。

00:15:20 - 00:15:24
他就去那個刺青店,跟刺青師說我要刺中文字在身上。

00:15:25 - 00:15:30
那外國人呢,他就跟刺青師指明說,我要刺的刺青啊,要是中文字。

00:15:30 - 00:15:35
而且要包含下面三個要素,evil,darkandpowerful,這三個要素。

00:15:35 - 00:15:38
evil,darkandpowerful。

00:15:38 - 00:15:41
刺青師想了一下,就在這個人的身上刺了兩個字,叫做貪汙。

00:15:43 - 00:15:44
沒有錯,都符合對不對?

00:15:44 - 00:15:45
evil,darkandpowerful,沒有錯。

00:15:46 - 00:15:50
所以你可以想一下,這樣刺青師有沒有犯傷害罪,被害人承諾有沒有效,這是個有趣的問題。

00:15:52 - 00:15:54
這個笑話充分說明瞭貪汙犯的本質。

00:15:55 - 00:15:58
沒有錯,這個要貪汙啊,一般基層的科員可能還貪不了,沒有人要送錢給他們。

00:15:59 - 00:16:00
往往要領導。

00:16:00 - 00:16:00
的關係嘛,

00:16:00 - 00:16:01
比如說,

00:16:01 - 00:16:02
貪汙大概就是一個這樣的犯罪。

00:16:03 - 00:16:03
好,

00:16:03 - 00:16:04
我們這裡的話呢,

00:16:04 - 00:16:06
先來講貪汙犯罪的類型。

00:16:08 - 00:16:08
我們講說啊，

00:16:09 - 00:16:10
貪汙犯罪三大條文，

00:16:10 - 00:16:11
121、

00:16:11 - 00:16:13
122還有123。

00:16:14 - 00:16:14
三大條文。

00:16:15 - 00:16:16
其實是兩大條文啦，

00:16:17 - 00:16:18
121跟122。

00:16:18 - 00:16:20
因為123它是一個補破洞的規定，

00:16:21 - 00:16:21
不過沒關係。

00:16:22 - 00:16:23
我就先帶同學大致來認識一下,

00:16:24 - 00:16:25
貪汙犯罪的兩大規定,

00:16:25 - 00:16:26
121還有122。

00:16:27 - 00:16:27
好,

00:16:28 - 00:16:30
121叫做職務上受賄,

00:16:31 - 00:16:33
121叫做違背職務受賄。

00:16:34 - 00:16:35
看清楚喔,

00:16:35 - 00:16:36
121叫職務上受賄,

00:16:37 - 00:16:39
122叫做違背職務受賄。

00:16:39 - 00:16:40
好,

00:16:41 - 00:16:41
這是什麼意思？

00:16:43 - 00:16:43
我們講說啊，

00:16:44 - 00:16:45
職務上受賄，

00:16:45 - 00:16:46
指的是呢，

00:16:47 - 00:16:51
公務員對於他原本的職務，

00:16:52 - 00:16:53
收受賄賂，

00:16:53 - 00:16:54
這個叫做職務上受賄。

00:16:55 - 00:16:56
而什麼叫違背職務受賄呢？

00:16:57 - 00:17:11
公務員做一件

00:17:11 - 00:17:25
違反他職務上

00:17:25 - 00:17:41
相關法規的事情

00:17:42 - 00:17:43
收受賄賂。

00:17:43 - 00:17:45
這個是121還有122的差別。

00:17:45 - 00:17:46
我們看什麼呢？

00:17:47 - 00:17:51
公務員所答應要做或不做的那一件事，

00:17:51 - 00:17:54
有沒有違反他職務上的相關規範？

00:17:54 - 00:17:56
這個是121還有122的區別。

00:17:56 - 00:17:56
知道嗎？

00:17:57 - 00:17:59
看公務員所答應做了一件事或不做一件事呢，

00:18:00 - 00:18:01
你送一條鮭魚給我，

00:18:01 - 00:18:03
我就幫你改啊。

00:18:03 - 00:18:06
這時候戶政機關的人論的是什麼呢？

00:18:06 - 00:18:07
這個是121,

00:18:07 - 00:18:08
這是一21還是一22?

00:18:09 - 00:18:10
這是一21哦,

00:18:11 - 00:18:11
為什麼?

00:18:12 - 00:18:14
因為公務員對什麼事情要求賄賂?

00:18:15 - 00:18:16
職務上事項啊，

00:18:16 - 00:18:16
對不對？

00:18:16 - 00:18:17
職務上行為啊。

00:18:17 - 00:18:20
原本這個人民他確實符合了姓名條例。

00:18:21 - 00:18:22
原本這樣的案件當中，

00:18:22 - 00:18:25
戶政機關有義務要幫這個人民改名。

00:18:26 - 00:18:27
可是戶政機關卻說，

00:18:27 - 00:18:28
要改名可以，

00:18:28 - 00:18:29
你給我鮭魚，

00:18:29 - 00:18:30
我才幫你改。

00:18:31 - 00:18:33
這就是所謂的職務上受賄。

00:18:33 - 00:18:40
行為人確實是就一個他職務上本身的行為收受賄賂,

00:18:40 - 00:18:41
所以這個叫做121,

00:18:42 - 00:18:42
知道嗎?

00:18:42 - 00:18:43
這叫121號。

00:18:43 - 00:18:43
好,

00:18:43 - 00:18:44
再來。

00:18:44 - 00:18:47
那如果這個人民他吃完鮭魚了,

00:18:47 - 00:18:48
心滿意足了,

00:18:48 - 00:18:49
要把名字改回原本的名字了。

00:18:50 - 00:18:50
結果啊,

00:18:50 - 00:18:51
到了戶政機關,

00:18:51 - 00:18:54
戶政機關的人跟他宣佈了一個噩耗,

00:18:54 - 00:18:55
說很遺憾,

00:18:55 - 00:18:55
同學,

00:18:56 - 00:18:56
你啊,

00:18:57 - 00:18:58
已經改三次名了。

00:18:59 - 00:19:10
你如果要

00:19:10 - 00:19:27
要把名字改回

00:19:27 - 00:19:41
原本的名字

00:19:41 - 00:19:42
那等於是改第四次,

00:19:42 - 00:19:43
很抱歉,

00:19:43 - 00:19:44
三次機會用完了。

00:19:45 - 00:19:46
你只能叫鮭魚了。

00:19:46 - 00:19:47
沒辦法。

00:19:48 - 00:19:49
我跟各位分享一個嘗試啦。

00:19:50 - 00:19:51
依照姓名條例。

00:19:51 - 00:19:52
這種情況其實有救，

00:19:52 - 00:19:53
你知道嗎？

00:19:53 - 00:19:56
因為有三次限制的是特殊原因的改名。

00:19:57 - 00:19:59
如果是其他款的改名的話，

00:19:59 - 00:20:00
不會有次數的限制。

00:20:00 - 00:20:01
好想改回原本的名字。

00:20:02 - 00:20:03
於是戶政機關的人就說好,

00:20:03 - 00:20:04
你要改回原本的名字對不對？

00:20:04 - 00:20:06
你送我一條鮭魚，我就幫你改第四次。

00:20:07 - 00:20:09
這時候戶政機關的人就是什麼呢？

00:20:10 - 00:20:11
違背職務收賄，

00:20:11 - 00:20:11
為什麼？

00:20:11 - 00:20:14
因為這時候戶政機關的人就是怎麼樣？

00:20:14 - 00:20:17
就做一件違反法律的事，

00:20:17 - 00:20:18
收受賄賂。

00:20:18 - 00:20:19
這叫違背職務收賄,

00:20:19 - 00:20:20
瞭解吧?

00:20:20 - 00:20:23
所以我們強調，121跟122我們怎麼分?

00:20:24 - 00:20:28
我們看的是公務員所答應做或不做的那些事,

00:20:28 - 00:20:31
有沒有違反他職務上相關的法規範。

00:20:32 - 00:20:34
有違反的話，

00:20:34 - 00:20:35
那是122，

00:20:35 - 00:20:37
沒有的話是121，

00:20:37 - 00:20:37
知道嗎？

00:20:38 - 00:20:39
再強調，我們是用什麼來判斷？

00:20:40 - 00:20:44
公務員所答應要做或不做的那件事。

00:20:45 - 00:20:46
收錢你不要考慮喔,

00:20:46 - 00:20:50
因為如果你把收錢考慮進去的話,那就會得到一個很莫名的結論,

00:20:50 - 00:20:53
因為公務員本來就不能收錢,所以全部都變122,

00:20:53 - 00:20:53
不會,

00:20:53 - 00:20:54
好嗎？

00:20:54 - 00:20:58
我們看的是公務員所答應要做或不做的那件事，有沒有違反相關的法律規定，

00:20:58 - 00:20:59
我們是這樣看的喔。

00:21:01 - 00:21:05
好，所以來，那個第五頁這一題經典試題，我們來看一下。

00:21:44 - 00:21:46
好，我們來看一下喔。

00:21:48 - 00:21:50
這一題當中，這一題當中，

00:21:51 - 00:21:53
職務上收賄還是違背職務收賄？

00:21:54 - 00:21:55
你看喔，

00:21:56 - 00:21:58
那個甲答應做什麼事？

00:22:01 - 00:22:03
罵縣長是個敗類垃圾。

00:22:04 - 00:22:09
所以你要想喔，議員在質詢縣長的時候罵縣長是個敗類垃圾。

00:22:09 - 00:22:11
這個有沒有違反什麼法律啊？

00:22:12 - 00:22:12
其實沒有。

00:22:13 - 00:22:14
對啊，其實沒有，言論免責權嘛，對不對？

00:22:15 - 00:22:16
各位啊，就是他有言論免責權啊。

00:22:17 - 00:22:21
所以其實在法律上來講，這個議員是收錢之後約定什麼事？

00:22:22 - 00:22:24
我要怎麼質詢縣長？

00:22:24 - 00:22:26
那質詢縣長不就是議員原本的職權嗎？

00:22:27 - 00:22:28
所以這個不是122喔。

00:22:28 - 00:22:29
這是121，知道嗎？

00:22:30 - 00:22:31
這題是121喔。

00:22:31 - 00:22:32
所以這個你不要被騙喔。

00:22:32 - 00:22:33
下面這一題也是。

00:22:35 - 00:22:37
下面這一題當初考出來，我很高興。

00:22:38 - 00:22:38
真的啊。

00:22:38 - 00:22:41
下面這一題我記得，哦，9年前105。

00:22:41 - 00:22:44
因為105出這一題的時候，那時候我剛出來教沒有幾年。

00:22:45 - 00:22:47
當時我在各場合上一直舉個例子跟這個超像。

00:22:47 - 00:22:48
然後就考出來了。

00:22:50 - 00:22:51
我當時覺得例子是這樣啦。

00:22:51 - 00:22:53
就是我有一個朋友啊。

00:22:53 - 00:22:56
他當時剛上大學的時候，還沒有去考駕照。

00:22:59 - 00:23:04
因為就他是比較晚生的嘛，就剛滿18就上大學了，所以他一直沒有去考駕照。

00:23:05 - 00:23:08
所以他大一的時候有很長一段時間是無照騎車。

00:23:09 - 00:23:12
那麼有一天他去市區買完宵夜要回學校宿舍的時候。

00:23:12 - 00:23:15
在學校附近遇到警察的盤查，警察說你駕照拿出來。

00:23:17 - 00:23:18
他沒有駕照啊。

00:23:18 - 00:23:20
他想說完蛋了，被抓到會被罰很重。

00:23:21 - 00:23:23
結果他竟然異想天開地問警察說：

00:23:23 - 00:23:27
「那警察你不要罰我啦，宵夜就請你吃啦，好不好？」

00:23:27 - 00:23:27
他跟我講這件事。

00:23:27 - 00:23:29
我說你這個很嚴重欸。

00:23:29 - 00:23:30
你這是行賄警察欸。

00:23:31 - 00:23:31
對啊。

00:23:33 - 00:23:39
你想哦，大學生跟警察說，拜託啦，不要取締我，我宵夜給你吃啦，好不好？

00:23:39 - 00:23:39
這個會變什麼？

00:23:40 - 00:23:42
違背職務行賄欸。

00:23:42 - 00:23:42
對不對？

00:23:42 - 00:23:44
所以會構成違背職務行賄喔。

00:23:44 - 00:23:45
所以這一題你看不是很像嗎？

00:23:45 - 00:23:46
對啊，這一題很像啊。

00:23:46 - 00:23:49
可是這一題當中又加入了一個條件。

00:23:50 - 00:23:52
那個少年只有13歲。

00:23:52 - 00:23:53
這個是有意的。

00:23:54 - 00:23:55
我們想一下喔。

00:23:56 - 00:23:59
13歲的少年無照騎車。

00:23:59 - 00:24:00
請問

00:24:00 - 00:24:01
警察可以罰他本人嗎?

00:24:02 - 00:24:02
當然不行的啊,13歲在行政法上不也是無責任能力嗎,對不對?

00:24:06 - 00:24:07
所以警察本來就不能罰他。

00:24:08 - 00:24:14
所以你看哦，警察收了少年的手錶之後，不罰他。

00:24:15 - 00:24:17
那警察本來就不能罰他嘛，所以這個是什麼？

00:24:18 - 00:24:19
121，對不對，這是121。

00:24:20 - 00:24:23
好，再來哦，結果警察放他騎回去。

00:24:23 - 00:24:24
並沒有嘗試想一想。

00:24:25 - 00:24:28
警察遇到無照的人，可以放他騎回去嗎？

00:24:29 - 00:24:29
當然不行啊。

00:24:29 - 00:24:31
什麼？應該當場禁止他駕駛，對不對？

00:24:32 - 00:24:37
當場禁止他駕駛的性質，在行政法上，在行政法上面叫做即時強制。

00:24:38 - 00:24:41
即時強制他不是處罰，所以他不需要相對應的責任能力。

00:24:42 - 00:24:48
所以警察收了手錶之後，放他回去，而沒有禁止他駕駛。

00:24:48 - 00:24:49
只會變什麼？

00:24:49 - 00:24:50
122，知道吧？

00:24:50 - 00:24:53
所以這一題裡面喔，121跟122都有，知道嗎？

00:24:53 - 00:24:54
這樣會分的喔，所以我們的重點在於什麼呢？

00:24:56 - 00:25:00
公務員收錢所答應做的那一件事。

00:25:01 - 00:25:03
有沒有違反他職務上的相關法規喔？

00:25:03 - 00:25:05
重點在這個地方。

00:25:05 - 00:25:05
好。

00:25:07 - 00:25:11
所以這個是我們來看到的第五頁這邊喔，第五到第六頁，這個節點試題，我們就看到這邊。

00:25:13 - 00:25:13
好。

00:25:13 - 00:25:14
接著來第七頁喔，我們來看到職務上受賄還有行賄的犯罪。

00:25:18 - 00:25:20
我們這裡就來看到121這邊。

00:25:22 - 00:25:23
好，這邊我先畫一個圖喔。

00:26:12 - 00:26:14
我們先這邊

00:26:14 - 00:26:17
大致上講一下

00:26:17 - 00:26:23
這個貪汙犯罪的結構。

00:26:23 - 00:26:26
不管是121或122，它們的結構都是這樣子。

00:26:27 - 00:26:31
公務員收受賄賂或不正利益，

00:26:31 - 00:26:34
交換了他的職務或違背職務的行為。

00:26:35 - 00:26:37
那另外一方面來講，

00:26:38 - 00:26:43
人民這邊應該說，人民這邊給賄賂或不正利益。

00:26:43 - 00:26:47
為的是要公務員做這個職務。

00:26:47 - 00:26:47
或違背職務的行為。

00:26:47 - 00:26:51
那公務員願意承諾去做這個職務或違背職務的行為呢？

00:26:51 - 00:26:55
他所要交換的就是人民手上的這一個賄賂或不正利益。

00:26:55 - 00:26:58
這個是貪汙犯罪最核心的概念。

00:26:58 - 00:27:00
叫做對價。

00:28:00 - 00:28:00
對價關係,

00:28:01 - 00:28:02
這表徵互為對價。

00:28:02 - 00:28:04
其實對價關係這個東西沒有很難啦,

00:28:05 - 00:28:06
這個就是日常生活當中的思考。

00:28:07 - 00:28:11
這其實跟我們民法上講雙務契約的給付跟對待給付，其實那個是很像的概念。

00:28:12 - 00:28:13
我舉個例子喔。

00:28:14 - 00:28:16
你中午去買排骨便當，

00:28:17 - 00:28:18
你給老闆100塊，

00:28:19 - 00:28:22
你的100塊是要換老闆手上的便當。

00:28:23 - 00:28:26
老闆給你便當，他要換的是你手上的100塊。

00:28:26 - 00:28:28
這個就叫做對價關係，

00:28:28 - 00:28:30
知道嗎？這個就是一種對價關係喔。

00:28:30 - 00:28:33
所以他物犯罪的對價關係也是類似的理解。

00:28:33 - 00:28:36
所以像以前我曾經想過一個招數。

00:28:37 - 00:28:41
欸，我不確定這個條款現在還在不在，我一直忘了去查喔。

00:28:42 - 00:28:47
就是我們大眾捷運法有規定說啊，在捷運站裡面不可以從事商業行為。

00:28:48 - 00:28:54
那以前的北捷公司呢，他就認為說網拍的面交也算是一種商業行為。

00:28:55 - 00:28:58
所以以前啊，在我大學那個時候就是有過這樣的爭議，

00:28:58 - 00:29:03
就是有網拍的賣家跟那個買方啊，在捷運站裡面面交。

00:29:03 - 00:29:04
後來被捷運站罰錢

00:29:05 - 00:29:06
有，確實以前有這樣的狀況。

00:29:07 - 00:29:12
所以當時就有人在解就討論說，面交也不行嗎，就會討論這個東西。

00:29:12 - 00:29:15
所以我以前，有啊，我以前也跟人家在捷運站面交過啊。

00:29:16 - 00:29:18
當時我的想法是，我想到一招啊。

00:29:18 - 00:29:20
不知道如果被捷運站抓到會不會相信,

00:29:21 - 00:29:23
我就想到說啊,那不如被抓到就這樣講,

00:29:23 - 00:29:25
就說啊,我們不是在面交,不是啊,

00:29:26 - 00:29:28
是那個,他那個東西啊,是他要送我的,

00:29:28 - 00:29:29
我來拿禮物。

00:29:30 - 00:29:31
那我為什麼給他錢呢?

00:29:31 - 00:29:36
因為上次吃飯的時候他欠我錢啊,他幫我墊,所以這一次呢,我還他錢這樣。

00:29:36 - 00:29:38
欸如果真的是這樣的話,那是不是就沒有對價?

00:29:39 - 00:29:40
因為它就是兩件事嘛,對不對?

00:29:41 - 00:29:44
對方要送我禮物,啊我還他上次吃飯的錢。

00:29:44 - 00:29:45
這樣就沒有對價啦,

00:29:45 - 00:29:45
懂這個意思吧？

00:29:46 - 00:29:48
只是這樣講，你說捷運站會不會信，這是另外一回事啦。

00:29:48 - 00:29:51
所以我就說這種情況就是我們講沒有對價的情形。

00:29:51 - 00:29:55
好，那我們先來看喔，121條的職務上，

00:29:56 - 00:29:56
受賄罪。

00:29:57 - 00:30:00
這一條，你看到體系圖上面，行為

00:30:00 - 00:30:01
主體的話是公務員或仲裁人，這個沒有疑問。

00:30:02 - 00:30:09
那這一條我們這邊講說呢，要職務上行為，也就是啊，他的職權範圍之內，這個叫做職務上受賄。

00:30:11 - 00:30:18
也就是這個公務員或仲裁人呢，他所答應做的那一件事，確實就是他職務行為的本身，職務行為的本身。

00:30:20 - 00:30:22
這個叫做121，這個叫121。

00:30:22 - 00:30:25
下面這個近期問題，我們最後再回來看。

00:30:27 - 00:30:31
你看那個分則的那個近期問題前面，有一隻聰明小狗。

00:30:31 - 00:30:33
總則的沒有。

00:30:33 - 00:30:33
他們來不及做。

00:30:33 - 00:30:36
分則的話我就請他們加入這一隻聰明的小狗。

00:30:36 - 00:30:40
這個他看起來應該很聰明睿智，對吧？還是你們不覺得？

00:30:42 - 00:30:43
我我是覺得這還蠻可愛的。

00:30:44 - 00:30:44
好。

00:30:46 - 00:30:47
我們來看到第11頁。

00:30:48 - 00:30:49
剛剛那個爭議我們之後再來看，我們來看到第11頁。

00:30:51 - 00:30:53
貪汙犯罪啊，無非就是罰兩邊。

00:30:54 - 00:30:57
第一邊是收錢，收錢的這邊，公務員這邊。

00:30:57 - 00:30:59
來，公務員這邊的行為，他罰什麼呢？

00:31:00 - 00:31:02
要求、期約，還有收受。

00:31:03 - 00:31:03
三擇一哦。

00:31:04 - 00:31:06
要求、期約、收受，三擇一，要求是指公務員開口要。

00:31:10 - 00:31:13
期約是指雙方有強好達成預定，收受的話是。

00:31:15 - 00:31:18
最後啊，真的收了人民的錢，這個叫收受。

00:31:19 - 00:31:23
所以我們講，要求、期約、收受，三擇一，不用真的都有做到第三個，不用喔。

00:31:27 - 00:31:29
三擇一，有做任何一個就會中。

00:31:30 - 00:31:32
所以我講一個虛勢問題。

00:31:32 - 00:31:38
很多柯文哲的支持者說，沒有直接的金流證據，憑什麼說柯文哲有貪汙，這個說法不對。

00:31:39 - 00:31:40
這個說法不對。

00:31:42 - 00:31:45
我純粹從法律上來講，柯文哲貪不貪汙，我當然不知道。

00:31:45 - 00:31:46
我也沒看過卷。

00:31:46 - 00:31:50
但我從法律上來講說這個沒有金流就不算貪汙的說法,當然不對,為什麼?

00:31:51 - 00:31:56
因為金流,他只是有收受的直接證據,可是第一個。

00:31:59 - 00:32:00
從你

00:32:00 - 00:32:01
從程序法的觀點來講,

00:32:01 - 00:32:03
判被告有罪本來就不需要直接證據。

00:32:04 - 00:32:05
這個是常識不用我多說吧。

00:32:05 - 00:32:07
對啊，判有罪本來就不需要直接證據。

00:32:07 - 00:32:08
這是第一個。

00:32:08 - 00:32:09
再來第二個。

00:32:09 - 00:32:11
貪汙犯罪也沒有要真的收受才會成立。

00:32:12 - 00:32:13
有要求或期約也可以成立啊。

00:32:14 - 00:32:15
對啊，沒有金流的話，

00:32:15 - 00:32:15
我就說嘛，

00:32:16 - 00:32:20
沒有金流，那就只是沒有收受的直接證據。

00:32:20 - 00:32:20
就只是這樣而已。

00:32:21 - 00:32:22
但搞不好有間接證據啊。

00:32:23 - 00:32:27
或者如果有其他證據，有證明說他們有到期約的階段，

00:32:28 - 00:32:29
或者有證明說，

00:32:29 - 00:32:30
公務員這方有要求。

00:32:31 - 00:32:32
那還是逃不掉啊,

00:32:32 - 00:32:33
對不對,所以這個請各位記得喔,

00:32:33 - 00:32:34
因為這很多人都會搞錯。

00:32:35 - 00:32:37
甚至很多年前那個張榮味也是啊,

00:32:38 - 00:32:41
張榮味那個時候因為雲林林內焚化爐的弊案要被抓去關。

00:32:42 - 00:32:44
他被抓去關之前，還召開記者會喔，

00:32:45 - 00:32:46
說政府對他司法迫害。

00:32:47 - 00:32:48
他說判決書講得清楚，

00:32:48 - 00:32:50
他就跟廠商講好而已，

00:32:50 - 00:32:51
錢根本沒拿到。

00:32:52 - 00:32:54
他說這樣也算貪汙，司法迫害。

00:32:55 - 00:32:56
這個學過刑法的人就會覺得很可笑。

00:32:57 - 00:32:58
對，他就跟廠商講好的，

00:32:58 - 00:32:59
那不就期約了嗎？

00:33:40 - 00:33:40
對啊。

00:33:41 - 00:33:42
所以我們記得喔，不用真的做到收受，

00:33:42 - 00:33:43
不用喔，

00:33:43 - 00:33:45
有要求就算了，

00:33:45 - 00:33:47
所以講得極端一點喔。

00:33:48 - 00:33:51
假設你的身分證不見，你要去申請補發。

00:33:52 - 00:33:55
結果那個戶政的櫃檯啊，竟然跟你說喔，

00:33:56 - 00:33:56
要補發可以啊，

00:33:57 - 00:33:57
你給我紅包，

00:33:58 - 00:33:58
加菜金，

00:33:59 - 00:33:59
600塊。

00:34:00 - 00:34:03
去，那麼對的就是像期貨恐嚇取財的犯罪，

00:34:03 - 00:34:04
就不是這一條了。

00:34:04 - 00:34:07
好，再來行賄的部分。

00:34:08 - 00:34:09
這個常識跟各位說一下，

00:34:10 - 00:34:12
我們刑法沒有罰121的行賄。

00:34:13 - 00:34:15
知道嗎？刑法沒有罰121的行賄。

00:34:16 - 00:34:17
所以就像我剛剛說的，

00:34:17 - 00:34:20
你要去改名叫鮭魚，戶政機關的人不想幫你做，

00:34:21 - 00:34:26
而你塞了一條鮭魚給戶政機關的人之後，他才幫你改名，

00:34:26 - 00:34:28
而且前提是你改名完全合法喔！

00:34:29 - 00:34:30
你沒有用掉原有的機會喔。

00:34:31 - 00:34:31
來各位,

00:34:31 - 00:34:37
這樣的情況之下,護政機關的人叫121違背,叫121的職務上受賄,這個沒有疑問。

00:34:38 - 00:34:39
那人民這邊呢?

00:34:40 - 00:34:40
人民叫什麼?

00:34:42 - 00:34:45
職務上行賄，你看121是沒有罰的，

00:34:46 - 00:34:46
對不對？121沒有罰。

00:34:47 - 00:34:48
那人民可以怎麼論？

00:34:49 - 00:34:50
你可不可以說教唆受賄？

00:34:51 - 00:34:54
不可以喔，為什麼？因為行賄受賄那個叫對向犯嘛。

00:34:54 - 00:34:57
我們以前講過嘛，對象犯相對的之間不可以論共犯嘛。

00:34:57 - 00:34:58
所以人民這邊怎麼辦？

00:34:59 - 00:35:01
照刑法原本是無罪的喔，但我跟你們講，

00:35:01 - 00:35:03
貪汙治罪條例有罰。

00:35:03 - 00:35:08
所以職務上行賄的部分，它的處罰不在刑法。

00:35:08 - 00:35:13
他涉及貪汙治罪條例第11條的第二項。

00:35:14 - 00:35:16
如果考私律有考到的話，

00:35:16 - 00:35:19
你要寫出來，因為命題大綱是有把這個部分納入的。

00:35:19 - 00:35:22
私律以外的其他考試，不用寫到。

00:35:22 - 00:35:26
但就常識上知道一下，說職務上行賄呢，貪汙治罪條例有罰。

00:35:27 - 00:35:32
那麼行賄的部分也是喔，你看喔，行求、期約還有交付。

00:35:33 - 00:35:37
行求，人民一開口，犯罪就成立了。

00:35:38 - 00:35:42
所以剛剛我講那個例子，雖然是122，但還是一樣適用。

00:35:43 - 00:35:47
被抓到無照的大學生，開口跟警察說，啊警察先生你很辛苦啦，

00:35:48 - 00:35:50
拜託不要開我單，我消夜請你吃啦。

00:35:50 - 00:35:52
就算警察斷然拒絕了,

00:35:53 - 00:35:54
大學生會不會成立犯罪?

00:35:54 - 00:35:56
會耶,這個叫行求耶,知道嗎?

00:35:56 - 00:35:58
好,啊其約一樣,雙方講好。

00:35:58 - 00:36:00
再來第三個叫做交

00:36:00 - 00:36:00
交付。

00:36:01 - 00:36:01
好,

00:36:02 - 00:36:04
這裡會有疑問的是說,

00:36:04 - 00:36:05
什麼叫交付?

00:36:06 - 00:36:08
我們講,因為交付它接在契約後面,

00:36:09 - 00:36:10
你看嘛，請求契約交付，

00:36:11 - 00:36:12
我剛講契約是什麼意思？

00:36:13 - 00:36:15
雙方講好，意思表示合致，

00:36:15 - 00:36:15
那個叫契約。

00:36:16 - 00:36:19
那既然交付它接在契約後面，

00:36:19 - 00:36:20
那代表什麼呢？

00:36:21 - 00:36:24
交付也不能只是外觀上的動作而已，

00:36:25 - 00:36:26
要雙方有意思表示合致，

00:36:27 - 00:36:27
這樣才可以喔。

00:36:28 - 00:36:31
所以如果說啊，人民要行賄公務員，

00:36:31 - 00:36:32
公務員拒收

00:36:33 - 00:36:36
結果人民一塞，走那個人就跑了

00:36:36 - 00:36:38
公務員想還還不了

00:36:38 - 00:36:39
因為那個人跑了。

00:36:40 - 00:36:41
這個時候人民論什麼？

00:36:41 - 00:36:42
只能論行求哦。

00:36:43 - 00:36:46
雖然有一個交付的外觀,但公務員沒有跟他合意,

00:36:46 - 00:36:47
那個不會叫交付哦,

00:36:47 - 00:36:48
那隻能論行求啊,

00:36:48 - 00:36:49
這以前考試有考過哦。

00:36:50 - 00:36:51
好,

00:36:52 - 00:36:53
接下來,

00:36:53 - 00:36:53
第12頁,

00:36:53 - 00:36:55
我們來看到對價關係。

00:37:21 - 00:37:23
好，我們來看到對價關係的部分。

00:37:23 - 00:37:24
那我們講，

00:37:24 - 00:37:25
對價關係是指什麼呢？

00:37:26 - 00:37:28
黑板上寫的，這兩者之間互為交換。

00:37:29 - 00:37:31
人民給賄賂或不正利益，

00:37:31 - 00:37:34
為的是要換公務員的職務或違背職務的行為。

00:37:34 - 00:37:36
公務員做這個行為，

00:37:36 - 00:37:39
他也是為了要換取人民手中的好處，

00:37:39 - 00:37:40
這個叫做對價關係。

00:37:41 - 00:37:42
提醒各位，

00:37:42 - 00:37:43
這個字啊，

00:37:43 - 00:37:46
雖然國考不會考你讀音,

00:37:46 - 00:37:48
但常識上跟你們說這個字念「路」，

00:37:48 - 00:37:49
他不念「落」，

00:37:49 - 00:37:49
知道嗎？

00:37:50 - 00:37:51
他念「路」。

00:37:51 - 00:37:52
賄賂，你不要講賄落，

00:37:52 - 00:37:53
沒有這個讀音。

00:37:54 - 00:37:55
這我印象很深刻。

00:37:55 - 00:37:58
我高中國文老師啊，高一下的時候老師說，

00:37:58 - 00:38:00
這個字你敢在考卷裡

00:38:00 - 00:38:02
上學路，我絕對把你當掉。

00:38:02 - 00:38:02
我還記得，

00:38:03 - 00:38:05
我高一下國文我沒有被當，

00:38:05 - 00:38:06
所以我記得，他念路，

00:38:06 - 00:38:06
他不念落。

00:38:07 - 00:38:09
好，這個叫對價關係。

00:38:10 - 00:38:13
所以對價關係呢，就是指兩者互為交換。

00:38:14 - 00:38:17
所以啊，我們常講，有沒有對價關係，

00:38:17 - 00:38:20
經常是一種事實認定的問題。

00:38:21 - 00:38:23
其實這個東西考試不太會考，你觀念上知道就好。

00:38:23 - 00:38:26
因為有太多事實認定的模糊地帶。

00:38:27 - 00:38:28
我只能這樣說啦,

00:38:29 - 00:38:33
當人民這邊給的賄賂,它的金額越高,

00:38:34 - 00:38:39
他給的時點越不符合一般的社交禮俗的話,

00:38:39 - 00:38:42
越容易被認定有對價關係。

00:38:43 - 00:38:44
這是我們的參考因素，知道嗎？

00:38:44 - 00:38:46
通常那個正理的金額越高，

00:38:47 - 00:38:51
給的時間點越奇怪，越不符合一般的社交禮俗的話，

00:38:51 - 00:38:53
越容易被認為有對價關係。

00:38:54 - 00:38:55
所以舉個例來說，

00:38:56 - 00:38:59
那個很多那種合法八大場所的業者

00:39:00 - 00:39:01
他們可能會定期

00:39:02 - 00:39:07
送給派出所，送給那個轄區派出所的所長一些年節禮品。

00:39:08 - 00:39:09
因為那些場所

00:39:09 - 00:39:13
可能經常會惹事生非，經常需要警察來處理。

00:39:13 - 00:39:15
那那些業者有些時候也是覺得對警察不好意思啦,

00:39:15 - 00:39:17
我們的客人一直鬧事這樣,

00:39:17 - 00:39:20
所以呢,他們可能有的時候啊,會送警察一些禮品。

00:39:20 - 00:39:23
假設是在傳統會送禮的一些年節,

00:39:24 - 00:39:25
過年,

00:39:26 - 00:39:26
中秋

00:39:27 - 00:39:27
端午

00:39:28 - 00:39:30
如果是在這種傳統會送禮的年節

00:39:31 - 00:39:33
送警察什麼人參禮盒啊

00:39:33 - 00:39:34
或者是什麼

00:39:35 - 00:39:37
這個，會送什麼東西啊？

00:39:37 - 00:39:38
人參禮盒？

00:39:38 - 00:39:38
或送什麼？

00:39:39 - 00:39:40
送他送警局一隻烤乳豬，

00:39:40 - 00:39:41
說我們來夾菜這樣？

00:39:42 - 00:39:42
這個還好,

00:39:43 - 00:39:44
一般送禮的節慶嘛。

00:39:45 - 00:39:45
然後,

00:39:46 - 00:39:49
如果送的東西不是什麼太奇怪的東西,

00:39:50 - 00:39:52
對啊，就送你什麼人參禮盒、燕窩禮盒之類的。

00:39:52 - 00:39:53
這個就還好。

00:39:54 - 00:39:55
可是相對的，

00:39:55 - 00:39:58
如果是這個八大場所的業者，

00:39:58 - 00:39:59
他選

00:40:00 - 00:40:06
在那個iPhone剛上市的時候，就買一隻最貴的iPhone送給派出所的所長。

00:40:07 - 00:40:08
這個就會有問題喔。

00:40:09 - 00:40:11
因為正常送禮不會送那麼貴的東西嘛。

00:40:12 - 00:40:14
而且你沒事送人家這個東西幹什麼對不對？

00:40:14 - 00:40:18
這種情況呢，就有可能會被認為有對價關係。

00:40:18 - 00:40:20
所以我講，他就是事實認定的問題了。

00:40:20 - 00:40:28
通常來說，越貴重的東西，送的時間越奇怪，越不符合一般的社交禮儀，越會被認為具有對價關係，這是一個基本的基準。

00:40:30 - 00:40:33
當然食物上還有一些廉政的法規。

00:40:33 - 00:40:34
但這個我就不細說了。

00:40:34 - 00:40:36
反之基本的原則大概是這個樣子。

00:40:37 - 00:40:43
那當然啦，剛剛我講送iPhone這個例子,有些同學會想說，那可是真的有交換什麼東西嗎?

00:40:44 - 00:40:46
所以這個就是我課本上面後面所說的。

00:40:47 - 00:40:51
所謂的對價關係啊，不見得要具體指明是哪一個事件。

00:40:52 - 00:40:53
不見得喔。

00:40:54 - 00:40:59
如果人民給公務員紅包說拜託，紅包給你，你讓我這個土地可以開發。

00:40:59 - 00:41:02
紅包給你，你不要拆我家違建。

00:41:02 - 00:41:03
這是明確的對價沒有錯。

00:41:04 - 00:41:09
那如果是舞廳的業者，送給派出所的所長一隻最新的iPhone。

00:41:11 - 00:41:11
他也沒說要幹嘛。

00:41:12 - 00:41:13
所長也收了。

00:41:13 - 00:41:14
你說這個算對價。

00:41:15 - 00:41:16
學者認為算，為什麼？

00:41:17 - 00:41:21
因為從一般的社交日常來講，送那麼貴的東西給對方，

00:41:22 - 00:41:23
通常應該不會是無償贊助吧。

00:41:24 - 00:41:25
對啊，你對他那麼好幹嘛？

00:41:26 - 00:41:29
對啊，又不是說要去追求異性或什麼的。

00:41:29 - 00:41:33
對啊，除非對其中一方對他方有什麼仰慕之情要追求，那個例外。

00:41:33 - 00:41:36
不然的話，對啊，你沒事送人家那麼好的東西幹嘛？

00:41:36 - 00:41:37
送的人一定會想嘛。

00:41:38 - 00:41:40
我拿這個東西拿到，點你，你以後要聽我的話嘛。

00:41:40 - 00:41:42
那收的人是不是有這樣的默契？

00:41:42 - 00:41:44
這麼貴的東西,好好好,我收,我以後對你好一點。

00:41:45 - 00:41:46
一定會有這樣的默契,對不對？

00:41:47 - 00:41:49
所以在這樣的情況之下,有沒有對價關係？

00:41:49 - 00:41:50
有喔,知道嗎？

00:41:50 - 00:41:54
只要給的一方跟收的一方,兩方都有這個默契。

00:41:54 - 00:41:57
覺得說，我不是白給的，我也不是白收的。

00:41:58 - 00:42:00
雙方都有這個默契在的話，就

00:42:00 - 00:42:01
就可以認為具有對價關係，

00:42:01 - 00:42:05
所以對價關係不需要具體指明是哪一件事，

00:42:05 - 00:42:07
不用，學理上的看法是還蠻寬鬆的。

00:42:09 - 00:42:12
好，所以這個是我們講對價關係的概念。

00:42:12 - 00:42:15
所以有的時候啊，有一些政治人物他們涉貪，

00:42:15 - 00:42:18
他們有的時候會抗辯說，這個叫政治獻金，

00:42:18 - 00:42:19
你知道為什麼嗎？

00:42:19 - 00:42:21
因為至少在法律上來說啦，

00:42:21 - 00:42:23
政治獻金就是一種無償贊助的概念。

00:42:24 - 00:42:25
我欣賞你。

00:42:25 - 00:42:28
我欣賞這個政黨，所以我把錢捐給你們。

00:42:28 - 00:42:30
它就是這樣的概念，不求回報。

00:42:30 - 00:42:31
這個叫政治獻金。

00:42:31 - 00:42:34
所以有的時候,有些政治人物會講說,這是政治獻金,

00:42:35 - 00:42:37
他的理由就是要把對價關係否認掉。

00:42:37 - 00:42:40
但當然啦,能不能否定得掉,

00:42:40 - 00:42:41
那個另當別論,

00:42:41 - 00:42:43
那個另當別論,因為那個是事實認定的問題。

00:42:44 - 00:42:45
其實對價關係這種東西，

00:42:45 - 00:42:48
我舉一個更簡單、同學一定聽過的例子：

00:42:48 - 00:42:49
賄選的犯罪。

00:42:50 - 00:42:53
就是在賄選的犯罪當中，你們有沒有聽過一個精準的說法，就是說

00:42:54 - 00:42:58
候選人所送民眾的贈品，如果單件沒有超過

00:42:58 - 00:42:59
好像是50塊對不對？

00:42:59 - 00:43:01
如果沒有50塊還是30塊？

00:43:01 - 00:43:03
好像是220嗎？還是多少？

00:43:03 - 00:43:07
反正就是它有一個數字啦，沒有超過那個數字的話，就不能認為是賄選。

00:43:08 - 00:43:14
那個其實就是檢察機關他們所發布的一個對價關係認定的參考基準。

00:43:14 - 00:43:15
就那個意思。

00:43:15 - 00:43:18
當然到會選的範疇我會說啦,那只是參考,

00:43:18 - 00:43:20
因為那是20幾年前的基準。

00:43:21 - 00:43:23
對啊,20幾年前,那個是90年代目前的基準。

00:43:24 - 00:43:27
那個時候國中的一個便當50塊,

00:43:27 - 00:43:29
有飯有菜有肉。

00:43:29 - 00:43:32
現在50塊如果能買到這種便當，你應該也不敢吃吧。

00:43:33 - 00:43:34
那那是什麼肉啊，老鼠肉喔？

00:43:35 - 00:43:37
對不對？所以物價真的變太多了啦。

00:43:37 - 00:43:38
所以那個是當時的基準。

00:43:38 - 00:43:40
知道嗎,所以它是一個參考因素。

00:43:41 - 00:43:43
好,所以這個是我們講,對價關係的部分。

00:43:44 - 00:43:50
那麼第14頁這邊有講到,貪汙犯罪的課題叫做賄賂或不正利益,

00:43:50 - 00:43:56
所以呢,一切的金錢或者是可以轉換成金錢的利益,

00:43:56 - 00:43:57
全部都是哦。

00:43:58 - 00:43:59
不見得要是現金。

00:44:00 - 00:44:04
所以，這個貪汙犯罪在實務上有非常多的不同的態樣啦。

00:44:04 - 00:44:07
除了給錢或者是給一些有體財產之外，

00:44:07 - 00:44:11
還有一些其他的態樣啊，比如說，建商

00:44:11 - 00:44:15
跟那個政府掌管建管的機關。

00:44:15 - 00:44:16
就是跟他們講好,

00:44:17 - 00:44:19
說這件你給我放水,

00:44:19 - 00:44:22
啊然後,我們在你們這個縣市哪一個案子,

00:44:23 - 00:44:25
你這個局長你要買房子嘛,對不對?

00:44:25 - 00:44:27
這一戶,用破盤價賣給你。

00:44:28 - 00:44:31
對啊,就是很明顯低於區域行情的那個價格,

00:44:31 - 00:44:32
正常根本就買不到的,

00:44:33 - 00:44:34
用這個價錢賣過去。

00:44:34 - 00:44:36
這可不可以算是一種賄賂?

00:44:36 - 00:44:36
可以啊。

00:44:37 - 00:44:37
對不對？

00:44:37 - 00:44:39
減少應支出的債務啊,

00:44:39 - 00:44:42
或者比如說，建商說這個房子我租給你，

00:44:42 - 00:44:45
但是那個租金顯然低於行情，

00:44:45 - 00:44:45
可以啊。

00:44:45 - 00:44:46
這也可以算啊,

00:44:46 - 00:44:47
所以不見得是要有實質財產。

00:44:48 - 00:44:49
OK,

00:44:49 - 00:44:51
所以這個是我們講，貪汙犯罪它的結構，

00:44:51 - 00:44:52
121大概是這樣子。

00:44:53 - 00:44:55
那，來，我們這邊啊，來看一個爭議問題，

00:44:55 - 00:44:56
第七頁下面。

00:44:58 - 00:45:02
所謂職務上行為，我們要以法定職權為限嗎？

00:45:03 - 00:45:07
還是那種具有實質影響力的事，也算呢？

00:45:07 - 00:45:08
來看到第七頁下面這邊。

00:45:29 - 00:45:31
好，第七頁下面這裡，我們來看一下。

00:45:31 - 00:45:34
關於職務上的行為。

00:45:35 - 00:45:38
第七頁這邊我們講，什麼叫做職務上？

00:45:38 - 00:45:42
下面這個問題，職務上行為有沒有限於法定職務權限？

00:45:42 - 00:45:47
這個東西啊，是大概前幾年的大法庭裁定。

00:45:47 - 00:45:52
那麼在十幾年前,就是那個陳水扁剛下臺,他涉貪的時候,

00:45:52 - 00:45:54
這個問題呢,也還滿紅的。

00:45:55 - 00:45:56
再說啊,所謂的職務上行為,

00:45:56 - 00:45:58
除了法定職權之外,

00:45:58 - 00:46:00
有包括這一種

00:46:00 - 00:46:01
直指影響力，

00:46:01 - 00:46:05
或者是職務上有密切關聯性的事項嗎？

00:46:06 - 00:46:07
在問這個東西喔。

00:46:08 - 00:46:09
我先跟各位講，

00:46:09 - 00:46:09
這個是法律爭議。

00:46:10 - 00:46:11
這個不是政治問題。

00:46:12 - 00:46:13
很多人會覺得說這是政治問題，

00:46:13 - 00:46:14
沒有沒有，這是法律爭議，

00:46:14 - 00:46:15
這個在日本爭執了100多年了。

00:46:17 - 00:46:18
這問題是這樣喔。

00:46:18 - 00:46:19
好，我舉個例子。

00:46:20 - 00:46:25
這個問題在日本啊，當初有一個很有名的案子叫做洛克希德事件。

00:46:26 - 00:46:28
就是你問留日的刑法老師，他們絕對聽過，

00:46:28 - 00:46:30
叫洛克希德事件。

00:46:30 - 00:46:32
這件事情是這樣子，就是

00:46:33 - 00:46:36
日本有一家航空公司叫做全日空，同學應該聽過吧？

00:46:36 - 00:46:37
ANA

00:46:37 - 00:46:40
那個藍色的機尾，ANA全日空。

00:46:40 - 00:46:43
全日空在1970年代的時候，他們要買飛機。

00:46:44 - 00:46:47
他們原本要買的是道格拉斯的飛機。

00:46:47 - 00:46:52
而道格拉斯的競爭對手洛克希德，他們也有類似的飛機想賣給全日空。

00:46:52 - 00:46:56
於是，洛克希德公司他們就派人去日本，

00:46:56 - 00:47:00
行賄當時的日本首相田中角榮還有一些內閣官員，

00:47:00 - 00:47:01
希望他們跟全日空施壓，

00:47:02 - 00:47:05
要全日空買洛克希德的飛機。

00:47:05 - 00:47:06
後來日本首相真的收錢欸,

00:47:07 - 00:47:08
真的去施壓欸。

00:47:08 - 00:47:11
全日空後來就真的買了一批洛克希德的飛機回來,

00:47:11 - 00:47:13
那個叫做洛克希德事件。

00:47:14 - 00:47:15
這個事情是這樣啦,

00:47:16 - 00:47:17
就你們想喔,

00:47:17 - 00:47:19
假設換到臺灣呢？

00:47:20 - 00:47:21
對啊，假設換到臺灣呢？

00:47:21 - 00:47:22
我們以臺灣的版本為例。

00:47:23 - 00:47:25
假設我們的民航局長,

00:47:26 - 00:47:29
收了美國波音公司的錢,

00:47:30 - 00:47:32
然後民航局長去跟新宇航空施壓,

00:47:33 - 00:47:36
要新宇航空不要買空中巴士，以後改買波音787。

00:47:37 - 00:47:41
這樣的話，我們的民航局長算不算職務上收賄？

00:47:42 - 00:47:43
這個問題在哪裡？

00:47:44 - 00:47:44
你想喔,

00:47:45 - 00:47:48
民營的航空公司要買什麼飛機,

00:47:49 - 00:47:51
民航局長應該不會有介入的法律權限。

00:47:53 - 00:47:57
那民航局長給私人航空公司建議說,你要買什麼飛機,

00:47:58 - 00:47:59
在法律上來說,航空公司

00:48:00 - 00:48:00
你沒有義務要接受嘛，對不對？

00:48:02 - 00:48:06
所以你要說這個公務員他職務上受賄嗎？

00:48:06 - 00:48:07
是不是覺得怪怪的？

00:48:07 - 00:48:09
那不是他法定職權啊，對不對？

00:48:10 - 00:48:11
可是相對來說哈

00:48:12 - 00:48:13
相對來講

00:48:14 - 00:48:16
你要說從另外一個角度來說啦

00:48:16 - 00:48:19
啊可是民航局長去跟航空公司施壓

00:48:21 - 00:48:22
那個講話應該是有影響力的吧

00:48:23 - 00:48:24
對啊，你想嘛

00:48:25 - 00:48:27
我去跟張國偉講

00:48:27 - 00:48:29
說啊，那個張董啊

00:48:30 - 00:48:32
不要再買空中巴士了，改買波音吧

00:48:32 - 00:48:33
那張董一定不會理我嘛

00:48:34 - 00:48:36
但如果是民航局長去講呢

00:48:37 - 00:48:38
哎,分量就不一樣啦

00:48:39 - 00:48:44
因為董事長可能擔心說,民航局長來跟我施壓,那,那我不聽他的話會不會怎麼樣?

00:48:44 - 00:48:45
會有這個顧慮嘛,對不對?

00:48:46 - 00:48:47
所以你說有沒有實質影響力,哎,有哎

00:48:48 - 00:48:49
所以我們這裡就會問哈

00:48:49 - 00:48:52
如果公務員是就這一種非法定職權

00:48:53 - 00:48:56
但是有實質影響力的事項受賄

00:48:56 - 00:48:57
這樣的情況

00:48:58 - 00:49:02
可以算是職務上受賄嗎?

00:49:02 - 00:49:03
這個就是一個例子

00:49:03 - 00:49:05
當然日常生活當中類似案例還有很多

00:49:06 - 00:49:07
比如說哈

00:49:08 - 00:49:12
議員他收民眾的紅包去喬事情

00:49:13 - 00:49:14
這個更常見

00:49:15 - 00:49:15
我們這樣說啦

00:49:16 - 00:49:20
議員如果單純去幫人民喬事情

00:49:20 - 00:49:21
那沒有犯法

00:49:21 - 00:49:24
就議員單純的關說本身，那個通常來說是沒有犯法

00:49:25 - 00:49:28
因為議員如果單純關說就有犯法的話，那

00:49:28 - 00:49:31
那全臺灣的議員大概有八成都會被抓去關

00:49:32 - 00:49:34
在我們臺灣的地方政治當中，議員的功能不就是這個嗎？

00:49:35 - 00:49:36
關說喬事情，對啊。

00:49:36 - 00:49:37
這個就臺灣版的地方自治吧，就這樣子啊。

00:49:38 - 00:49:40
所以其實，如果議員只是單純的去喬事情，OK。

00:49:44 - 00:49:44
這個不會怎麼樣。

00:49:45 - 00:49:48
就像比如說可能，比如說哈

00:49:48 - 00:49:51
公立高中的公立學校的分班

00:49:52 - 00:49:55
可能有家長他的小孩想上一間公立學校

00:49:55 - 00:49:59
啊家長希望自己的小孩可以被某個老師帶到

00:50:00 - 00:50:02
那可是家長不認識學校註冊組的人啊，所以家長就透過議員，請議員去喬，然後議員去找校長，校長再跟註冊組長講，假設這樣，這個ok啊，雖然可能在道德上有些問題，但法律上沒有介入啊。

00:50:15 - 00:50:19
可是如果議員是收了家長的錢之後，去喬這件事，這一樣是一二一的問題。

00:50:22 - 00:50:23
來兩個方面哈，第一個。

00:50:25 - 00:50:26
學校怎麼分班？

00:50:27 - 00:50:29
這應該不是議員的法定職權。

00:50:30 - 00:50:31
對吧，在法律上不幹預的事嘛。

00:50:32 - 00:50:35
可是議員對這件事有沒有職務上的影響力？

00:50:36 - 00:50:36
有啊。

00:50:37 - 00:50:42
因為公立學校，他也等於也是行政機關的一環嘛。

00:50:42 - 00:50:46
那議員等於是另外一個立法機關嘛，他們有一種相互制衡的關係嘛。

00:50:46 - 00:50:49
所以議員對學校有啊，有間接的影響力啊。

00:50:49 - 00:50:52
所以在這種情況之下，算不算是職務上受賄呢？

00:50:52 - 00:50:53
這個就會有一些疑問了。

00:50:53 - 00:50:58
於是我們來看到括號二正反意見的部分。

00:50:59 - 00:51:00
先看學員。

00:51:00 - 00:51:00
說好了啦。

00:51:01 - 00:51:03
學者對這個問題，大概分兩說。

00:51:04 - 00:51:07
第一個叫做法定職權說。

00:51:08 - 00:51:11
而第二個呢，叫做實質影響力說。

00:51:11 - 00:51:12
大概有這兩種不同的說法。

00:51:13 - 00:51:15
首先，第一個法定職權說，這個是比較嚴格的。

00:51:16 - 00:51:19
他認為所謂的職務上行為呢，專以法定職權為限。

00:51:22 - 00:51:25
所以非法定職權所為規定到的事項，通通都不算職務上行為。

00:51:25 - 00:51:26
這是法定權說。

00:51:30 - 00:51:31
採這說的理由是什麼呢？

00:51:33 - 00:51:35
這個像以前黃榮堅老師退休寫的一篇文章。

00:51:36 - 00:51:38
他說，他說從貪汙治罪條例來看。

00:51:39 - 00:51:43
貪汙治罪條例的職務上受賄在五條一項三款。

00:51:44 - 00:51:45
那黃老師就發現了一件事。

00:51:46 - 00:51:49
在五條一項三款的上面是五條一項二款，那個條文叫做

00:51:51 - 00:51:55
利用職務上機會詐取財物罪。

00:51:56 - 00:51:57
那黃老師說你看

00:51:57 - 00:52:00
第二款他寫職務上機會。

00:52:00 - 00:52:03
第三款，他說是職務上行為。

00:52:03 - 00:52:12
那假設第三款的職務上行為，我們也可以擴大解釋成包括一切職務上的影響力的話，那立法者分職務上機會跟職務上行為幹什麼？

00:52:15 - 00:52:17
那兩個不就變得一樣的嗎，對不對？

00:52:17 - 00:52:22
立法者規定在同一個條文的不同款式，他規定的不同態樣，代表這兩個是不同的嘛。

00:52:22 - 00:52:28
所以學界認為說，基於這樣的解釋，所以所謂的職務上行為呢，當然以法定職權為限，這個是

00:52:30 - 00:52:32
括號一的這種說法。

00:52:32 - 00:52:33
進而會認為說呢，

00:52:33 - 00:52:36
把職務上行為解釋成包括這種有實質影響力啊，

00:52:36 - 00:52:39
或者是這種與職務上密切關聯性的事項啊，

00:52:39 - 00:52:41
這樣的解釋可能會抵觸法條的文義，

00:52:41 - 00:52:43
這個是說，將影響，

00:52:43 - 00:52:44
這個叫法定說。

00:52:47 - 00:52:50
而第二說，我們叫它實質影響力說。

00:52:51 - 00:52:56
這一說是一個比較寬鬆的說法，這也是目前的學說跟食物比較佔主流的說法。

00:52:56 - 00:53:02
實質影響力說會覺得說，法定職權的說法不切實際。

00:53:02 - 00:53:03
怎麼說呢？

00:53:04 - 00:53:12
因為你要想啊，公務員實際上會做的事，真的不見得每一件事都能找得到具體的法律明文。

00:53:13 - 00:53:21
好，比如說你講警察好了，警察在做的事，如果是犯罪偵查那些要強制處分的一些的話，那個刑訴找得到規定沒有錯。

00:53:21 - 00:53:24
可是警察也有做內情的啊。

00:53:24 - 00:53:24
管文書啊什麼的。

00:53:24 - 00:53:27
像那些警察來做的事,法律真的找得到,對不對?

00:53:27 - 00:53:29
所以這個是一個問題啊,採這一說

00:53:29 - 00:53:31
可能會造成法律漏洞。

00:53:32 - 00:53:34
那麼除此之外,還有一個問題喔。

00:53:35 - 00:53:38
我們的法條,他只寫植物上行為。

00:53:39 - 00:53:40
他就沒有寫法定啊。

00:53:41 - 00:53:44
對啊,所以有學覺得說,你不用去做解釋服嘛。

00:53:45 - 00:53:48
條文只寫植物上行為,他又沒有寫法定。

00:53:48 - 00:53:55
那從語意上來說的話,一切公務員本於植物,事實上所在從事的事項。

00:53:56 - 00:53:58
那不都是植物上行為嗎,對不對?

00:53:59 - 00:54:00
所以像吳林

00:54:00 - 00:54:01
廖中老師都持這樣的看法,

00:54:01 - 00:54:02
他說條文也沒有寫法定啊。

00:54:03 - 00:54:06
那從文藝上來說，凡是公務員本於職務，

00:54:06 - 00:54:07
所從事的一切事務，

00:54:08 - 00:54:09
不管是不是法定職權，

00:54:09 - 00:54:11
那語意上你叫他職務上行為，

00:54:11 - 00:54:13
那不是都說得過去嗎？

00:54:13 - 00:54:13
對不對？

00:54:14 - 00:54:15
所以也有學者認為說，

00:54:15 - 00:54:17
職務上行為不以法定為限。

00:54:17 - 00:54:19
一切本於職務，

00:54:19 - 00:54:20
事實上所從事的事項。

00:54:21 - 00:54:24
通通都叫做職務上行為，

00:54:24 - 00:54:26
這個叫做實質影響力說。

00:54:27 - 00:54:28
那當然，後面也有強調，

00:54:29 - 00:54:31
所謂的實質影響力啊，

00:54:31 - 00:54:33
並不是漫無邊際。

00:54:34 - 00:54:35
那個實質影響力也要怎麼樣？

00:54:36 - 00:54:38
本於職務的影響力，

00:54:39 - 00:54:39
那才算喔。

00:54:40 - 00:54:42
並不是一切事實上的影響力都算，

00:54:42 - 00:54:43
不是喔。

00:54:43 - 00:54:45
要本於職務的影響力才算喔。

00:54:46 - 00:54:47
好，我們食物見解啊，

00:54:48 - 00:54:49
大致上也採了這一說。

00:54:50 - 00:54:52
我們來看到第八頁這個大法庭裁定，

00:54:52 - 00:54:53
前年的這一則裁定。

00:54:53 - 00:54:54
我們來看一下。

00:55:16 - 00:55:17
好，你看這個大法庭裁定喔，

00:55:17 - 00:55:18
他怎麼講喔。

00:55:21 - 00:55:22
他說啊，

00:55:22 - 00:55:24
民意代表受託在議場外，

00:55:25 - 00:55:31
對行政機關或公營事業的人為關說請託或施壓等行為,

00:55:32 - 00:55:33
來你先把第一個圈起來,

00:55:33 - 00:55:36
行政機關或公營事業。

00:55:37 - 00:55:38
這是第一個喔。

00:55:39 - 00:55:40
關說請託或施壓,

00:55:41 - 00:55:44
實質上是運用他職務或身分的影響力,

00:55:44 - 00:55:47
使該管承辦人員為一定行為或不行為,

00:55:48 - 00:55:48
然後我,

00:55:48 - 00:55:49
來，第二個圈起來。

00:55:50 - 00:55:53
形式上具有公務活動的性質,

00:55:54 - 00:55:55
就跟職務具有明顯的關聯性，

00:55:56 - 00:55:59
該當113的職務上受賄行為。

00:56:00 - 00:56:01
看到貪汙治罪條例不用怕，

00:56:02 - 00:56:05
貪汙治罪條例513就是刑法121，

00:56:05 - 00:56:08
一模一樣的構成要件，只是刑度變重而已。

00:56:09 - 00:56:11
好，所以剛剛有同學圈的兩個東西，

00:56:12 - 00:56:15
第一個是它的施壓對象有限制，

00:56:15 - 00:56:19
要以什麼呢？行政機關或公營事業，

00:56:20 - 00:56:21
以這兩者為限，

00:56:22 - 00:56:23
啊然後還要怎麼樣？

00:56:24 - 00:56:26
具有公務活動的性質。

00:56:28 - 00:56:29
實質上具有公務活動的性質，

00:56:29 - 00:56:30
為什麼要加這個要件？

00:56:31 - 00:56:32
為什麼要同學圈這個東西？

00:56:33 - 00:56:34
這就是食物的線索啦！

00:56:34 - 00:56:42
他在跟你講所謂的實質影響力，並不是一切的影響力通通都算，

00:56:42 - 00:56:43
不是喔，

00:56:44 - 00:56:48
而是以什麼為限？職務上的影響力，這才算，

00:56:49 - 00:56:50
職務上的影響力才算。

00:56:50 - 00:56:53
所以來我舉幾個例子，跟同學講什麼叫職務上的影響力。

00:56:55 - 00:56:59
好，欸，比如說，同學來報這個補習班的課程，

00:56:59 - 00:57:02
啊如果你報了之後，覺得後悔，

00:57:03 - 00:57:06
你就想說奇怪，報這個律師司法官的課，

00:57:06 - 00:57:09
為什麼這些老師全部都是男老師？

00:57:09 - 00:57:12
有這個男同學比較豬哥想看漂亮的女老師。

00:57:12 - 00:57:14
奇怪為什麼司律都沒有女老師?

00:57:15 - 00:57:16
對,其實我也不知道。

00:57:17 - 00:57:20
我們補習班在錄用老師應該是不會有這種性別歧視的啦,

00:57:20 - 00:57:22
但是為什麼沒有女老師,說真的我也不知道。

00:57:22 - 00:57:27
每次我們老師間的聚餐啊,就很像那種退伍軍人的聚餐一樣,就是說都男的,我不知道為什麼。

00:57:29 - 00:57:29
好來，

00:57:30 - 00:57:34
如果，有豬哥男同學報了覺得後悔，奇怪，沒有女老師可以看，

00:57:35 - 00:57:35
說要退費。

00:57:36 - 00:57:38
那補習班可能說好啊，你要退可以啊，我們就照契約來嘛，

00:57:39 - 00:57:41
看課程開始多久嘛，我們比例退給你嘛。

00:57:42 - 00:57:43
結果同學說他要全退

00:57:44 - 00:57:45
補習班不會接受啊。

00:57:45 - 00:57:46
結果他找議員來施壓

00:57:47 - 00:57:52
還跟議員說你來幫我協調退費，如果成功的話，我請你吃那個高檔日本料理。

00:57:53 - 00:57:55
來，假設議員真的來協調成功了

00:57:55 - 00:58:00
這樣的話這個議員可以說是就實質影響力的事項受賄而成立。

00:58:00 - 00:58:00
一嗎?

00:58:01 - 00:58:01
不會。

00:58:02 - 00:58:02
不會,

00:58:02 - 00:58:03
為什麼?

00:58:04 - 00:58:05
因為我們說啊,

00:58:06 - 00:58:07
就主文,

00:58:07 - 00:58:09
就這個裁定主文來講，他講什麼？

00:58:12 - 00:58:13
他有限制喔，

00:58:13 - 00:58:15
對誰？行政機關或公營事業。

00:58:16 - 00:58:19
所以排除掉了一般的私人或團體。

00:58:20 - 00:58:23
就排除掉了一般的私人或民間團體。

00:58:23 - 00:58:23
為什麼？

00:58:24 - 00:58:26
因為議員或公務員，

00:58:27 - 00:58:29
我們就講議員好了，民意代表。

00:58:29 - 00:58:33
因為民意代表對一般的私人或團體沒有職務上的影響力啊。

00:58:34 - 00:58:36
我們又不受民代的監督或管轄，對吧？

00:58:37 - 00:58:41
因為行政機關的話，我們講地方三權，地方的權力分立嘛。

00:58:42 - 00:58:43
議員他們是立法嘛。

00:58:43 - 00:58:45
他跟行政是相互制衡的關係嘛，對不對？

00:58:46 - 00:58:49
如果行政機關不聽他的話，他可能去砍行政部門的預算。

00:58:50 - 00:58:50
這可以理解吧，

00:58:50 - 00:58:51
對不對？

00:58:51 - 00:58:52
所以這個有職務上影響力啊。

00:58:53 - 00:58:55
那公營事業的話其實也是類似的概念。

00:58:55 - 00:58:58
所以議員對這兩個東西確實有本於職務的影響力，沒有錯。

00:58:59 - 00:59:18
可是對我們一般的

00:59:18 - 00:59:41
私人、個人或團體呢？

00:59:42 - 00:59:44
我們不聽議員的話，他職務上能拿我們怎麼樣？

00:59:45 - 00:59:46
不能怎麼樣嘛，

00:59:46 - 00:59:46
對不對？

00:59:46 - 00:59:50
所以一般的私人呢,就不在這個對象之內,因為沒有職務上的影響力。

00:59:51 - 00:59:56
同樣的,他後面講,形式上要具有公務活動的性質。

00:59:57 - 00:59:59
我跟你們講,議員喬事情都怎麼做。

00:59:59 - 01:00:00
我有參與過這種事情。

01:00:00 - 01:00:00
為什麼要把游泳池停掉？

01:00:01 - 01:00:06
我覺得一樣很白痴啊，因為他把游泳池停掉，然後呢，他覺得管理費不會變少。

01:00:06 - 01:00:08
我不懂那時候在想什麼，反正後來就是

01:00:09 - 01:00:11
事情搞得很麻煩啦。

01:00:11 - 01:00:14
所以後來我們就是有請議員去做協調這樣。

01:00:14 - 01:00:16
然後他們議員協調方式很簡單。

01:00:17 - 01:00:19
就是由議員行文給建管機關。

01:00:19 - 01:00:22
然後呢,去市府那邊召開協調會。

01:00:23 - 01:00:26
你以後聽到協調會就知道這個叫喬事情，說穿了，一定是

01:00:27 - 01:00:27
就開協調會。

01:00:28 - 01:00:34
所以會有議員跟輔助助理,他們會穿著背心,議員某某某,輔助助理某某某。

01:00:34 - 01:00:42
就會呢,去行政機關,跟那些科長啊,或者是什麼什麼,就是有個長字輩的啦,就跟他們講講說,這件可不可以延後啊,什麼的。

01:00:43 - 01:00:44
但後來講這件事情。

01:00:45 - 01:00:45
那你想喔。

01:00:46 - 01:00:48
議員行文給行政機關。

01:00:48 - 01:00:52
然後接著由議員帶著他的助理,穿著背心。

01:00:53 - 01:00:56
到市府那邊坐下來談。

01:00:56 - 01:00:59
或者是把市府的人找到議員的服務處坐下來談。

01:00:59 - 01:01:00
這個叫做什麼？

01:01:00 - 01:01:03
形式上具有公務活動的性質。

01:01:03 - 01:01:04
所以是指這個東西。

01:01:04 - 01:01:07
這個要件依然在指什麼呢？職務上的影響力。

01:01:08 - 01:01:09
依然在指這件事，你知道嗎？

01:01:09 - 01:01:11
所以反過來喔。

01:01:11 - 01:01:13
如果這個議員他不是這樣做喔。

01:01:14 - 01:01:15
而是怎麼做呢？

01:01:15 - 01:01:21
剛好這個議員啊,跟那個建管機關的主管,他們是大學同學。

01:01:23 - 01:01:25
那議員接到了這個陳情案件之後呢,

01:01:26 - 01:01:27
他就傳LINE給那個大學同學說,

01:01:27 - 01:01:30
老同學啊,好久不見喔,我這邊有一個選民服務啦。

01:01:30 - 01:01:32
是那個什麼什麼事情,那個房子其實也沒有多嚴重啦。

01:01:33 - 01:01:37
你可不可以不要拆啦，老同學啊，有事再拜託啦，可不可以？

01:01:38 - 01:01:40
如果變成是這樣，

01:01:40 - 01:01:41
那就不符合喔。

01:01:41 - 01:01:41
為什麼？

01:01:42 - 01:01:46
因為這種情況之下，雖然是議員收的錢去喬事情沒有錯。

01:01:47 - 01:01:48
可是這個叫本於職務上的影響力嗎?

01:01:49 - 01:01:52
他沒有公務活動的性質，這個怎麼叫職務上影響力?

01:01:52 - 01:01:55
這個充其量只是一種友情上的影響力，瞭解吧?

01:01:56 - 01:01:58
所以食物，雖然採實質影響力說沒有錯，但我想

01:01:59 - 01:01:59
是

01:02:00 - 01:02:02
這個實質影響力，它絕對不是漫無邊際。

01:02:03 - 01:02:04
它是有限制的喔。

01:02:04 - 01:02:06
本於職務的影響力才算，知道吧？

01:02:08 - 01:02:10
好，我們中場休息起來看一個題目。

01:02:11 - 01:02:12
第11頁的上面。

01:02:34 - 01:02:35
好，你看喔。

01:02:36 - 01:02:37
這一題當中，

01:02:39 - 01:02:42
甲是臺北地檢署的檢察官，

01:02:43 - 01:02:45
而他去關心的對象是乙，乙是誰呢？

01:02:47 - 01:02:49
士林地檢署的檢察官。

01:02:51 - 01:02:52
兩個人有約定喔。

01:02:52 - 01:02:55
有沒有，兩個人確實有一些這個關於對價方面的約定喔。

01:02:56 - 01:02:56
對啊。

01:02:58 - 01:02:59
那人民就跟檢察官說，欸。

01:03:00 - 01:03:01
你去幫我瞧。

01:03:01 - 01:03:03
瞧成功的話，我願意擺桌答謝。

01:03:04 - 01:03:06
這一題就在考，什麼叫做實質影響力。

01:03:07 - 01:03:08
很經典的一題。

01:03:08 - 01:03:10
看起來很像那個爭議，對不對？

01:03:10 - 01:03:12
但這一題你不用寫正反兩說，為什麼？

01:03:12 - 01:03:13
我再次強調。

01:03:13 - 01:03:18
實質影響力也是要一個本於職務的影響力才算。

01:03:19 - 01:03:20
那甲跟乙是什麼關係？

01:03:22 - 01:03:25
都是檢察官，一個北檢，一個士檢。

01:03:26 - 01:03:27
欸，那甲對乙哪有影響力？

01:03:28 - 01:03:28
對吧？

01:03:29 - 01:03:33
如果甲跟乙喬成功,那也不是甲對乙的職務影響力啊。

01:03:34 - 01:03:37
他們都是基層的檢察官,有誰對誰有影響力,沒有啊。

01:03:37 - 01:03:39
就算甲喬成功,那也只是友誼上的影響力啊。

01:03:40 - 01:03:42
瞭解吧,那個不叫職務上的影響力。

01:03:42 - 01:03:44
所以這一題不要落入陷阱喔。

01:03:45 - 01:03:46
看起來很像實質影響力說爭議。

01:03:47 - 01:03:52
可是我們講實質影響力要嚴格限於什麼呢？直系的影響力才算。

01:03:52 - 01:03:57
這種有情的或其他類似的，親戚的什麼的影響力。

01:03:57 - 01:03:58
通通都不算。

01:03:58 - 01:03:58
知道嗎？

01:03:58 - 01:03:59
請同學小心喔。

01:04:01 - 01:04:04
好，所以這一題改成怎麼樣才會有121？

01:04:05 - 01:04:09
假設這個人民是跟檢察長官說，

01:04:09 - 01:04:11
希望跟檢察長說，

01:04:11 - 01:04:13
你去跟你下面那個解釋官講一下,

01:04:13 - 01:04:14
希望我這件可以不起訴,

01:04:14 - 01:04:17
事成的話，我請你吃飯什麼的。

01:04:18 - 01:04:19
這個才叫實質影響力,

01:04:19 - 01:04:19
對吧。

01:04:19 - 01:04:20
這個才算

01:04:20 - 01:04:23
因為檢察長跟解釋官的話，才有職務上的影響力啦

01:04:23 - 01:04:23
OK哦。

01:04:24 - 01:04:28
好，所以這個是121的部分，我們就講到這邊。

01:04:28 - 01:04:30
好，那我們這邊先中場休息個10分鐘。

01:04:31 - 01:04:33
等一下呢,我們再來講122的部分。

01:04:40 - 01:04:42
好,我們再回來上課,來看到14頁。

01:04:43 - 01:04:45
我們講完了職務上的收賄之後啊,

01:04:45 - 01:04:48
我們接著來看到違背職務收賄,122。

01:04:48 - 01:04:50
121如果你都可以理解的話,

01:04:50 - 01:04:51
不難，

01:04:51 - 01:04:52
它的結構一模一樣，

01:04:53 - 01:04:54
只是它收賄的對象，

01:04:54 - 01:04:56
就是約定的事，

01:04:56 - 01:05:01
從原本的職務上行為改成了違背職務。

01:05:01 - 01:05:02
它就這樣改而已,

01:05:02 - 01:05:05
從原本的職務上行為呢,變成違背職務。

01:05:05 - 01:05:08
好,這邊我們來看一下,第14頁這邊,

01:05:09 - 01:05:11
我們來講,什麼叫違背職務?

01:05:11 - 01:05:12
其實精確來講是這樣,

01:05:13 - 01:05:16
違背職務不是說泛指一切違法的事,

01:05:16 - 01:05:17
不是。

01:05:17 - 01:05:20
這件事除了要違法,

01:05:20 - 01:05:24
而且還要跟這個公務員的職務具有關聯性。

01:05:25 - 01:05:26
這個才叫違背職務啊。

01:05:26 - 01:05:28
好啦,我講一個很簡單的案例。

01:05:29 - 01:05:30
你想喔,

01:05:30 - 01:05:31
那個戶政機關的人,

01:05:31 - 01:05:33
他收了朋友的紅包之後,

01:05:33 - 01:05:35
下了班之後啊,

01:05:35 - 01:05:38
去幫他朋友砸仇人的店。

01:05:39 - 01:05:41
你說這個戶政機關的人會不會是違背職務收賄?

01:05:42 - 01:05:44
砸店是犯法的啊,沒有錯啊。

01:05:44 - 01:05:46
可是跟他戶政的職務有什麼關係?

01:05:46 - 01:05:46
沒有。

01:05:46 - 01:05:47
懂我的意思吧?

01:05:47 - 01:05:49
所以我們講,

01:05:49 - 01:05:51
違背職務收賄的前提,

01:05:51 - 01:05:54
除了要這件事情本身有違法之外,

01:05:54 - 01:05:55
還必須怎麼樣?

01:05:55 - 01:05:57
跟他職務具有關聯性。

01:05:57 - 01:05:59
有關聯性又違法,

01:05:59 - 01:06:00
那

01:06:00 - 01:06:01
才叫做違背職務收賄。

01:06:02 - 01:06:04
反之如果有一件事跟他的職務沒有關聯性，

01:06:05 - 01:06:06
他只是單純違法的話,

01:06:07 - 01:06:11
那我們不會說呢,他叫做違背職務收賄,不會這樣說。

01:06:11 - 01:06:15
好,所以我們這邊來看一下第14頁的下面。

01:06:17 - 01:06:18
來看到第15頁好了,

01:06:18 - 01:06:23
所以我們講說,要跟職務有關,而且又違法,這才叫做違背職務收賄。

01:06:24 - 01:06:25
這邊我可以舉一個例子。

01:06:26 - 01:06:32
這個例子啊是10年前的訴訟在探討說，那這件事跟警察職務有沒有關聯性。

01:06:32 - 01:06:37
這個訴訟見解很重要，因為後來的訴訟見解也是依循著這個準則。

01:06:38 - 01:06:39
先舉個例子。

01:06:41 - 01:06:43
各位都去過捷運西門站，一定都去過。

01:06:43 - 01:06:47
那你們知道西門站是一個橫跨中正區跟萬華區的站嗎?

01:06:48 - 01:06:51
因為西門站的西邊,

01:06:51 - 01:06:54
就是那個，那個哪裡啊，西門町的徒步區,

01:06:55 - 01:06:58
還有它以南，像西本願寺公園那邊,

01:06:58 - 01:07:03
就是中華路以西，那邊叫做萬華區。

01:07:03 - 01:07:07
所以你們去逛的西門町什麼H&M啊什麼的，那些地方，那個叫萬華。

01:07:08 - 01:07:11
然後西門站的另外一邊，就是中山堂。

01:07:12 - 01:07:16
還有那個白色那一棟，那個叫什麼，那個是錢櫃還是新據點，我每次都忘記。

01:07:16 - 01:07:22
然後還有那個以前已經拆掉的遠東百貨，還有東吳城區部那邊，那個叫中正區。

01:07:22 - 01:07:23
他用中華路為界。

01:07:24 - 01:07:25
好像不是用中華路的中心線,

01:07:26 - 01:07:27
我忘記是哪一條車道,

01:07:27 - 01:07:31
反正一邊是萬華，一邊是中正啦，他大概就這樣分的。

01:07:32 - 01:07:33
所以你們想,

01:07:33 - 01:07:35
來，我舉個例子喔。

01:07:36 - 01:07:38
我先講一下當初實務見解的案例好了。

01:07:39 - 01:07:45
當初實務見解來探討的問題是，警察對於轄區外的賭場，

01:07:46 - 01:07:47
收了他們的錢，

01:07:47 - 01:07:52
然後承諾，我不會跨區取締，也不會告發你們的賭場。

01:07:53 - 01:07:55
這個警察會不會成立犯罪？

01:07:56 - 01:08:00
比如說中正一分局的警官，收了錢

01:08:00 - 01:08:02
收了跨區賭場業者的錢之後，跟萬華的賭場業者承諾，我不取締另一個賭場，我也不會跨區告發你的賭場。

01:08:10 - 01:08:12
這樣的話，中正區的警察有沒有一事？

01:08:13 - 01:08:19
你想喔，中正區的警察對萬華區的賭場業者收了錢之後呢，承諾不取地不告發。

01:08:20 - 01:08:22
這件事，確實可能有違規，沒有錯。

01:08:23 - 01:08:25
跟他職務有沒有關聯性？

01:08:26 - 01:08:27
對，有沒有關聯性？

01:08:27 - 01:08:32
如果是萬華區的警察收了錢之後承諾說不取締萬華區的賭場，這一定是122嘛，對不對？

01:08:33 - 01:08:34
可是他不是喔，他是想要去外面喔，對不對？

01:08:35 - 01:08:38
所以轄區外的話，這裡算不算是個有職務關聯性的行為？

01:08:38 - 01:08:39
這裡就會有疑問喔。

01:08:39 - 01:08:40
實務的結論是有，為什麼？

01:08:41 - 01:08:42
回到我剛剛舉的案例。

01:08:43 - 01:08:44
你就想，我剛剛說了。

01:08:45 - 01:08:48
西門站的西邊，西門町那邊，那個叫萬華。

01:08:49 - 01:08:53
西門站的東邊，中山堂，東吳城中那邊，那個叫中正。

01:08:54 - 01:09:00
那你們想喔，在西門町六號出口的彩虹斑馬線上面，如果發生一個搶奪的案件。

01:09:01 - 01:09:05
有人在那個彩虹斑馬線上面當街搶了另外一個路人的皮夾。

01:09:06 - 01:09:08
接著中華路的行人紅綠燈亮了。

01:09:08 - 01:09:11
這個搶匪啊，要衝去對面中山堂那個地方。

01:09:12 - 01:09:14
後面有警察在追。

01:09:14 - 01:09:21
警察追到中華路的斑馬線上面，也看著搶匪要到對面的中正區了。

01:09:21 - 01:09:23
你覺得這個萬華的警員該怎麼做？

01:09:24 - 01:09:27
是說我不能逾越中線一步，那個對面是中正的轄區。

01:09:27 - 01:09:29
我不能跨過那個轄區，我要在那個線趕快停。

01:09:30 - 01:09:33
然後尋求萬華區的，尋求那個中正一分局的學長來支援。

01:09:34 - 01:09:35
你覺得會是這樣嗎？

01:09:35 - 01:09:36
不會吧，可不可以過他轄區？

01:09:37 - 01:09:38
當然可以啊，對不對？

01:09:38 - 01:09:39
不然怎麼打擊犯罪？

01:09:39 - 01:09:41
所以,實務的說法就是這樣。

01:09:42 - 01:09:42
雖然

01:09:42 - 01:09:44
警察有轄區的劃分,沒有錯。

01:09:44 - 01:09:46
但是警察的轄區,它的意義啊,

01:09:49 - 01:09:55
並不是,警察轄區的意義,並不是說警察只能在轄區內執行職務,當然不是。

01:09:56 - 01:09:58
轄區只是一個

01:09:59 - 01:10:00
行政管理。

01:10:00 - 01:10:01
上的方便的劃分而已。

01:10:01 - 01:10:03
警察在轄區外可不可以執行職務?

01:10:03 - 01:10:03
當然可以啊。

01:10:04 - 01:10:09
所以警察對轄區外的賭場，有沒有取締或告發的選擇？

01:10:09 - 01:10:10
當然有，知道嗎？

01:10:10 - 01:10:16
所以如果警察收了錢之後，承諾不取締、不告發轄區外的賭場，有沒有122？

01:10:17 - 01:10:18
有喔，這件事情是有職務關聯性的喔，瞭解喔。

01:10:22 - 01:10:25
好，所以第二點，這個例子就是這樣。

01:10:25 - 01:10:26
然後，下面。

01:10:28 - 01:10:32
這個具體實例，我剛剛舉過很多的，這個我就不再特別去說。

01:10:32 - 01:10:34
接下來第16頁，你看哦。

01:10:35 - 01:10:37
受賄、行賄、對價關係等等。

01:10:37 - 01:10:40
二到五都跟前面一樣。

01:10:40 - 01:10:45
接著來，我們來看到第六點，因人為，違背職務的行為。

01:10:46 - 01:10:47
第二項。

01:10:49 - 01:10:52
這個第二項，它是接著第一項一起犯的。

01:10:52 - 01:10:55
我們看清楚喔，第一項最後只有罰到哪裡？

01:10:56 - 01:10:56
收受，對不對？

01:10:56 - 01:10:57
他只有罰到收受。

01:10:58 - 01:11:07
所以如果這個警察他收了錢之後，後來呢，真的去做了那一件違法的事。

01:11:08 - 01:11:09
那會升級變什麼？

01:11:09 - 01:11:10
第二項。

01:11:10 - 01:11:11
知道嗎？

01:11:11 - 01:11:11
會升起變第二項。

01:11:12 - 01:11:14
所以這個時候呢,會升起變成第二項哦,升起變第二項。

01:11:16 - 01:11:21
那麼請同學記得,第二項啊,很容易會在同時成立別的犯罪。

01:11:22 - 01:11:23
真的啊,很容易同時成立別的犯罪啊。

01:11:23 - 01:11:24
你想,警察抓到通緝犯之後,

01:11:26 - 01:11:29
收了通緝犯的紅包，把那個通緝犯給放了。

01:11:29 - 01:11:31
那警察除了122第二項之外還有什麼？

01:11:32 - 01:11:33
163嘛，公務員縱放的人犯，對不對？

01:11:35 - 01:11:41
或者是地政機關的人收了人民的錢之後，讓人民的土地從農地變建地。

01:11:41 - 01:11:44
那地政機關的人，他除了122第二項之外還有什麼呢？

01:11:44 - 01:11:46
公務員登載不實啊，對不對？

01:11:46 - 01:11:52
所以我們想，122第二項很容易跟其他的犯罪呢，發生競合，這個請同學不要忘記。

01:11:53 - 01:11:57
所以同學啊，當你考試寫到122第二項的時候，

01:11:58 - 01:12:00
請同學務必

01:12:00 - 01:12:04
會不會自己真的沒有別罪可以論的嗎？

01:12:04 - 01:12:07
他因而所為的這個違背職務行為,會不會同時

01:12:07 - 01:12:10
也成立其他的犯罪,這個要請同學留意。

01:12:11 - 01:12:15
然後再來第二件事,也要請同學留意的是啊,因為這個是法條文義的關係,

01:12:16 - 01:12:18
122第二項,它其實在第一項的後面,

01:12:19 - 01:12:23
而且第二項說,因而為違背職務的行為,

01:12:23 - 01:12:26
也就是第二項要基於第一項

01:12:26 - 01:12:30
行為人要先做第一項之後，因為第一項，再做第二項

01:12:31 - 01:12:34
它除了時序之外，還有這個因跟果的關係喔

01:12:34 - 01:12:36
要有因果關係喔。

01:12:36 - 01:12:41
所以如果一跟二項它的時序是顛倒的而沒有因果關係的話

01:12:42 - 01:12:43
那沒辦法論第二項喔,

01:12:44 - 01:12:46
真的沒辦法論第二項喔,好,舉個例子喔。

01:12:47 - 01:12:49
警察逮到通緝犯,

01:12:50 - 01:12:51
逮到了上銬了,

01:12:51 - 01:12:55
結果後來警察發現,那個通緝犯的爸爸,

01:12:56 - 01:13:15
是地方有名的，

01:13:15 - 01:13:40
比如說有名的富商。

01:13:41 - 01:13:43
那所以這個警察就突然想到一個壞念頭，

01:13:43 - 01:13:47
就想說，這個通緝犯的老爸，他手頭欸，

01:13:47 - 01:13:49
於是呢，警察做了一件事，

01:13:50 - 01:13:51
當場把通緝犯放了。

01:13:52 - 01:13:55
放了之後啊,這個警察再去找通緝犯老爸,

01:13:55 - 01:13:58
說你兒子啊,剛剛被我逮了,

01:13:59 - 01:14:00
但是我我看在我跟你啊是老朋友的份上,

01:14:00 - 01:14:00
是那個

01:14:01 - 01:14:02
啊這個我以前好像沒跟你們講過

01:14:03 - 01:14:05
就是如果你們要練習考題的話

01:14:05 - 01:14:07
臺大法研所的A卷

01:14:07 - 01:14:07
你們

01:14:08 - 01:14:10
嗯如果只考國考的話不建議練

01:14:10 - 01:14:12
因為A卷是刑法組

01:14:12 - 01:14:13
那個幾乎都出文章題

01:14:13 - 01:14:14
國考不會考那麼變態

01:14:15 - 01:14:17
但B卷那一份就是出給明師他們的刑法

01:14:18 - 01:14:19
那個就是國考取向

01:14:20 - 01:14:21
那個你們想練可以

01:14:21 - 01:14:21
知道嗎

01:14:21 - 01:14:22
順便跟你們講一下這件事

01:14:23 - 01:14:25
好所以這個是121122哈

01:14:25 - 01:14:25
我們看到這邊

01:14:27 - 01:14:29
接著來我們來看第四點

01:14:29 - 01:14:30
轉送

01:14:30 - 01:14:30
受賄

01:14:30 - 01:14:31
123

01:14:32 - 01:14:35
這一條罪啊申論題幾乎沒有出現過

01:14:36 - 01:14:37
真的因為這一條罪沒有什麼可考的點

01:14:38 - 01:14:40
我跟你們講這一條罪要考，幾乎考在選擇題

01:14:41 - 01:14:44
以前一試的選擇題就考過這一條，而且還考超細

01:14:45 - 01:14:47
轉送會它是一個補破洞的規定

01:14:47 - 01:14:49
它在防堵什麼漏洞呢

01:14:49 - 01:14:52
萬一有人提前受賄怎麼辦

01:14:52 - 01:14:53
來你可能會問什麼叫提前受賄

01:14:54 - 01:14:55
各位，提前受賄是這樣狀況

01:14:56 - 01:14:57
那個比如說哈

01:14:58 - 01:14:59
比如說

01:14:59 - 01:15:00
我舉個例子喔

01:15:01 - 01:15:02
如果

01:15:02 - 01:15:05
有個人他要選縣長

01:15:07 - 01:15:09
那這個人他還沒有選縣長前

01:15:09 - 01:15:11
他就跟他的建商朋友講

01:15:12 - 01:15:12
說

01:15:13 - 01:15:14
我

01:15:14 - 01:15:14
很容易選上

01:15:15 - 01:15:16
這一次啊沒意外的話我一定了

01:15:17 - 01:15:20
那你們不是想在我們縣裡面開發一個度假村嗎

01:15:20 - 01:15:21
來來你先給我錢

01:15:22 - 01:15:23
你給我錢

01:15:23 - 01:15:24
那我選上縣長之後

01:15:25 - 01:15:26
我一定強力幫你護航

01:15:27 - 01:15:28
讓你這個度假村的環評可以通過

01:15:28 - 01:15:29
怎麼樣啊

01:15:30 - 01:15:32
那建商看民調，這個人應該會選上

01:15:32 - 01:15:32
說好啊沒問題啊

01:15:34 - 01:15:34
於是

01:15:35 - 01:15:36
建商呢

01:15:36 - 01:15:37
就真的給了錢

01:15:37 - 01:15:38
後來

01:15:38 - 01:15:39
這個人也選上縣長

01:15:39 - 01:15:40
選上之後啊

01:15:40 - 01:15:42
也真的幫建商護航這個度假村

01:15:42 - 01:15:44
後來呢環評果然過了

01:15:45 - 01:15:46
這個時候來各位

01:15:47 - 01:15:49
這個縣長候選人他怎麼論罪

01:15:50 - 01:15:50
你要想哦

01:15:50 - 01:15:53
如果沒有123的話他有辦法論罪嗎

01:15:54 - 01:15:54
沒

01:15:54 - 01:15:54
沒辦法

01:15:54 - 01:15:55
為什麼

01:15:55 - 01:15:56
因為沒有123的話

01:15:57 - 01:15:58
這邊可以論122

01:15:59 - 01:15:59
122是

01:16:00 - 01:16:01
身分犯呢

01:16:01 - 01:16:02
他要怎麼樣

01:16:02 - 01:16:03
公務員啊

01:16:04 - 01:16:09
可是問題是這個人他在收錢

01:16:09 - 01:16:12
他在承諾的時候

01:16:12 - 01:16:14
他只是個平民啊

01:16:14 - 01:16:17
他候選人而已啊

01:16:17 - 01:16:17
對不對

01:16:17 - 01:16:21
他根本不是公務員啊

01:16:22 - 01:16:23
所以問題在這邊

01:16:23 - 01:16:27
立法者擔心說萬一有人這種超前部署

01:16:27 - 01:16:28
提早收賄怎麼辦

01:16:28 - 01:16:32
就他還不是的時候他就收

01:16:32 - 01:16:33
然後等他成為事的時候再履行

01:16:33 - 01:16:34
立法者就想到說萬一有這種人怎麼辦

01:16:34 - 01:16:39
所以立法者設置的123就是要補這個洞

備註：一試考點 123，補洞，防堵超前部署期約收賄。

01:16:39 - 01:16:39
知道嗎

01:16:39 - 01:16:40
好

01:16:40 - 01:16:42
那我們看一下

01:16:42 - 01:16:42
啊

01:16:50 - 01:16:53
123的123是這樣子

01:16:53 - 01:16:54
這一條罪

01:16:54 - 01:16:56
有一個重點就是他要履行

01:16:57 - 01:16:58
也就是什麼意思

01:16:58 - 01:16:58
你知道嗎

01:16:59 - 01:17:02
如果後來這個人他沒有選上縣長

01:17:02 - 01:17:03
那那個人不會成立犯罪

01:17:03 - 01:17:05
他就沒有履行嘛

01:17:05 - 01:17:05
對不對

01:17:05 - 01:17:05
還有

01:17:05 - 01:17:06
啊

01:17:06 - 01:17:09
如果這個人後來有選上

01:17:09 - 01:17:10
但選上之後他後悔了

01:17:10 - 01:17:11
把錢退還給建商說我不做了

01:17:11 - 01:17:12
因為前幾任縣長都是因為你

01:17:12 - 01:17:13
他們現在關在那個看守所

01:17:13 - 01:17:14
我不做了

01:17:14 - 01:17:15
這事太危險

01:17:15 - 01:17:16
這樣的話

01:17:18 - 01:17:20
那候選人呢

01:17:20 - 01:17:21
一樣不會成立犯罪

01:17:21 - 01:17:22
因為他沒有履行

01:17:22 - 01:17:22
知道嗎

01:17:22 - 01:17:23
所以要履行

01:17:23 - 01:17:23
啊

01:17:24 - 01:17:25
所以啊

01:17:25 - 01:17:26
重點來了

01:17:27 - 01:17:28
123是不是身分犯

01:17:28 - 01:17:29
這以前考試考過喔

01:17:30 - 01:17:31
各位

01:17:31 - 01:17:32
123是身分犯

01:17:32 - 01:17:33
很多同學想說

01:17:33 - 01:17:34
為什麼

01:17:34 - 01:17:35
真的123是身分犯

01:17:35 - 01:17:36
因為我剛說的

01:17:36 - 01:17:37
要履行才能成立

01:17:37 - 01:17:38
啊履行的時候行為人是不是公務員

01:17:38 - 01:17:39
是啊

01:17:39 - 01:17:40
瞭解吧

01:17:40 - 01:17:41
對啊

01:17:41 - 01:17:42
是啊

01:17:42 - 01:17:43
他要成為公務員才能履行啊

01:17:43 - 01:17:44
要履行才能成立犯罪啊

01:17:44 - 01:17:45
所以123是不是身分犯

01:17:45 - 01:17:46
是喔

01:17:46 - 01:17:47
因為他在罰的是這個人成為公務員之後的

01:17:47 - 01:17:48
履行行為

01:17:48 - 01:17:49
OK吧

01:17:49 - 01:17:50
所以這條罪他是身分犯

01:17:50 - 01:17:51
不要懷疑好嗎

01:17:51 - 01:17:52
這以前考試好像有考過

01:17:52 - 01:17:52
啊

01:17:52 - 01:17:52
好

01:17:52 - 01:17:53
然後再來

01:17:57 - 01:17:58
這一條罪他的行為

01:17:58 - 01:17:58
啊

01:17:59 - 01:18:00
第三點這邊說那個職務上行為才是廣義的見解

01:18:00 - 01:18:00
基於職務的行為

01:18:01 - 01:18:02
都可以算，都可以算，所以這一條呢，它的職務上行為是採用一個廣義的理解。

01:18:07 - 01:18:09
好，所以這個是123，我們知道這個觀念就OK了。

01:18:11 - 01:18:12
好來，接著18頁，土地。

01:18:13 - 01:18:14
往下看，圖利。

01:18:29 - 01:18:31
圖利罪在罰什麼呢？

01:18:31 - 01:18:32
很簡單一句話。

01:18:33 - 01:18:37
公務員違法給人民好處。

01:18:38 - 01:18:41
或者是公務員違法給自己好處。

01:18:42 - 01:18:44
這就叫做圖利。

01:18:44 - 01:18:45
就這麼簡單。

01:18:45 - 01:18:45
知道嗎？

01:18:45 - 01:18:48
公務員違法給人民好處。

01:18:49 - 01:18:51
或者是違法給自己好處。

01:18:52 - 01:18:54
這就叫做圖利。

01:18:54 - 01:18:56
所以在考試上來講是這樣。

01:18:56 - 01:19:00
一個考試當中啊，題目裡面特別跟你講行為人具有公務員身分。

01:19:00 - 01:19:04
可是你卻沒有寫到公務員相關犯罪的時候。

01:19:04 - 01:19:07
你就要想一想，這邊有沒有圖利，知道嗎？

01:19:08 - 01:19:09
這邊有徒利，這個很重要，不要漏掉，圖利。

01:19:12 - 01:19:14
好，圖利，來這個體系圖我不多少，我們來看一下下面的文字。

01:19:17 - 01:19:18
圖利最要怎麼樣？

01:19:18 - 01:19:19
違法。

01:19:19 - 01:19:20
我什麼意思？強調？

01:19:20 - 01:19:22
違法給人民好處。

01:19:22 - 01:19:24
或者是違法給自己好處。

01:19:25 - 01:19:26
這就叫做圖利。

01:19:27 - 01:19:30
所以圖利的話有很多種不同的看法。

01:19:30 - 01:19:30
不一樣。

01:19:30 - 01:19:31
好，比如說呢？

01:19:31 - 01:19:32
很常見的。

01:19:33 - 01:19:34
承辦採購案件的公務員。

01:19:35 - 01:19:37
把那個底標洩露給廠商，讓廠商可以低價得標。

01:19:40 - 01:19:41
這是非常典型的圖利。

01:19:42 - 01:19:43
那我跟你們說了。

01:19:44 - 01:19:47
圖利罪，他經常是121,122的補充規定。

01:19:48 - 01:19:49
怎麼說呢？

01:19:50 - 01:19:52
你用日常生活的觀點想一想。

01:19:52 - 01:19:54
那個承辦採購的公務員。

01:19:55 - 01:19:57
為什麼要把它底標洩露給那個廠商？

01:19:59 - 01:20:00
經驗上來說是不是？

01:20:00 - 01:20:01
廠商會給那個承辦人好處。

01:20:02 - 01:20:04
不然我幹嘛冒那個風險，把秘密洩漏給你，

01:20:04 - 01:20:05
對吧？

01:20:05 - 01:20:07
可是萬一沒有證據怎麼辦？

01:20:07 - 01:20:08
對啊，

01:20:08 - 01:20:09
雙方都說沒有啊，我就好朋友啊。

01:20:10 - 01:20:10
贊助他。

01:20:11 - 01:20:13
那那你也不能怎麼樣，你就不能論他貪汙了嘛，

01:20:13 - 01:20:13
對不對？

01:20:13 - 01:20:15
所以這個時候可以退而求其次論什麼呢？

01:20:15 - 01:20:16
就圖利啊。

01:20:16 - 01:20:16
是吧？

01:20:17 - 01:20:18
所以圖利就是這樣的一個性質。

01:20:19 - 01:20:23
假設人民跟公務員之間的利益輸送，有明確的對價關係存在，

01:20:24 - 01:20:25
那我們當然會優先論121或122。

01:20:26 - 01:20:27
可是有的時候可能沒有證據。

01:20:28 - 01:20:29
那沒有證據沒關係,

01:20:29 - 01:20:32
我們退而求其次，還是可以論圖利，

01:20:32 - 01:20:33
知道嗎？還是可以論圖利。

01:20:36 - 01:20:41
所以記得喔，有121或122可以論的話，圖利就不用寫了喔。

01:20:41 - 01:20:44
因為圖利一定是概括規定，會被吸收掉。

01:20:44 - 01:20:44
知道嗎?

01:20:44 - 01:20:49
沒有121、沒有122可以論的時候，我們才會優先論，才會再去論圖利。

01:20:50 - 01:20:50
好，

01:20:50 - 01:20:53
還有像比如說，第19頁上面的，

01:20:54 - 01:20:55
違建不拆。

01:20:56 - 01:20:57
這也是一種利益。

01:20:57 - 01:20:59
所以建管機關，

01:21:00 - 01:21:08
當然啦，違建是這樣子，因為建管機關他們的內規會分很多不同的等級，比如說有害公安的或怎麼樣的，或是什麼既存違建什麼的，它會分很多不同的等級。

01:21:09 - 01:21:11
如果依照建管機關相關的法令，

01:21:11 - 01:21:14
這個違建是第一級，馬上要拆的。

01:21:14 - 01:21:18
結果建管機關就擺爛，故意不安排拆除的話，

01:21:18 - 01:21:19
這是圖利喔。

01:21:20 - 01:21:21
他讓人民享有什麼利益？

01:21:22 - 01:21:23
繼續使用違建的利益。

01:21:24 - 01:21:28
還有啊，人民違法傾倒廢棄物。

01:21:29 - 01:21:34
比如說這邊有一塊地，這一塊地上面呢，放了一堆那種奇奇怪怪的廢棄物，

01:21:34 - 01:21:37
已經違反廢棄物清理法，原本要依法開發，

01:21:38 - 01:21:40
結果那個環保機關沒有罰。

01:21:41 - 01:21:42
這也是圖利，

01:21:43 - 01:21:43
圖什麼利？

01:21:44 - 01:21:47
讓人民節省了合法清運的費用,

01:21:47 - 01:21:47
知道嗎?

01:21:48 - 01:21:48
這也是圖利,

01:21:48 - 01:21:50
所以圖利罪非常的廣泛喔。

01:21:51 - 01:21:53
還有，我們再想，以前考試有考過的，

01:21:54 - 01:21:57
警察對於交通違規者

01:21:58 - 01:21:58
攔下他

01:21:59 - 01:21:59
但是

01:22:00 - 01:22:01
最後卻沒有開單

01:22:02 - 01:22:03
這個沒有圖利。

01:22:03 - 01:22:04
這個點要看。

01:22:06 - 01:22:07
因為行政法上有便宜原則，

01:22:08 - 01:22:08
各位知道吧？

01:22:09 - 01:22:13
比如說如果是一些低度的違規，確實可以用勸導代替處罰，

01:22:13 - 01:22:13
OK。

01:22:14 - 01:22:15
如果在變更原則之內的話，這個不會有圖利。

01:22:16 - 01:22:21
可是如果是警察遇到比如說什麼無照、酒駕那種嚴重的，

01:22:21 - 01:22:22
警察還把人家放走，

01:22:23 - 01:22:24
欸，那也是圖利喔，

01:22:24 - 01:22:25
知道齁，那也是圖利喔。

01:22:25 - 01:22:27
所以圖利罪的範圍齁，其實還蠻廣的。

01:22:29 - 01:22:33
反正啦，任何讓人民或自己得到好處的行為有違法，就是圖利。

01:22:34 - 01:22:35
接著翻過來20頁。

01:22:36 - 01:22:40
圖利罪呢，第二點這邊說，對主管或監督事務的圖利。

01:22:42 - 01:22:43
我們這個條文講得很清楚。

01:22:44 - 01:22:48
刑法上他只有罰對於主管或監督事務的圖利。

01:22:49 - 01:22:52
如果不是的話,那就不算喔。

01:22:52 - 01:22:54
要主管或監督事務才算。

01:22:55 - 01:22:57
因為這個上禮拜司特有考到啦,就是說,

01:22:58 - 01:22:59
那個題目是什麼啊,

01:23:00 - 01:23:03
我想一下，上禮拜才考，我解答三等那一題。

01:23:03 - 01:23:09
好像大致上的意思是說，那個任職在市府觀光局的公務員，

01:23:10 - 01:23:15
然後他去跟那個什麼啊，跟建管處的科員施壓，

01:23:15 - 01:23:18
希望他好朋友的一個開發案可以拿到建照。

01:23:19 - 01:23:20
大概是類似這樣的狀況。

01:23:21 - 01:23:22
那個就不會有131啊。

01:23:22 - 01:23:24
那觀光局跟建照核發有什麼關係？

01:23:24 - 01:23:27
懂我的意思吧，所以這種的話就不會有131齁。

01:23:27 - 01:23:28
那我跟你們說，

01:23:28 - 01:23:32
刑法的131罰的是主管或監督事務的圖利。

01:23:33 - 01:23:34
那你想想我剛剛講的那種題目,

01:23:35 - 01:23:38
對於非主管或監督事務的圖利,

01:23:38 - 01:23:39
那一種要怎麼論？

01:23:40 - 01:23:42
那個貪汙治罪條例有罰。

01:23:43 - 01:23:45
那個應該是在615還616那邊。

01:23:46 - 01:23:48
就貪汙治罪條例第六條有罰，但刑法沒有。

01:23:48 - 01:23:49
刑法沒有。

01:23:49 - 01:23:53
刑法這邊只有罰呢，主管或監督事務的圖利。

01:23:54 - 01:23:55
好，下面這個判決我來講一下。

01:23:56 - 01:23:57
租26。

01:23:58 - 01:23:59
下面這個判決啊，跟我

01:24:00 - 01:24:00
剛剛講的

01:24:00 - 01:24:03
警察對轄區外的賭場不取締不告發，

01:24:03 - 01:24:06
具有高度的關聯性，因為那個理論是一脈相傳的。

01:24:07 - 01:24:08
事情是這樣，

01:24:08 - 01:24:10
捷運警察

01:24:10 - 01:24:13
當色情酒店的股東

01:24:13 - 01:24:16
也就是捷運警察他投資色情酒店

01:24:16 - 01:24:19
然後固定享有一定的獲利、一定的報酬。

01:24:19 - 01:24:24
這樣的話捷運警察算不算是主管或監督事務的圖利？

01:24:25 - 01:24:27
當然我們強調那個色情酒店是違法的。

01:24:28 - 01:24:29
那警察會不會成立圖利罪？

01:24:29 - 01:24:32
這算不算是對於他主管或監督事務的圖利呢？

01:24:33 - 01:24:36
當然警察的抗辯一定是說，我是捷運警察，

01:24:37 - 01:24:39
那那個色情酒店對他違法我知道。

01:24:39 - 01:24:39
但甘我什麼事,

01:24:39 - 01:24:40
那又不是我的職權。

01:24:41 - 01:24:43
可是實務一定不會這樣說嘛。

01:24:43 - 01:24:44
因為我們就說了,

01:24:44 - 01:24:46
警察有他的轄區劃分編制沒有錯,

01:24:46 - 01:24:48
但那只是行政管理上的方便。

01:24:49 - 01:24:52
警察對轄區外的犯罪事件有沒有越區告發的權責？

01:24:52 - 01:24:53
有喔。

01:24:54 - 01:24:56
所以警察投資色情酒店而獲利，

01:24:56 - 01:24:58
算不算是主管或監督事務的圖利？

01:24:58 - 01:24:59
欸，算喔，

01:24:59 - 01:25:01
知道吧，這個是算的喔。

01:25:03 - 01:25:04
好，所以這個請同學留意喔。

01:25:05 - 01:25:06
再來，本罪的結果。

01:25:07 - 01:25:08
圖利罪是結果犯。

01:25:09 - 01:25:11
要因而獲得利益。

01:25:12 - 01:25:14
這很重要，他是結果犯喔。

01:25:14 - 01:25:16
要因而獲得利益。

01:25:17 - 01:25:18
要真的有獲利才算。

01:25:19 - 01:25:20
欸，圖利不法未遂喔。

01:25:21 - 01:25:23
所以如果行為人他有一個圖利的行為,

01:25:23 - 01:25:26
可是最後沒有人獲利的話,

01:25:26 - 01:25:27
那個圖利罪不會成立,

01:25:28 - 01:25:29
要因此而獲得利益。

01:25:31 - 01:25:32
我舉一個例子,

01:25:32 - 01:25:33
上禮拜的考古題,

01:25:34 - 01:25:36
我記得是司法事務官的那一份,

01:25:37 - 01:25:39
就是民法跟刑法合考一張,

01:25:39 - 01:25:41
前面兩題民法,後面兩題刑法那一份,

01:25:41 - 01:25:42
我記得是那一份。

01:25:43 - 01:25:44
那個我就不再發了啦,

01:25:44 - 01:25:46
反正那個公職王都我解的,

01:25:46 - 01:25:47
你們過一陣子可以去看。

01:25:47 - 01:25:49
就司事官那一份,

01:25:49 - 01:25:50
他有一個題目大概是說,

01:25:51 - 01:25:52
就是甲是刑警,

01:25:53 - 01:25:54
那乙是他的密友。

01:25:55 - 01:25:56
那乙最近很缺錢嘛,

01:25:57 - 01:25:59
所以甲就勸乙說你去拍那個

01:26:00 - 01:26:00
大尺度的A片，你去摸自己的生殖器，然後你在做那個AI的合成，把明星的頭合到你的臉上，然後你傳到色情網站，這樣你就可以賺錢。

01:26:10 - 01:26:12
甲就勸他沒錢的朋友這樣做。

01:26:12 - 01:26:15
啊沒錢的朋友他也有做，可是合成出來很爛。

01:26:16 - 01:26:20
就技術超爛，合成出來就是感覺很像小畫家P的那樣，就沒有人性，所以後來那個影片就沒有傳，所以一毛也沒有賺到錢。

01:26:24 - 01:26:28
那一題，就出的很色，就是把性影像跟所有的性犯罪都出了一輪，那個題目還不錯。

01:26:29 - 01:26:32
但那個題目裡面，為什麼要特別講說死的人是個刑警。

01:26:33 - 01:26:33
對啊。

01:26:34 - 01:26:36
一定有意義嘛，特別講說死的人是個刑警。

01:26:37 - 01:26:41
總不會是說出題老師對刑警有偏見，就覺得刑警都在幹這種事，一定不是嘛。

01:26:41 - 01:26:43
這幾題一定有意義嘛。

01:26:43 - 01:26:44
所以為什麼要特別講那個人是刑警。

01:26:45 - 01:26:46
你想喔。

01:26:47 - 01:26:53
刑警勸他的朋友用犯罪的方式來獲得財產利益。

01:26:53 - 01:26:59
那以131來說,是不是公務員對他主管或監督的事項。

01:26:59 - 01:27:00
然後怎麼樣？

01:27:00 - 01:27:02
圖私人利益，有沒有？

01:27:02 - 01:27:03
對啊，就是啊。

01:27:03 - 01:27:05
可是那題不會寫的，利益為什麼？

01:27:05 - 01:27:07
因為後來那個私人沒有付出事情，知道嗎？

01:27:08 - 01:27:10
所以那題考這個東西，對啊，不然題目特別講公務員幹什麼，所以那一題你們之後可以去看。

01:27:12 - 01:27:13
我還沒有交出去啦。

01:27:14 - 01:27:16
就這幾天我寫的，我覺得還不錯，應該下禮拜或下下禮拜你們就可以看到。

01:27:18 - 01:27:20
司法事務官那一份，這個。

01:27:22 - 01:27:22
嗯。

01:27:23 - 01:27:25
這幾年公職王應該大部分都我解的啦。

01:27:25 - 01:27:26
應該大部分都是啦，就前幾年不好說。

01:27:29 - 01:27:32
前幾年的話,如果你們看到一些解得很爛的。

01:27:32 - 01:27:37
對啊,你們可能會看到一些公職網的解題,那連三階論都不寫吧,當問答題在寫,那個絕對不是我解的,好吧,那不是我解的。

01:27:38 - 01:27:39
這幾年幾乎都是啦。

01:27:39 - 01:27:41
所以這個你們可以去參考一下。

01:27:43 - 01:27:45
好,所以圖利罪必須要有一個結果。

01:27:46 - 01:27:48
然後呢，他的認定是這樣子，第一個我們說，利益要出於不法，這個當然嘛，違法圖利別人，利益要出於不法。

01:27:53 - 01:27:57
再來第二個呢，排除掉圖利公庫的行為，題目講得很清楚喔。

01:27:59 - 01:28:00
圖利自己

01:28:00 - 01:28:00
或其他的私人

01:28:01 - 01:28:03
圖利公庫不算

01:28:04 - 01:28:06
你說什麼叫圖利公庫

01:28:06 - 01:28:08
有啊,有可能啊,我看學的例子啊

01:28:09 - 01:28:11
某個人是法律上所定義的低收入戶

01:28:12 - 01:28:18
但是社會相關,那個社服單位啊,就很明顯的知道,那個人其實家裡很有錢,他都在隱藏收入

01:28:19 - 01:28:20
所以

01:28:21 - 01:28:27
社福機關，就故意把這個人呢，把他從那個補助金的名冊剔除掉

01:28:28 - 01:28:29
讓那個人領不到補助金

01:28:30 - 01:28:32
這就是我們講的公地公款

01:28:33 - 01:28:35
他讓公款可以節約費用

01:28:35 - 01:28:35
這個不算

01:28:36 - 01:28:37
圖利公庫不算圖利，這個不記得

01:28:38 - 01:28:40
然後啊，括號三，很特別的一點啊

01:28:41 - 01:28:44
利益要扣除成本的部分

01:28:44 - 01:28:48
也就是他那個利益的認定是用淨利的方式去認定

01:28:50 - 01:28:52
淨利喔，要扣除成本，所以需要費用

01:28:52 - 01:28:55
它是用盡力的方式去做認定

01:28:55 - 01:28:57
來這邊我舉一個例子啊

01:28:57 - 01:28:58
好，我舉誇張一點

01:28:59 - 01:29:00
好

01:29:00 - 01:29:00
這樣

01:29:00 - 01:29:01
假設

01:29:01 - 01:29:02
我決定

01:29:02 - 01:29:05
要在臺北小巨蛋辦一場生日趴

01:29:07 - 01:29:08
那小巨蛋要費用啊

01:29:09 - 01:29:10
於是我去找蔣萬安

01:29:11 - 01:29:14
因為我們事務所的所長啊,跟那個蔣市長有一些交情啊

01:29:15 - 01:29:16
所以我就透過關係啊,去找蔣萬安

01:29:17 - 01:29:19
說這個市長,拜託了,我們都法律人嘛

01:29:19 - 01:29:20
那

01:29:21 - 01:29:23
我想在那個小巨蛋辦生日趴

01:29:23 - 01:29:25
你就借我一個晚上，好不好

01:29:25 - 01:29:26
好，不要跟我收錢

01:29:27 - 01:29:29
如果蔣萬安也答應的話，會不會有圖利的問題

01:29:30 - 01:29:31
原則上會有

01:29:32 - 01:29:34
因為他讓市府減少租金收入，對不對

01:29:34 - 01:29:34
這就是圖利喔

01:29:35 - 01:29:35
好

01:29:36 - 01:29:37
可是啊

01:29:37 - 01:29:39
如果生日趴辦下來之後

01:29:39 - 01:29:39
啊

01:29:39 - 01:29:40
我發現很慘

01:29:41 - 01:29:44
我在網路上做這個邀約啊，上百人按讚

01:29:45 - 01:29:48
我原本想說上百人按讚應該會蠻多人來的吧

01:29:48 - 01:29:51
那我在那邊請歌手演唱，再叫個外燴什麼的，每個人收個門票500塊，我應該會賺吧

01:29:54 - 01:29:57
結果生日當天，發現就萬人按讚，五人響應

01:29:57 - 01:29:59
根本沒有人到場

01:29:59 - 01:30:00
只留下

01:30:00 - 01:30:02
只留下孤單的我

01:30:02 - 01:30:03
想說啊朋友呢

01:30:03 - 01:30:04
因為他網路上朋友都甲的

01:30:04 - 01:30:05
我沒有朋友這樣，

01:30:05 - 01:30:06
覺得好難過，

01:30:06 - 01:30:08
所以我最後呢，反而賠了好幾十萬，

01:30:09 - 01:30:12
一人的車馬費啊什麼的，反而賠了好幾十萬。

01:30:12 - 01:30:15
這時候，我不會成立圖利罪喔。

01:30:16 - 01:30:16
為什麼？

01:30:17 - 01:30:19
講完也不會成立，

01:30:19 - 01:30:19
為什麼？

01:30:19 - 01:30:20
沒有人獲利啊，

01:30:20 - 01:30:21
我反而賠錢的。

01:30:21 - 01:30:22
知道嗎?

01:30:22 - 01:30:24
所以實務講了,圖利罪是結果犯,

01:30:25 - 01:30:27
要人民這邊或被圖利的對象,

01:30:28 - 01:30:30
真的有獲利才算喔,

01:30:30 - 01:30:33
如果無人獲利的話,圖利罪不會成立

01:30:33 - 01:30:34
記得這件事。

01:30:36 - 01:30:37
好，接著第四點。

01:30:38 - 01:30:40
本罪啊，不是對象犯。

01:30:41 - 01:30:44
記得喔，圖利罪不是對象犯。

01:30:45 - 01:30:46
來，我們講什麼叫對象犯。

01:30:47 - 01:30:56
對象犯指的是，這種犯罪本質上需要相對人協力才能完成的

01:30:56 - 01:30:57
這個叫對象犯，

01:30:57 - 01:30:58
知道嗎？

01:30:58 - 01:31:01
本質上需要相對人協力才能完成的

01:31:01 - 01:31:03
這一種犯罪，我們叫做對象犯。

01:31:05 - 01:31:06
圖利罪不是啦,

01:31:06 - 01:31:07
為什麼?

01:31:08 - 01:31:09
來,因為第一個,

01:31:10 - 01:31:13
圖利罪,它是不是包括公務員圖利他自己的態樣?

01:31:14 - 01:31:14
對吧?

01:31:14 - 01:31:17
公務員圖利自己的話，他自己就可以完成了，

01:31:17 - 01:31:19
當然不用有第二個人參與啊，

01:31:19 - 01:31:19
對不對？這第一個。

01:31:20 - 01:31:21
再來第二個喔，

01:31:22 - 01:31:25
圖利罪除了包括公務員圖利他自己之外，

01:31:25 - 01:31:26
再來喔,

01:31:27 - 01:31:27
圖利罪,

01:31:29 - 01:31:30
就算是圖利人民好了,

01:31:31 - 01:31:33
你說被圖利的人民要協力嗎?

01:31:33 - 01:31:34
當然不用啊。

01:31:34 - 01:31:36
對啊,當然不用啊,很簡單啊。

01:31:36 - 01:31:37
你們想,

01:31:37 - 01:31:40
假設稅捐機關的公務員剛好是我的學生,

01:31:41 - 01:31:43
明明我不符合退稅的要件,

01:31:44 - 01:31:46
可是稅捐機關的人看到,欸,這不是老師嗎?

01:31:47 - 01:31:49
他出於圖利我的意思，

01:31:49 - 01:31:52
啊因為我以前有退過稅，有留帳戶在那個稅捐機關嘛，

01:31:53 - 01:31:57
他就逕自把我編入退稅的名單，還退了一筆錢給我。

01:31:57 - 01:31:59
那他是不是在圖利我？

01:31:59 - 01:31:59
是啊。

01:32:00 - 01:32:00
我沒有出力,沒有我完全不知道欸,他會不會潛在圖利罪?

01:32:03 - 01:32:03
會嘛,對不對?

01:32:03 - 01:32:07
所以圖利罪他本質上的不是對象犯,本質上就不需要,知道嗎?不需要下對的力,他不是對象犯,進而代表什麼意思?

01:32:13 - 01:32:18
被圖利的相對人是有機會成立共同正[redacted] 或共犯的哦,知道哦,他是可以成立共犯的哦。

01:32:20 - 01:32:22
來,我們翻開總則。

01:32:24 - 01:32:26
剛好今天同學都有帶總則，我們來看一下。

01:32:26 - 01:32:29
總則有一題我們之前跳過沒有講的。

01:32:40 - 01:32:42
357頁這一題。

01:33:49 - 01:33:50
357頁這一題喔，當時我們沒有講。

01:33:52 - 01:33:54
來，你看喔，這一題怎麼解？

01:33:55 - 01:34:00
我跟你們說，這一題就是一個典型要拆開來寫的共同正犯。

01:34:00 - 01:34:02
假設乙取得工程標的行為成立圖利罪，這第一個標。

01:34:05 - 01:34:13
然後第二個標在說什麼呢？再說乙的這是不是行為，跟甲成立圖利罪的共同正犯。

01:34:13 - 01:34:16
這就是第二個標，這叫共同正犯的分開寫。

01:34:16 - 01:34:17
我以前應該有講過吧。

01:34:18 - 01:34:19
好像有印象吧，對不對。

01:34:19 - 01:34:20
我以前應該有這樣講過。

01:34:20 - 01:34:23
好，所以圖利罪分開寫的話。

01:34:23 - 01:34:25
這一題乙的部分是到什麼問題。

01:34:26 - 01:34:29
第一個問題是純正身分犯。

01:34:30 - 01:34:32
可不可以成立共同正犯？

01:34:33 - 01:34:34
這是第一個問題。

01:34:34 - 01:34:38
純正身分犯可不可以成立共同正犯？

01:34:38 - 01:34:39
來，我們的說法是什麼呢？

01:34:40 - 01:34:47
雖然有學理說不行，說純正身分犯是犯罪支配論的例外，沒身分的人頂多論共犯。

01:34:47 - 01:34:49
可是我們現行法就不是這樣寫的嘛。

01:34:49 - 01:34:54
所以照現行法，照實務通說來看，純正身分犯可不可以成立共犯？

01:34:54 - 01:34:55
可以喔，知道嗎？

01:34:55 - 01:34:56
所以可以喔。

01:34:56 - 01:34:57
好，再來第二個。

01:34:58 - 01:34:59
那圖利罪是不是對象犯？

01:35:01 - 01:35:01
我們講嘛。

01:35:02 - 01:35:04
如果圖利罪是對象犯的話，

01:35:05 - 01:35:06
那獲利的人民可以說什麼？

01:35:06 - 01:35:09
對象犯不處罰他方啊，對不對？

01:35:09 - 01:35:10
對象犯不處罰他方啊，所以我無罪啊。

01:35:11 - 01:35:12
可是實務怎麼說的？

01:35:13 - 01:35:14
圖利罪就不是對象犯啊。

01:35:14 - 01:35:16
所以人民這邊可不可以跟我正犯?

01:35:17 - 01:35:17
可以喔。

01:35:17 - 01:35:18
所以這題兩大考點。

01:35:19 - 01:35:23
第一個是我說的，純正身分犯可不可以成立共同正犯。

01:35:23 - 01:35:26
而第二個是什麼呢，那圖利罪是不是對象犯。

01:35:26 - 01:35:27
兩大考點。

01:35:28 - 01:35:29
好，所以這個圖利的問題。

01:35:29 - 01:35:30
我們看到這。

01:35:31 - 01:35:31
接下來，那個我們回來刑分這一本22頁。

01:36:00 - 01:36:00
22頁是，圖利罪的主觀要件

01:36:03 - 01:36:05
要明知，要明知，這個很重要喔，間接故意不算喔

01:36:07 - 01:36:11
圖利罪要直接故意才能成立。

01:36:12 - 01:36:17
所以那個，那個什麼，柯文哲的案子，也有涉及到這個問題。

01:36:18 - 01:36:23
就是柯文哲對於下面的人在亂搞京華城這個事情，他有沒有明知。

01:36:24 - 01:36:28
當然啦，如果他有這個受賄的犯罪的話，我們會優先論受賄。

01:36:28 - 01:36:33
那如果沒有受賄，我們就要退而求其次論圖利，就會考量到這個問題，他有沒有明知。

01:36:34 - 01:36:37
如果他只是容忍的話也不算喔，要明知才算，當然這個很難證明啦。

01:36:38 - 01:36:39
好，下面這題我們看一下喔。

01:36:48 - 01:36:50
他問甲乙丙三個人。

01:36:51 - 01:36:54
你看喔，甲是那個人民。

01:36:56 - 01:36:58
乙的話呢，他是鄉長。

01:36:59 - 01:37:02
然後丙啊，他是建設課的技士。

01:37:03 - 01:37:07
這一題我們首先第一個會先檢討到關於那個丙的部分。

01:37:09 - 01:37:11
好,你看丙在政風處怎麼說啊。

01:37:12 - 01:37:13
知道

01:37:13 - 01:37:17
可能違反預算法,但相信這個是裁量權限,認為這應該合法。

01:37:19 - 01:37:20
所以代表丙怎麼樣?

01:37:20 - 01:37:21
丙沒有故意啊。

01:37:22 - 01:37:23
他連間接故意都沒有欸。

01:37:24 - 01:37:25
有人是過失，對不對？

01:37:25 - 01:37:27
所以丙根本沒有故意，丙不構成犯罪。

01:37:28 - 01:37:30
於是那個利用他的鄉長講什麼？

01:37:31 - 01:37:32
他說間接正犯嘛。

01:37:32 - 01:37:34
利用無故意的他人啊，對不對？

01:37:35 - 01:37:37
這裡不會有身分犯的爭議啊，因為鄉長他自己就是公務員啊。

01:37:38 - 01:37:39
所以這裡就會有正犯啊。

01:37:40 - 01:37:42
那於是那個民間人士是什麼呢？

01:37:43 - 01:37:44
就是教唆犯的問題嘛。

01:37:44 - 01:37:47
所以我們探討說那圖利罪是不是對象犯，就這個東西啊。

01:37:47 - 01:37:49
所以這一題設計的不錯啊。

01:37:49 - 01:37:52
這一題囊括了土地罪所有重要的考點。

01:37:52 - 01:37:54
你看到法制就容易考這種東西，因為

01:37:55 - 01:37:58
法制法聯他們會涉及到這種廉政相關的問題，所以他們就特別喜歡考這種東西。

01:38:01 - 01:38:02
他們與日後工作有關的東西。

01:38:03 - 01:38:05
好，圖利罪我們看到這。

01:38:06 - 01:38:06
接著來。

01:38:07 - 01:38:09
下面第六點，貪汙犯罪的競合。

01:38:12 - 01:38:12
這個東西不難,

01:38:13 - 01:38:13
我們來看。

備註：閱讀進度

01:38:14 - 01:38:18
第一個來，行賄跟受賄，我們講叫階段關係，

01:38:18 - 01:38:18
什麼意思？

01:38:19 - 01:38:25
公務員先要求，再起約，最後收受。

01:38:25 - 01:38:27
我們都論什麼呢?最後的階段。

01:38:28 - 01:38:29
同樣的人民這邊也是,

01:38:30 - 01:38:34
人民先行求，再起約，最後交付。

01:38:35 - 01:38:37
這邊論什麼?一樣，最後的階段。

01:38:38 - 01:38:38
懂嗎?就階段關係。

01:38:39 - 01:38:39
很簡單。

01:38:40 - 01:38:43
那同樣的，這個公務員啊，先做12D項，

01:38:43 - 01:38:45
他先做那個收賄，

01:38:45 - 01:38:48
接著再做第二項，因而為違背職務。

01:38:48 - 01:38:50
那也是優先論什麼呢？第二項。

01:38:50 - 01:38:51
懂嗎？

01:38:51 - 01:38:52
這個沒有疑問。

01:38:52 - 01:38:56
好，那麼圖利罪啊，我們說它是一個補充規定。

01:38:57 - 01:38:57
所以我們記得喔，

01:38:58 - 01:39:01
圖利罪是怎麼樣？沒罪可論再去論喔。

01:39:02 - 01:39:06
如果他已經有121或122的話，圖利罪寫都不用寫。

01:39:07 - 01:39:09
那就好像有殺人一定會有傷害一樣，

01:39:09 - 01:39:10
你殺人既遂你寫傷害幹什麼？

01:39:10 - 01:39:11
一樣的意思喔。

01:39:11 - 01:39:14
所以圖利罪呢，除非沒有別的罪可以論了。

01:39:15 - 01:39:20
除非應該精確說了,如果有121或122，圖利不需要論。

01:39:20 - 01:39:24
圖利只有在沒有121、122的情況之下,才有論的意義哦。

01:39:26 - 01:39:27
好,圖利罪我們看到這邊。

01:39:28 - 01:39:30
接著來,我們來看到濫權的罪行。

01:39:31 - 01:39:33
這裡,第一個,我們先看到120。

01:39:34 - 01:39:36
120不會考啦，委棄守地罪。

01:39:37 - 01:39:40
公務員不盡他應盡的職責，委棄守地。

01:39:40 - 01:39:42
這一條在罰什麼你知道嗎？

01:39:43 - 01:39:45
這一條，它規定在普通刑法裡面。

01:39:46 - 01:39:50
而且它只講公務員，它並沒有特別是講怎麼樣的公務員。

01:39:50 - 01:39:52
所以這一條是一般的文官也能成立的喔。

01:39:53 - 01:39:55
它並不是說要那個軍事的人員,

01:39:55 - 01:39:56
沒有喔,

01:39:56 - 01:39:57
一般文官也能成立喔。

01:39:57 - 01:39:58
你看早期那個書劍集,

01:39:59 - 01:40:00
他說

01:40:00 - 01:40:06
縣長假在盜匪工程時，不盡應盡之責，棄船逃亡，成立刑法120條的犯罪。

01:40:07 - 01:40:10
你看以前的盜匪多兇狠，把縣長打跑欸。

01:40:11 - 01:40:15
對啊，如果反應在現在的話，縣長，比如說花蓮縣，徐榛蔚。

01:40:16 - 01:40:21
就一群盜匪攻入花蓮縣府，然後那個徐榛蔚，就包袱款款人就走了。

01:40:21 - 01:40:23
這樣徐真衛就犯這個罪，委棄守地。

01:40:23 - 01:40:24
腦中有畫面吧。

01:40:25 - 01:40:26
花蓮後嘛，各位應該都認識他喔。

01:40:27 - 01:40:29
所以這個120呢，大概是這樣喔，這個

01:40:30 - 01:40:30
不會考。

01:40:31 - 01:40:33
再來，枉法裁判。

01:40:33 - 01:40:34
這一條罪以前很冷門。

01:40:34 - 01:40:36
但是最近變得重要，為什麼呢？

01:40:37 - 01:40:40
因為這跟5月份立法者增訂司法官的罪有關。

01:40:41 - 01:40:42
那個補充講義下個禮拜會給各位。

01:40:44 - 01:40:46
就是原本這一條罪真的不重要，考試從來沒有出現過。

01:40:48 - 01:40:52
但是因為今年5月份立法者後來增訂的司法官收受賄賂罪。

01:40:53 - 01:40:55
讓枉法裁判罪

01:40:55 - 01:40:56
有了討論的話題。

01:40:56 - 01:41:00
因為學者會討論說，那它跟後面的司法官收受賄賂罪關係是什麼？

01:41:01 - 01:41:01
沒關係。

01:41:01 - 01:41:03
我們這裡先來講枉法裁判。

01:41:04 - 01:41:08
其實枉法裁判在實務上是一條不容易成立的犯罪。

01:41:09 - 01:41:14
你看哦，他條文講說，由審判事務的公務員，他枉反而做成裁判，條文這什麼簡單。

01:41:15 - 01:41:17
這一條其實不好論，為什麼呢？

01:41:18 - 01:41:20
我來講，這條在罰什麼行為態樣。

01:41:21 - 01:41:22
第一個先就主體的部分，法官是這條的主體沒有錯，仲裁人也是。

01:41:26 - 01:41:27
那檢察官是嗎？這個有爭議。

01:41:29 - 01:41:31
檢察官他是沒有審判事務的公務員。

01:41:32 - 01:41:33
嚴格來說其實不算，對不對？

01:41:33 - 01:41:35
但有學者說算，因為檢察官在偵查終結的時候，

01:41:37 - 01:41:39
他只是有裁量權的，比如說職權不起訴，或緩起訴。

01:41:42 - 01:41:44
那個是檢察官有裁量權的喔。

01:41:44 - 01:41:46
所以也有人認為說，檢察官也是這條的主體，老實說，這個我們不細談。

01:41:50 - 01:41:50
我們來看到24頁。

01:41:51 - 01:41:54
什麼叫做枉法裁判？

01:41:55 - 01:41:56
什麼叫枉法裁判喔？

01:41:58 - 01:42:00
我們通說採的說法是

01:42:00 - 01:42:02
叫做違背義務理論。

01:42:03 - 01:42:05
好，什麼叫違背義務呢？

01:42:05 - 01:42:05
是這樣。

01:42:06 - 01:42:07
我說為什麼枉法罪難成立？

01:42:08 - 01:42:08
問題就在這邊。

01:42:09 - 01:42:10
好，我舉幾個例子啊。

01:42:11 - 01:42:12
最典型的枉法裁判是這樣。

01:42:14 - 01:42:15
那個

01:42:16 - 01:42:16
比如說啊。

01:42:18 - 01:42:21
有人虐殺流浪狗。

01:42:22 - 01:42:25
那剛好法官是這個瘋狂愛流浪狗的動保人士。

01:42:26 - 01:42:28
法官看到有人虐殺流浪狗。

01:42:28 - 01:42:29
心中義憤啊。

01:42:29 - 01:42:30
判

01:42:30 - 01:42:35
所以這個法官呢，就在判決主文說啊，說這個被告犯虐待動物罪，處死刑。

01:42:37 - 01:42:41
假設有法官真的這樣判的話，

01:42:41 - 01:42:41
對，這個叫枉法裁判。

01:42:42 - 01:42:44
你覺得法官會這樣做嗎？

01:42:44 - 01:42:45
不可能吧，對不對？

01:42:46 - 01:42:47
不會拿自己的前途開玩笑吧。

01:42:47 - 01:42:50
就算再怎麼痛恨人家，法官也是有理智的吧。

01:42:50 - 01:42:51
不會這樣做，不會這樣做嘛。

01:42:51 - 01:42:52
哦，所以

01:42:53 - 01:42:55
這種情況對，他是典型的枉法裁判。

01:42:55 - 01:42:57
但事實上不可能會發生。

01:42:57 - 01:42:58
好，那再來哦。

01:42:59 - 01:42:59
嗯

01:43:00 - 01:43:03
我想同學應該都讀過一個民法上這幾年爭議的問題。

01:43:03 - 01:43:04
就是說啊。

01:43:04 - 01:43:06
你殺死別人的寵物的話，

01:43:07 - 01:43:09
那寵物的飼主，可不可以跟

01:43:10 - 01:43:12
跟你去請求那個慰撫金。

01:43:12 - 01:43:13
民法上有這個問題，你們該知道吧。

01:43:14 - 01:43:16
那我記得我學生碩論就寫這個東西。

01:43:16 - 01:43:20
因為民法195的話，他是說你要人格權被侵害才能請求慰撫金嘛。

01:43:21 - 01:43:23
那如果是你的寵物被殺的話，

01:43:23 - 01:43:25
原本依照民法196，

01:43:25 - 01:43:28
196的話是說物質毀損，你就賠償那個物的價值而已啊。

01:43:28 - 01:43:29
對啊，那

01:43:30 - 01:43:32
可是有法官就覺得說不對啊，那是因為

01:43:33 - 01:43:35
當初定195的時候，

01:43:35 - 01:43:36
大家還不流行養寵物啊。

01:43:36 - 01:43:38
啊現在寵物的數量越來越多。

01:43:38 - 01:43:42
啊對養寵物的人來說，寵物怎麼會是物，寵物是家人啊。

01:43:42 - 01:43:42
所以

01:43:43 - 01:43:44
嗯

01:43:44 - 01:43:49
有地院的法官就認為說，那個不法侵害別人寵物致死的人啊，

01:43:49 - 01:43:54
除了寵物的價值之外，也應該賠償飼主一定的慰撫金。

01:43:54 - 01:43:55
那你要想喔。

01:43:55 - 01:43:59
地院的民事法官這樣判，會不會有枉法裁判的問題？

01:44:00 - 01:44:01
不會啊，

01:44:01 - 01:44:01
為什麼？

01:44:01 - 01:44:02
我們說法治續造嘛,

01:44:03 - 01:44:03
對不對,

01:44:03 - 01:44:05
就民事法確實允許啊,

01:44:05 - 01:44:06
法律漏洞啊,

01:44:06 - 01:44:08
立法者用法治續造方式來填補啊,

01:44:08 - 01:44:09
他能說得出他的理論,

01:44:09 - 01:44:10
當然OK啊,

01:44:10 - 01:44:10
對不對?

01:44:10 - 01:44:12
所以這個也不叫枉法裁判。

01:44:12 - 01:44:13
好，那再來，

01:44:14 - 01:44:15
還有一種枉法裁判是這樣子,

01:44:16 - 01:44:17
我們所謂義務理論。

01:44:18 - 01:44:19
義務理論的概念是這樣子,

01:44:19 - 01:44:20
就是說,

01:44:21 - 01:44:24
法官沒有義務一定要採通說或實務。

01:44:25 - 01:44:25
這同學知道吧？

01:44:26 - 01:44:29
最高法院的具有參考價值裁判,

01:44:30 - 01:44:31
大法庭的裁定,

01:44:32 - 01:44:34
那個對下級審法院來說，那個叫事實上拘束力嘛,

01:44:35 - 01:44:36
它不是法律上拘束力嘛,

01:44:36 - 01:44:39
所以上級審做下來的裁判,

01:44:39 - 01:44:40
什麼法律座談會什麼的,

01:44:40 - 01:44:43
下級審當然在法律上沒有義務要遵守。

01:44:44 - 01:44:47
所以如果法官他就是不想理最高法院,

01:44:48 - 01:44:50
他自創的一個理論,

01:44:50 - 01:44:52
並且花了很多的篇幅說他的理論是什麼意思,

01:44:52 - 01:44:53
這可不可以？

01:44:53 - 01:44:53
可以啊,

01:44:53 - 01:44:54
當然可以啊,

01:44:54 - 01:44:54
對不對？

01:44:55 - 01:44:56
所以,

01:44:56 - 01:44:58
法官拒絕採取主流的意見,

01:44:58 - 01:45:12
這個一樣

01:45:12 - 01:45:40
不會叫枉法裁判。

01:45:40 - 01:45:43
義務理論講的就是這個東西嘛,因為法官有義務獨立地認識用法。

01:45:43 - 01:45:44
好,那反過來,

01:45:45 - 01:45:46
什麼叫枉法裁判？

01:45:48 - 01:45:49
那你想喔,

01:45:50 - 01:45:51
再延伸喔,

01:45:51 - 01:45:56
那如果是法官對於一個放火的被告,

01:45:56 - 01:45:59
這個被告已經潑汽油了,

01:46:00 - 01:46:00
這意見法官特別採取，主採取這個形式的說法

01:46:00 - 01:46:00
讓被告可以質疑判決預備犯

01:46:08 - 01:46:10
這樣的情況法官枉法裁判有

01:46:11 - 01:46:12
這就有了

01:46:12 - 01:46:13
懂我的意思吧

01:46:14 - 01:46:19
法官要採非主流的意見甚至自己的意見當然OK,因為法官有獨立任用法的權限

01:46:20 - 01:46:23
可是法官採追訴竟然不是基於法律的理念

01:46:24 - 01:46:27
而是為了要讓他的朋友可以獲得輕判

01:46:28 - 01:46:32
這件事不應該是法官做成裁判的時候應該考慮的對象

01:46:32 - 01:46:34
懂我的意思吧

01:46:34 - 01:46:34
所以這個就違背義務

01:46:34 - 01:46:34
知道嗎

01:46:34 - 01:46:36
可是話說回來了,你怎麼證明

01:46:37 - 01:46:37
對啊,你怎麼證明

01:46:38 - 01:46:44
你怎麼證明法官會採追訴,並不是基於什麼合理的法律考量,而是為了耽誤他朋友

01:46:44 - 01:46:45
對啊,這真的很難證明啊

01:46:45 - 01:46:50
所以我只能說呢,王法裁判罪理論上來說有這些,要沒有錯

01:46:50 - 01:46:53
可是實際上要麼太誇張,不會有人犯

01:46:53 - 01:46:55
要麼比較不誇張的類型

01:46:56 - 01:46:57
比較不誇張的類型

01:46:58 - 01:46:59
就算做了

01:46:59 - 01:47:00
你也很難證明

01:47:00 - 01:47:02
說法官是基於不相干的因素啊，對不對

01:47:02 - 01:47:05
所以這條罪其實不是那麼容易成立啦

01:47:07 - 01:47:08
好，所以這個是我們講枉法裁判的概念哈

01:47:09 - 01:47:13
接著來125條濫權追訴處罰罪

01:47:24 - 01:47:25
好

01:47:25 - 01:47:26
125條啊,他說

01:47:26 - 01:47:31
有追溯處罰犯罪職務的公務員濫用職權做下面的是

01:47:31 - 01:47:31
好

01:47:31 - 01:47:31
第一個

01:47:32 - 01:47:33
濫用職權為逮捕羈押

01:47:33 - 01:47:35
第二個,一度取供24強迫脅迫

01:47:36 - 01:47:37
第三個

01:47:37 - 01:47:40
明知為無罪之人而使其受追訴處罰

01:47:40 - 01:47:44
或者是明知為有罪之人呢,而無故不使其受追訴處罰

01:47:45 - 01:47:47
OK,125號濫權追訴處罰罪

01:47:48 - 01:47:51
這一條說有追訴或處罰犯罪職務的公務員,那一定是誰

01:47:52 - 01:47:54
法官檢察官嘛

01:47:54 - 01:47:54
這一定沒有疑問

01:47:55 - 01:47:55
好

01:47:56 - 01:47:57
這一條的萬年考點，那請查算不算

01:48:00 - 01:48:01
對啊，警察算不算？

01:48:01 - 01:48:05
我先跟你們講，食物說不算，這選擇題考到爛，申論題也考過幾次，警察不算，對，食物說警察不算。

01:48:08 - 01:48:12
因為食物覺得警察他只是一個輔助機關。

01:48:12 - 01:48:16
這就不是有偵訊追訴或處罰犯罪事務的公務員啊,不是啊,法官檢察官才是啊。

01:48:16 - 01:48:18
警察只是輔助機關啊,不算。

01:48:18 - 01:48:19
食物現在這麼說。

01:48:20 - 01:48:24
可是學者會有反對的意見啊,反而學者通常認為警察算,為什麼?

01:48:25 - 01:48:29
因為條文是講有追訴或處罰犯罪的職務。

01:48:30 - 01:48:31
他是講職務啊。

01:48:31 - 01:48:33
他又不是說要主導者。

01:48:33 - 01:48:35
對不對，你講主導者的話，那當然警察不算，沒有錯。

01:48:35 - 01:48:38
可是講職務的話，有啊，警察這個職務啊。

01:48:38 - 01:48:38
對不對，這是第一點。

01:48:39 - 01:48:41
還有再來哦，你看他第二款的行為是怎樣。

01:48:42 - 01:48:43
他第二款行為是寫什麼？

01:48:44 - 01:48:47
意圖取供而施強暴脅迫。

01:48:47 - 01:48:48
那就起訴嘛。

01:48:49 - 01:48:52
你覺得法官或檢察官他們會起訴逼供嗎？

01:48:54 - 01:48:56
法官當庭痛打被告。

01:48:56 - 01:48:57
你覺得有可能嗎？

01:48:58 - 01:48:59
法官走向法臺。

01:49:00 - 01:49:02
拿那個卷宗可以把被告訓一頓。

01:49:03 - 01:49:05
然後還跟法警說法警你最好不要多管閒事。

01:49:06 - 01:49:07
那想到畫面覺得很荒謬，對吧？

01:49:08 - 01:49:09
還是檢察官。

01:49:10 - 01:49:14
他特別去那個地檢署樓下那個地牢，拿鐵鎚把被告痛打一頓。

01:49:15 - 01:49:16
你覺得有可能嗎？不會嘛。

01:49:17 - 01:49:19
刑求被告是警察才會做的事啊，對不對？

01:49:20 - 01:49:25
所以哦,又有學者會說,你說這一條行為太陽不包括警察,只有法官檢察官的話。

01:49:25 - 01:49:27
那我們很難想像為什麼定第二款。

01:49:28 - 01:49:29
這法官檢察官不會做,對不對?

01:49:29 - 01:49:32
所以又有學者認為說,就法條文義沒有這個限制的。

01:49:32 - 01:49:37
而且從行為態樣來看,這一條應該沒有包括,應該沒有把警察排除在外,所以這個罪反應都有。

01:49:39 - 01:49:40
然後啊，他的故意喔。

01:49:42 - 01:49:44
一二款是沒有限制的。

01:49:44 - 01:49:46
但是第三款呢，要直接故意。

01:49:46 - 01:49:48
因為他寫明知。

01:49:48 - 01:49:49
好。

01:49:49 - 01:49:51
然後競合的部分呢。

01:49:52 - 01:49:53
這邊很特別喔。

01:49:54 - 01:49:56
以自燃權代替壓制人數。

01:49:56 - 01:49:58
早期的食物說呢,要想像競合喔。

01:49:59 - 01:49:59
要想像。

01:50:00 - 01:50:00
競合

01:50:00 - 01:50:02
然後來，我們這邊來看另外一個東西

01:50:02 - 01:50:04
同學比較容易會困惑的

01:50:04 - 01:50:06
就是你看喔，這一條的第三款行為，太陽

01:50:07 - 01:50:11
他說明知為無罪之人，而不使其受追訴處罰

01:50:11 - 01:50:17
或是明知為有罪之人，而無故不使其受追訴或處罰。

01:50:18 - 01:50:18
你看喔，

01:50:18 - 01:50:22
第三款的行為態樣，有沒有感覺跟枉法裁判是重疊的？

01:50:23 - 01:50:23
對吧？

01:50:24 - 01:50:30
刑庭的法官在證據明確的情況之下，竟然判被告無罪。

01:50:31 - 01:50:33
那是不是124項又都有，對不對？

01:50:33 - 01:50:39
或者反過來，刑庭的法官在沒有任何證據的情況之下，還把被告判有罪。

01:50:40 - 01:50:44
或者是甚至在法無明文的情況之下，還違反罪刑法定判那個被告有罪。

01:50:44 - 01:50:45
那是不是也兩個都會成立？

01:50:45 - 01:50:46
對啊。

01:50:46 - 01:50:47
所以這個時候優先論什麼呢？

01:50:48 - 01:50:52
學者說125第三款，它就是124的個別規定。

01:50:52 - 01:50:55
所以這個時候呢，優先論125的部分。

01:50:56 - 01:50:58
好，那講到這邊有同學又會很困惑，說哈，

01:50:58 - 01:51:02
那如果125第三款是124的特別規定的話，那124什麼時候會用？

01:51:02 - 01:51:04
我跟你們說124不會被架空,

01:51:04 - 01:51:05
為什麼?

01:51:05 - 01:51:07
因為王法裁**判**是一個更廣的概念。

01:51:08 - 01:51:09
像我剛剛說的嘛,

01:51:11 - 01:51:14
那個法官啊,考慮到被告是他的國中好兄弟,

01:51:15 - 01:51:18
所以法官在被告涉嫌縱火的案件,

01:51:18 - 01:51:24
故意採取一個最嚴格的形式客觀說，讓被告只判預備放火罪。

01:51:24 - 01:51:26
這個就純124沒有125啊,

01:51:26 - 01:51:27
為什麼?

01:51:27 - 01:51:30
因為125第三款是要怎麼樣，有罪變無罪，無罪變有罪啊

01:51:30 - 01:51:32
對不對，這個時候就純124啊。

01:51:32 - 01:51:33
還有啊，

01:51:36 - 01:51:39
124，王法裁判，它沒有現行式喔，

01:51:39 - 01:51:41
民事行政也算喔，

01:51:41 - 01:51:42
對啊。

01:51:42 - 01:51:45
可是125第三款呢,它現行式。

01:51:45 - 01:51:46
所以瞭解吧?

01:51:46 - 01:51:54
125第三款,它只是把一部分的刑事枉法裁判,也就是有罪變無罪,無罪變有罪的那一種,

01:51:55 - 01:51:57
才會變125第三款。

01:51:58 - 01:52:00
剩下其他的

01:52:00 - 01:52:00
民事枉法裁判，或是民事行政的，還是回歸到124，所以這個解釋呢

01:52:04 - 01:52:07
不會有架空125的，不會有架空124的疑慮，不會喔

01:52:08 - 01:52:09
好，125是這樣

01:52:10 - 01:52:14
然後那個126、127、128，我們簡單看一下再休息

01:52:15 - 01:52:16
126叫凌虐人犯

01:52:17 - 01:52:19
那個重要性不高啦，那個真的還好

01:52:20 - 01:52:23
然後127，違法刑行

01:52:23 - 01:52:25
這個東西啊

01:52:25 - 01:52:26
我們先休息一下好了

01:52:26 - 01:52:29
127，等一下我要講另外一個東西，這可能需要一些時間

01:52:29 - 01:52:30
我們先休息一下

01:52:30 - 01:52:32
等一下我們再來看127的部分

01:52:42 - 01:52:46
好，最後一段了，我們來看這個127，違法行刑罪

01:52:46 - 01:52:48
這一條是這樣，很特別

01:52:48 - 01:52:50
第一個他只有罰故意犯的部分在第一項

01:52:50 - 01:52:55
第一項說呢,公務員違法執行或不執行刑罰，這個是第一項，違法的執行或不執行刑罰

01:52:59 - 01:53:00
所以

01:53:00 - 01:53:00
比如說

01:53:01 - 01:53:02
那個

01:53:02 - 01:53:03
監所管理員

01:53:04 - 01:53:06
他故意的把那個人犯

01:53:08 - 01:53:09
多關他兩天

01:53:09 - 01:53:11
這個叫違法執行刑罰

01:53:11 - 01:53:12
或者像比如說

01:53:13 - 01:53:14
一位刑罰的執行者，也就是檢察官

01:53:16 - 01:53:19
檢察官故意不去作執行,這個判刑確定應該要發那個

01:53:21 - 01:53:22
指揮書的

01:53:22 - 01:53:24
檢察官就故意不發

01:53:24 - 01:53:27
把這件刑判刑確定的被告就擱在這邊,就故意不發監

01:53:28 - 01:53:29
這也是

01:53:29 - 01:53:30
127,違法行刑罪

01:53:32 - 01:53:32
那

01:53:32 - 01:53:33
這一條罪的話呢

01:53:34 - 01:53:34
因為他講是刑罰的執行或不執行嘛

01:53:37 - 01:53:41
所以我們這邊講，如果是應該帶械具而沒有帶的話

01:53:41 - 01:53:43
因為那個械具不是刑罰的本身

01:53:43 - 01:53:45
所以呢，這跟本罪無關

01:53:46 - 01:53:46
再來

01:53:47 - 01:53:47
以前啦

01:53:48 - 01:53:49
十幾年前的時候，當時那個馬英九在當總統的時候

01:53:52 - 01:53:53
他的法務部長王清峰

01:53:53 - 01:53:56
他說因為個人廢死理念的關係，所以拒絕執行死刑

01:53:57 - 01:53:59
那那個王清峰有沒有犯127

01:54:00 - 01:54:01
一樣沒有，一樣沒有，為什麼？

01:54:02 - 01:54:04
因為這一條要違法，那你要知道啊

01:54:05 - 01:54:08
死刑要經過法務部長的簽字。

01:54:09 - 01:54:11
那個等於是一個最後的把關機制。

01:54:11 - 01:54:12
瞭解吧，並不是說法務部長就有義務非簽不可。

01:54:14 - 01:54:18
所以法務部長如果不簽的話，當然不會有違法疑慮的問題。

01:54:19 - 01:54:25
然後要講的就是，這一條罪有一個很特殊的地方，它有罰過失犯。

01:54:25 - 01:54:26
喔

01:54:26 - 01:54:33
而且他的過失犯是哪一個部分，過失執行不應執行的刑罰。

01:54:34 - 01:54:35
來看清楚啊

01:54:35 - 01:54:41
故意犯罰兩個，一個是該執行沒有執行，第二個是不該執行而執行。

01:54:41 - 01:54:43
過失犯兩個，而故意犯兩個都罰。

01:54:44 - 01:54:50
但過失犯只有罰什麼呢？過失執行不應執行的刑罰。

01:54:51 - 01:54:58
所以如果是過失，讓那個人沒有執行，或者過失少執行的話，那就算了，沒有罰，知道嗎？

01:54:58 - 01:55:02
他只罰過失執行不應執行的刑罰了。

01:55:02 - 01:55:02
好，所以我們接著講

01:55:03 - 01:55:06
過失執行不應執行的刑罰是什麼樣的狀況？

01:55:08 - 01:55:10
我們上你們是不是知道，刑期怎麼算？

01:55:10 - 01:55:13
來假設，有個被告，有個受刑人

01:55:13 - 01:55:17
他的刑期是到8月30號。

01:55:17 - 01:55:19
假設他刑期到8月30號。

01:55:19 - 01:55:21
那監所什麼時候把他放掉？

01:55:22 - 01:55:23
這個有大法官解釋喔。

01:55:24 - 01:55:27
因為以前的監獄行刑法是規定,刑期到8月30的話

01:55:29 - 01:55:30
那什麼時候放掉?

01:55:31 - 01:55:34
次日的午前12點。

01:55:34 - 01:55:35
以前的規定是這樣。

01:55:36 - 01:55:37
所以要在什麼時候放掉他？

01:55:38 - 01:55:42
8月31號的中午12點前把他放出去。

01:55:43 - 01:55:44
以前的規定是這樣。

01:55:44 - 01:55:45
那你想喔

01:55:45 - 01:55:50
刑期到8月30號，那為什麼不在8月30號的23點59分放他走？

01:55:51 - 01:55:53
那個法務部那邊在考量是說，因為監所通常地處偏僻

01:55:55 - 01:55:59
而且那個時間把人放走的話，他也叫不到計程車。

01:56:00 - 01:56:00
也不會有公車，那多危險。

01:56:02 - 01:56:03
法務部他們的考量是這樣子。

01:56:04 - 01:56:04
因為你想喔。

01:56:05 - 01:56:09
各地的監所都是在一些比較邊陲的地帶啦。

01:56:09 - 01:56:09
比如說

01:56:10 - 01:56:13
臺北監獄，臺北監獄在那個龜山工業區。

01:56:14 - 01:56:16
以前，現在那邊稍微熱鬧一點。

01:56:16 - 01:56:19
臺鐵後來增設鳳鳴站嘛，離這邊沒有很遠。

01:56:19 - 01:56:22
臺北監獄在這個地方，它就在臺北跟桃園之間。

01:56:22 - 01:56:25
然後，其他監獄都在偏僻的地方啊。

01:56:25 - 01:56:30
只有那個什麼，北部，我去過的幾間，桃園監獄還算市區的啦。

01:56:30 - 01:56:32
那邊離市區還不算太遠。

01:56:32 - 01:56:34
不然其他都在偏遠的地方啊。

01:56:34 - 01:56:35
所以法務部的說法就是說

01:56:37 - 01:56:43
如果8月30號到期的被告，你要在8月30號的23點59分放他出來。

01:56:43 - 01:56:46
他反而危險，他沒辦法回家。

01:56:46 - 01:56:51
所以呢，我們就在隔日的0點前，也就是隔日凌晨0點前放他出來。

01:56:52 - 01:56:55
可是你有沒有想過，這樣他都被多關半天呢。

01:56:55 - 01:56:57
他的刑期只到8月30日。

01:56:58 - 01:56:59
可是原本的法律卻說呢

01:56:59 - 01:57:02
8月31日的中午12點再放他出來。

01:57:02 - 01:57:04
那為什麼要逼他多過一夜？

01:57:04 - 01:57:06
他刑期只到8月30日啊，對不對？

01:57:06 - 01:57:09
所以後來大法官，那個600多號，我有點忘記了。

01:57:10 - 01:57:11
大法官後來就說不行了。

01:57:12 - 01:57:17
你要在刑期到的當天的24點放他出來。

01:57:18 - 01:57:20
現在刑法已經改成這樣，知道嗎？

01:57:20 - 01:57:27
就要在刑期完畢當日，是當日喔，不是次日喔，是當日的24點就要放他出來。

01:57:28 - 01:57:29
那你說少關半天

01:57:30 - 01:57:31
不會怎麼樣啦。

01:57:31 - 01:57:33
少關半天他就不會後悔喔。

01:57:33 - 01:57:35
少關半天他刑罰目的就不能達成，不可能嘛，對不對。

01:57:36 - 01:57:39
所以現在的話是當獄的5012點要放，知道嗎

01:57:40 - 01:57:43
所以，過失就可能出現這種態樣啊。

01:57:43 - 01:57:46
那萬一監所管理員，他記錯怎麼辦？

01:57:46 - 01:57:47
他算錯怎麼辦？

01:57:48 - 01:57:50
原本是當日的5000要放，

01:57:50 - 01:57:58
結果管理員去拖，卻拖到當日的過12點，隔日的12點前才放，那就是什麼呢？

01:58:00 - 01:58:04
第六項，過失群體，不因群體的刑罰，大概是指這種情況，

01:58:04 - 01:58:05
知道嗎？所以這個是有可能會發生的。

01:58:06 - 01:58:07
好，這是127。

01:58:07 - 01:58:10
再來一個128號，越權受理訴訟。

01:58:10 - 01:58:12
這個實務上很難發生啊。

01:58:14 - 01:58:14
他在指什麼呢？

01:58:15 - 01:58:19
原本法院要判不受理，不應該實體審理的案件，

01:58:19 - 01:58:22
法院卻做實體的審理，這個叫越權受理訴訟。

01:58:23 - 01:58:25
這個，就讓我想到以前在學訴訟法。

01:58:26 - 01:58:30
學訴訟法第一課，就是學管轄權跟審判權。

01:58:30 - 01:58:32
那你們學過的話都知道，

01:58:33 - 01:58:36
管轄權跟審判權的衝突，有所謂的積極衝突，

01:58:37 - 01:58:38
就是大家都說我要管，

01:58:39 - 01:58:41
也有消極衝突，就是大家都不想管。

01:58:41 - 01:58:42
那我想老師應該也會說，

01:58:43 - 01:58:48
管轄權或審判權的積極衝突，那只會出現在課本，不會出現在實務。

01:58:49 - 01:58:50
因為法官覺得能少一件就是好事。

01:58:51 - 01:58:54
誰又要在這邊，這個我要管，這個我也要管，在那邊打架。

01:58:54 - 01:58:56
不會啦，又不是小朋友搶糖果。

01:58:56 - 01:58:59
這實務上只會有消極衝突，不會有積極衝突啦。

01:58:59 - 01:59:00
所以這一件也是

01:59:00 - 01:59:02
就不干他的事，他還故意要管

01:59:02 - 01:59:04
這是很難想像，所以實務上不會發生。

01:59:05 - 01:59:08
好來，接著129，違法徵收跟抑留剋扣

01:59:08 - 01:59:09
我們來看一下。

01:59:11 - 01:59:14
它分兩項，第一項叫做違法徵收，

01:59:14 - 01:59:16
第二項叫抑留剋扣，

01:59:16 - 01:59:17
我們先看到第一項喔。

01:59:18 - 01:59:19
第一項的違法徵收它指什麼呢？

01:59:20 - 01:59:23
不應徵收而徵收。

01:59:25 - 01:59:27
它是指，不應徵收而徵收。

01:59:28 - 01:59:30
也就是說呢，因為租稅要法定，

01:59:31 - 01:59:35
所以如果法律上根本沒有這個名目，而行為人卻徵收這個稅目，

01:59:36 - 01:59:37
這個叫做違法徵收。

01:59:38 - 01:59:40
重點，就是於法無據。

01:59:41 - 01:59:45
至於徵收之後，這個款項做什麼用途，

01:59:46 - 01:59:46
不重要，

01:59:47 - 01:59:48
知道嗎？只要於法無據，那就叫違法徵收。

01:59:49 - 01:59:53
就算徵收之後，這個款項是用在好的地方，全部用在地方建設什麼的，

01:59:53 - 01:59:56
不管，犯罪照樣成立。

01:59:56 - 01:59:57
好,那以前有

01:59:59 - 02:00:00
爭議的是

02:00:00 - 02:00:00
這樣子了,我們翻過來那個28頁。

02:00:05 - 02:00:08
以前有爭議的是說那所謂的巧立名目算不算?

02:00:09 - 02:00:15
因為違法徵收是這樣,第一個,總量上的逾越,那個叫違法徵收,那個沒有疑問。

02:00:15 - 02:00:19
你只要繳3000塊的稅,國家跟你收3萬,對,那個叫違法徵收沒有錯。

02:00:20 - 02:00:21
那巧立名目呢?

02:00:21 - 02:00:27
你去登記結婚,戶政機關除了跟你收行政規費之外,還說登記結婚我們要收婚姻稅哦。

02:00:28 - 02:00:29
這樣的話是不是違法徵收啊?

02:00:30 - 02:00:32
後來實務說算,這個早年的爭議。

02:00:32 - 02:00:40
現在的食物認為說算，當然算，不管是巧立名目或者是總量上的愉悅呢，通通都可以算是違法徵收。

02:00:41 - 02:00:41
好。

02:00:42 - 02:00:45
然後違法徵收的一個課題，28頁上面。

02:00:45 - 02:00:47
行政規費手續費什麼的。

02:00:47 - 02:00:52
但實務說呢，罰鍰不算，很特別，實務也說罰鍰不算。

02:00:53 - 02:00:55
再來叫做抑留剋扣，第二項。

02:01:51 - 02:01:52
好。

02:01:52 - 02:01:58
那個抑留剋扣，公法上該發的東西而沒有發，這個叫做抑留剋扣。

02:01:59 - 02:02:00
我舉個例子。

02:02:00 - 02:02:01
當時臺中的防疫包，

02:02:01 - 02:02:04
裡面附的泡麵啊是麻辣泡麵,

02:02:04 - 02:02:06
麻辣口味的。

02:02:06 - 02:02:07
有人就去抱怨，

02:02:08 - 02:02:10
說我染疫喉嚨痛得跟什麼一樣，

02:02:10 - 02:02:12
你發給我麻辣泡麵是什麼意思？

02:02:12 - 02:02:14
我記得之前還有人被人家這樣投訴。

02:02:15 - 02:02:16
結果有人就搞笑，

02:02:17 - 02:02:17
說哎呀沒有啦，

02:02:17 - 02:02:19
你不懂市府的用心良苦。

02:02:19 - 02:02:21
他要發給你辣的泡麵。

02:02:21 - 02:02:22
確認你味覺正不正常？

02:02:23 - 02:02:24
這個很有趣的說法。

02:02:25 - 02:02:25
好了，

02:02:25 - 02:02:26
我們不管。

02:02:26 - 02:02:28
假設那個政府的衛生單位，

02:02:29 - 02:02:31
在發給防疫包的時候啊,

02:02:31 - 02:02:32
衛生局的人,

02:02:33 - 02:02:34
他覺得那個泡麵太好吃了,

02:02:34 - 02:02:36
所以他把那個泡麵暗槓起來,

02:02:36 - 02:02:38
沒有把防疫包發出去,

02:02:38 - 02:02:42
沒有把那個包含泡麵的防疫包給染疫者。

02:02:43 - 02:02:46
他給染疫者的是沒有泡麵的防疫包。

02:02:47 - 02:02:48
這個就叫什麼呢？

02:02:48 - 02:02:49
剋扣，

02:02:49 - 02:02:49
知道嗎？

02:02:50 - 02:02:51
整個防疫包沒給，

02:02:51 - 02:02:52
那個叫侵吞。

02:02:53 - 02:02:54
那把部分的料幹走，

02:02:54 - 02:02:56
只給他那個沒有泡麵的防疫包，

02:02:56 - 02:02:57
那個叫剋扣。

02:02:58 - 02:02:58
128

02:02:58 - 02:02:59
129的第二項

02:02:59 - 02:03:00
大概是這樣子。

02:03:01 - 02:03:02
所以我們講，

02:03:02 - 02:03:03
違法徵收還有侵吞剋扣，

02:03:03 - 02:03:05
這一條對他罰的對象是這樣。

02:03:05 - 02:03:07
我們這邊來看一個題目。

02:03:08 - 02:03:09
今天都一直忘記帶各位看題目,

02:03:10 - 02:03:10
我來看一下。

02:03:12 - 02:03:13
這個題目其實有點炒冷飯啦,

02:03:14 - 02:03:15
不過前幾年既然還是考了，

02:03:15 - 02:03:16
我們就看一下。

02:03:34 - 02:03:36
來49頁26題。

02:03:42 - 02:03:43
我們來看，

02:03:43 - 02:03:44
49頁第26題。

02:04:00 - 02:04:00
這一題喔，它是改編自一個30多年前的塵年往事。

02:04:04 - 02:04:06
叫做廖學廣事件。

02:04:06 - 02:04:08
這裡可能沒有聽過，這很久了。

02:04:08 - 02:04:12
1990年代初期的事叫鄭南榕事件。

02:04:12 - 02:04:16
當時啊，汐止叫做臺北縣汐止鎮。

02:04:16 - 02:04:19
那當時汐止鎮的鎮長叫做廖學廣。

02:04:20 - 02:04:29
這個廖學廣在當時沒有經過鎮民代表會的同意之下，廖學廣呢，他就要求所有在細指蓋房子的建商。

02:04:30 - 02:04:36
都要向鎮公所申請一個憑證，叫做無損害公共設施的證明。

02:04:36 - 02:04:38
當然那個憑證是要錢的。

02:04:38 - 02:04:42
但重點是這個東西沒有經過鎮民代表會的同意，他根本就於法無據。

02:04:42 - 02:04:47
那建商就覺得很幹，就說我來辛辛苦苦蓋房子，還要繳這筆錢給鎮公所。

02:04:47 - 02:04:50
所以那筆錢呢，就俗稱叫做鎮長稅。

02:04:50 - 02:04:52
後來有建商不爽嘛，就去告發他。

02:04:53 - 02:04:54
廖學廣犯什麼罪？

02:04:54 - 02:04:55
就這題一樣啊。

02:04:55 - 02:04:57
廖學廣後來被抓說就說，我很冤啊。

02:04:59 - 02:05:00
對啦，於法無據沒錯。

02:05:00 - 02:05:06
可是那些錢，我一毛沒有貪，我全部都用在地方建設。

02:05:07 - 02:05:09
跟這一題一模一樣啊，對不對？

02:05:09 - 02:05:10
來，所以這種題目我們檢討什麼罪？

02:05:10 - 02:05:11
來，兩條罪喔。

02:05:12 - 02:05:13
第一個叫違法徵收。

02:05:14 - 02:05:15
第二個叫圖利。

02:05:15 - 02:05:16
固定就兩條罪喔。

02:05:17 - 02:05:19
129第一項的違法徵收。

02:05:20 - 02:05:21
還有131的圖利。

02:05:22 - 02:05:23
違法徵收會不會成立？

02:05:24 - 02:05:25
會啊，因為我剛說了。

02:05:26 - 02:05:29
違法徵收的重點是那個徵收於法無據。

02:05:30 - 02:05:32
那個徵收的結果好或不好？

02:05:33 - 02:05:34
有沒有中飽私囊，那個不重要。

02:05:36 - 02:05:38
所以違法徵收會成立，知道嗎？

02:05:38 - 02:05:39
違法徵收是會成立的喔。

02:05:40 - 02:05:41
好，那圖利罪呢？

02:05:43 - 02:05:44
不會，為什麼？

02:05:44 - 02:05:46
因為圖利是要圖利誰？

02:05:47 - 02:05:48
自己或誰？

02:05:48 - 02:05:49
其他私人。

02:05:50 - 02:05:51
這叫什麼？圖利公庫。

02:05:51 - 02:05:52
那個不算，知道嗎？

02:05:52 - 02:05:53
所以這個會違法徵收喔。

02:05:55 - 02:05:56
好，所以這題就是這樣喔，兩條罪都要寫。

02:05:58 - 02:05:58
好來。

02:05:58 - 02:05:59
接下來。

02:06:00 - 02:06:01
29頁。

02:06:01 - 02:06:03
我們來看後面幾個犯罪。

02:06:04 - 02:06:04
第八點，

02:06:05 - 02:06:06
廢弛職務，

02:06:07 - 02:06:08
釀成災害。

02:06:09 - 02:06:10
刑法130條的犯罪。

02:06:10 - 02:06:11
廢弛職務釀成災害。

02:06:12 - 02:06:13
這一條罪啦,

02:06:13 - 02:06:14
就是以前也很冷門,

02:06:14 - 02:06:16
但是前幾年出現過一兩次。

02:06:17 - 02:06:18
他那個條文講,

02:06:18 - 02:06:20
公務員廢弛職務,

02:06:20 - 02:06:22
釀成災害。

02:06:22 - 02:06:23
這一條在罰什麼呢?

02:06:23 - 02:06:24
好,

02:06:24 - 02:06:24
你們想喔,

02:06:25 - 02:06:25
颱風來了。

02:06:26 - 02:06:28
掌管水閘門的公務員,

02:06:29 - 02:06:30
他故意下令說,

02:06:31 - 02:06:32
水閘門不要關。

02:06:32 - 02:06:34
因為這個主管心想,

02:06:34 - 02:06:35
那個地區一堆刁民,

02:06:36 - 02:06:37
管他的淹水乾我屁事,

02:06:37 - 02:06:38
有人被沖走,

02:06:38 - 02:06:38
管他的,

02:06:39 - 02:06:39
就讓他被沖走吧。

02:06:40 - 02:06:42
如果公務員是處於這樣的心態,

02:06:42 - 02:06:44
那就是非常典型的

02:06:45 - 02:06:45
130,

02:06:46 - 02:06:46
廢弛職務,

02:06:47 - 02:06:48
釀成災害罪。

02:06:50 - 02:06:50
好,

02:06:50 - 02:06:51
所以我們來看一下它的解釋。

02:06:52 - 02:06:53
行為主體是公務員的,

02:06:53 - 02:06:54
這個沒有疑問。

02:06:55 - 02:06:55
然後呢,

02:06:56 - 02:06:56
我們講，

02:06:56 - 02:06:57
它的廢弛職務，

02:06:58 - 02:06:59
當然要廢弛法定實務，

02:07:00 - 02:07:01
這個才算，

02:07:01 - 02:07:02
這個是必然的。

02:07:02 - 02:07:06
因為我們講說公務員他不會有這個被要求服不定量的勤務嘛,

02:07:06 - 02:07:07
所以法定勤務才算。

02:07:07 - 02:07:07
好,

02:07:08 - 02:07:09
然後呢,

02:07:09 - 02:07:11
行為我們講廢弛職務,

02:07:11 - 02:07:12
所以它本身是一個不作為犯。

02:07:13 - 02:07:14
接著這條罪的結果，

02:07:14 - 02:07:16
你在體系圖上面有看到，

02:07:17 - 02:07:18
要釀成災害。

02:07:19 - 02:07:20
釀成災害。

02:07:20 - 02:07:21
林東茂老師的說法，

02:07:22 - 02:07:23
災害要兩個要件。

02:07:23 - 02:07:25
第一個叫公共性。

02:07:26 - 02:07:27
要涉及到多數人。

02:07:28 - 02:07:29
一個人兩個人死掉，

02:07:30 - 02:07:30
那個不算，

02:07:31 - 02:07:32
要涉及到多數人，

02:07:32 - 02:07:32
公共性。

02:07:33 - 02:07:34
第二個呢，

02:07:34 - 02:07:35
叫做侵害性。

02:07:36 - 02:07:37
不但要涉及到多數人,

02:07:38 - 02:07:42
而且要跟多數人的生命或是重大財產有關。

02:07:43 - 02:07:45
這才叫做災害。

02:07:46 - 02:07:46
合理嗎？

02:07:46 - 02:07:47
文義解釋對不對？

02:07:47 - 02:07:47
對啊,

02:07:48 - 02:07:49
是一個人被沖走,

02:07:49 - 02:07:50
你不會說那個叫災害嘛。

02:07:51 - 02:07:53
多數人的機車被水沖走,

02:07:53 - 02:07:54
你也不會說那個叫災害嘛。

02:07:54 - 02:07:56
一定是跟多數人有關，

02:07:56 - 02:08:00
而且是生命或者是重大財產

02:08:00 - 02:08:03
的滅失，那個東西才叫做災害，OK吼。

02:08:03 - 02:08:04
好。

02:08:05 - 02:08:06
這些都沒有疑問。

02:08:07 - 02:08:08
這一條罪的問題在這邊。

02:08:09 - 02:08:11
這一條罪是故意犯、過失犯還是什麼類型？

02:08:12 - 02:08:14
這個其實我總則有大概講到，我不知道同學記不記得。

02:08:15 - 02:08:20
各位，129是故意犯、過失犯還是什麼類型呢？

02:08:20 - 02:08:22
那我們學刑法學到這邊也知道一件事啊。

02:08:23 - 02:08:29
當一個條文，立法者沒有特別寫他故意或過失的時候，他一定是故意犯。

02:08:29 - 02:08:30
好。

02:08:30 - 02:08:31
故意犯嘛，對不對。

02:08:31 - 02:08:33
因為過失犯的處罰要有法定的特別規定。

02:08:33 - 02:08:34
對啊，沒有錯啊。

02:08:34 - 02:08:39
所以當一個條文立法者沒有特別講他是故意犯過失犯的話，他應該是什麼呢？

02:08:39 - 02:08:41
故意犯，對不對，他應該是故意犯。

02:08:41 - 02:08:41
好。

02:08:42 - 02:08:45
所以啊，傳統上說沒有錯，對，129是一條故意犯。

02:08:46 - 02:08:49
可是你覺得如果說129是故意犯的話，他是不是很難成立？

02:08:51 - 02:08:53
公務員會故意廢弛職務沒有錯。

02:08:53 - 02:08:58
可是你覺得故意廢弛職務的公務員，他對災害的發生也會覺得容忍嗎？

02:08:59 - 02:09:00
其實有點難。

02:09:00 - 02:09:00
對吧。

02:09:01 - 02:09:06
真的那種淹水地區的公務員，想說管他的，那人民被淹死幾個算幾個，一堆刁民。

02:09:06 - 02:09:08
他就算這樣想，他也不會講啊。

02:09:08 - 02:09:09
對不對，你怎麼證明他故意？

02:09:09 - 02:09:13
所以你會發現，如果你講這一條罪是故意犯，他很難成立耶，幾乎無用武之地。

02:09:15 - 02:09:21
所以有學者就說，這一條罪，他不應該是故意犯。

02:09:21 - 02:09:25
早期有學者說這一條罪應該要是過失犯才對。

02:09:26 - 02:09:27
他在法律上應該是什麼呢？

02:09:27 - 02:09:30
公務員故意廢弛職務，然後過失

02:09:30 - 02:09:31
導致災害的發生。

02:09:31 - 02:09:32
好，可是問題又來了。

02:09:32 - 02:09:37
萬一這一條罪是過失犯，如果你把這條罪解釋成是過失犯的話。

02:09:38 - 02:09:38
欸。

02:09:38 - 02:09:41
啊說好的過失犯的處罰要特別明文規定啊。

02:09:42 - 02:09:45
這一條罪，他的文意看不出過失的成分啊，對不對。

02:09:45 - 02:09:49
所以你把它解釋成過失犯的話，這裡可能也會有違反罪刑法定的疑慮。

02:09:50 - 02:09:51
所以很兩難嘛。

02:09:52 - 02:09:56
故意犯的解釋合乎罪刑法定，可是會讓這條條文幾乎沒有用武之地。

02:09:57 - 02:10:00
而過失犯的解釋，雖然會讓這個條文可以適用。

02:10:00 - 02:10:00
可是它會違反法條的文義

02:10:02 - 02:10:05
而且你看這條罪最重，三年以上十年以下耶。

02:10:05 - 02:10:06
過失犯法到那麼重喔，不會吧。

02:10:07 - 02:10:08
罪刑也會不相當啊,對啊

02:10:09 - 02:10:10
所以怎麼辦,很尷尬

02:10:11 - 02:10:17
因此有學者說呢,這一條罪的量刑，災害是客觀處罰條件

02:10:18 - 02:10:22
也就是行為人對災害的發生不用有故意過失

02:10:23 - 02:10:24
這一條罪是故意犯沒有錯

02:10:24 - 02:10:26
行為人要故意為是事物

02:10:26 - 02:10:29
只是對於災害的發生呢,不要有過失

02:10:30 - 02:10:35
只要這一場災害的發生是一般人可預見的

02:10:36 - 02:10:37
這就夠了

02:10:37 - 02:10:44
知道嗎,災害的發生,只要是一般人可預見,那就是這個條文他所稱的災害

02:10:45 - 02:10:46
目前是採這樣的說法

02:10:46 - 02:10:50
知道嗎,這個像李聖傑老師是採這樣的說法,是一個比較著重的看法了

02:10:50 - 02:10:52
這一條罪依然是規範沒有錯

02:10:52 - 02:10:57
只是這個釀成災害,他不是構成要素,他是客觀處罰條件,有這樣的說法

02:11:00 - 02:11:02
所以我們來看到31頁這邊

02:11:06 - 02:11:07
那個地特這一題

02:11:08 - 02:11:11
這一題就是啊，水利局的公務員

02:11:11 - 02:11:13
他沒有去巡視

02:11:13 - 02:11:15
反而啊，題目裡面說他做什麼事啊

02:11:18 - 02:11:19
哦

02:11:19 - 02:11:24
中午朋友邀宴喝醉酒，溜回家睡覺

02:11:25 - 02:11:25
就是這個考點啊

02:11:26 - 02:11:28
這一題其他什麼味道，我們現在先不管

02:11:29 - 02:11:30
這一題當中來

02:11:30 - 02:11:31
那個橋他怎麼對罪

02:11:33 - 02:11:34
他有沒有故意廢弛職務

02:11:34 - 02:11:35
有,百分之百有

02:11:36 - 02:11:38
可是你覺得他也故意釀成災害嗎

02:11:38 - 02:11:40
沒有吧,看起來頂多是過失嘛

02:11:41 - 02:11:42
所以你要寫前面的三說

02:11:43 - 02:11:44
本罪到底是故意犯，過失犯

02:11:45 - 02:11:49
還是說釀成災害是一個客觀處罰條件，這個東西你要寫出來

02:11:52 - 02:11:53
好

02:11:53 - 02:11:55
所以這一題我們看到這邊

02:11:56 - 02:11:58
來，接著我們再往下

02:11:58 - 02:11:59
我們瀆職罪章快要結束了

02:12:02 - 02:12:07
接著的話呢,我們來看到132，洩漏國防以外秘密罪。

02:12:08 - 02:12:11
好,我們這邊先大概講一下秘密犯罪的體系,這邊我畫一下圖。

02:12:34 - 02:12:35
好。

02:12:35 - 02:12:38
那個秘密犯罪是這樣,我們大概這樣說。

02:12:38 - 02:12:45
秘密的犯罪啊，我們依照那個秘密的持有者是誰，先做一個二分，國家或私人。

02:12:45 - 02:12:48
如果你洩露的是私人的秘密的話。

02:12:49 - 02:12:53
這裡考慮的是妨害秘密罪章的犯罪。

02:12:53 - 02:12:55
這裡考慮的是這個妨害秘密罪章。

02:12:56 - 02:13:00
那當然我們要知道妨害秘密罪章並沒有處罰。

02:14:00 - 02:14:00
一切洩漏私人秘密的行為沒有

02:14:00 - 02:14:00
因為你要知道啊

02:14:03 - 02:14:05
一般洩漏私人秘密的行為

02:14:06 - 02:14:07
刑法不見得有介入的必要

02:14:08 - 02:14:10
因為很多時候洩漏私人秘密

02:14:10 - 02:14:12
那你只會說這個人沒水準

02:14:12 - 02:14:12
這個人沒品

02:14:13 - 02:14:14
刑法不用管那麼多嘛

02:14:15 - 02:14:15
就好像你想

02:14:16 - 02:14:20
假設有一天，伊谷跟我聊天

02:14:20 - 02:14:23
他透露了他的小秘密

02:14:24 - 02:14:26
伊谷跟我說呢

02:14:26 - 02:14:29
他超喜歡看人獸交的A片

02:14:29 - 02:14:30
他都不看人跟人的

02:14:30 - 02:14:32
他都喜歡看人獸

02:14:32 - 02:14:33
我聽到就想說

02:14:33 - 02:14:35
天啊,原來伊谷口味那麼重啊

02:14:35 - 02:14:36
於是我來跟

02:14:36 - 02:14:39
會場上跟同學分享

02:14:41 - 02:14:43
這樣的話我有洩密的罪嫌嗎

02:14:43 - 02:14:44
沒有啊

02:14:44 - 02:14:46
你就會說我人品卑劣

02:14:46 - 02:14:47
對啊，就這樣而已啊

02:14:47 - 02:14:49
好了，頂多可能加上毀謗的

02:14:49 - 02:14:52
因為這個是純粹私德的事項

02:14:52 - 02:14:54
但不會有洩密的犯罪嘛

02:14:54 - 02:14:55
所以我們講

02:14:56 - 02:15:00
洩露私人秘密的行為

02:15:00 - 02:15:04
原則上來講刑法並沒有絕對的介入

02:15:04 - 02:15:08
只有在一些職業上的信賴關係

02:15:09 - 02:15:12
比如說心理師洩漏他個人的秘密

02:15:12 - 02:15:14
那一種，那個刑法才會介入

02:15:14 - 02:15:15
好

02:15:15 - 02:15:17
那麼國家的秘密就不是囉

02:15:17 - 02:15:18
國家的秘密

02:15:18 - 02:15:20
我們會區分它是

02:15:20 - 02:15:21
國防

02:15:21 - 02:15:24
或者是國防以外

02:15:24 - 02:15:25
如果洩漏的是

02:15:25 - 02:15:28
國防的秘密

02:15:28 - 02:15:31
這裡會變成是刑法109

02:15:31 - 02:15:34
那個叫做洩漏國防秘密罪

02:15:34 - 02:15:35
刑法109的規定

02:15:35 - 02:15:36
什麼叫國防秘密

02:15:36 - 02:15:37
跟國家

02:15:37 - 02:15:38
抵抗外敵有關的

02:15:38 - 02:15:39
那個叫國防秘密

02:15:39 - 02:15:40
所以比如說

02:15:40 - 02:15:41
如果有人洩漏的

02:15:41 - 02:15:42
總統府地下室的

02:15:42 - 02:15:43
平面圖

02:15:43 - 02:15:44
那就是109

02:15:44 - 02:15:45
因為我們知道說什麼

02:15:45 - 02:15:46
聽過這個傳說

02:15:46 - 02:15:47
這個算一個都市傳說了

02:15:47 - 02:15:48
說總統府有很多地下密道

02:15:48 - 02:15:49
四通八達

02:15:49 - 02:15:50
有一條不是秘密

02:15:50 - 02:15:51
就是總統府有一條地下道可以通到後面的博愛大樓

02:15:51 - 02:15:52
那個不算秘密

02:15:52 - 02:15:53
因為那個之前有被阿扁曝光

02:15:53 - 02:15:54
然後後來府方也證實

02:15:54 - 02:15:55
很多總統府員工也知道

02:15:55 - 02:15:56
就他們中午會走那條地道去後面的博愛大樓那邊吃東西

02:15:56 - 02:15:57
那個後來已經被公開

02:15:57 - 02:15:58
所以那個不算秘密

02:15:58 - 02:15:59
但是其他的通道呢

02:15:59 - 02:16:00
到底有或沒有

02:16:00 - 02:16:00
眾說紛紜啊。

02:16:01 - 02:16:05
有些人說總統府那邊有地道可以通到，比如說有人說可以通到松山機場。

02:16:06 - 02:16:07
這個我不太相信欸,

02:16:07 - 02:16:11
這總統府有地道通松山機場，那個那麼遠,

02:16:12 - 02:16:14
對啊，因為那麼遠的地道,

02:16:15 - 02:16:16
而且中間經過市區,

02:16:17 - 02:16:20
那不可能明挖嘛，那明挖誰不會知道,

02:16:20 - 02:16:21
那隻能用潛盾機。

02:16:22 - 02:16:26
那當時那個年代潛盾機有那麼厲害嗎，這個我是遲疑啦。

02:16:27 - 02:16:30
那當然還有一些地下隧道的傳言，

02:16:30 - 02:16:32
像比如說橫山指揮所，

02:16:32 - 02:16:33
我不知道同學知不知道。

02:16:33 - 02:16:34
在那個基隆山,

02:16:35 - 02:16:36
就是自強隧道上面那座山,

02:16:37 - 02:16:38
那座山其實是挖空的,

02:16:38 - 02:16:41
裡面是一個戰爭時的指揮中心，叫橫山指揮所。

02:16:42 - 02:16:45
也有人說啦，說橫山指揮所由很多不同的密道。

02:16:46 - 02:16:47
有人說那邊可以通總統府,

02:16:48 - 02:16:51
嗯,這個我是不太信,這真的太遠了,我覺得技術上可能有困難。

02:16:51 - 02:16:56
可是有人說橫山指揮所有密道可以通松山機場的空軍基地。

02:16:57 - 02:16:59
我不知道啦,但聽起來相對比較有可能,

02:17:00 - 02:17:01
因為沒有很遠,

02:17:01 - 02:17:04
橫山指揮所到松山機場，就隔一個基隆河嘛。

02:17:05 - 02:17:05
不是不可能喔。

02:17:06 - 02:17:08
對啊，那有沒有我不知道，這個都是都市傳說。

02:17:09 - 02:17:11
所以假設有，啊有人把它洩漏出來，

02:17:12 - 02:17:15
這就是109，洩漏國防秘密。

02:17:15 - 02:17:16
這叫洩漏國防秘密。

02:17:17 - 02:17:24
好，那如果是跟這個東西是國家持有，但是跟國家抵抗外敵無關的，

02:17:25 - 02:17:27
這個叫國防以外秘密。

02:17:27 - 02:17:28
這個是132。

02:17:28 - 02:17:29
所以132的位置在這邊。

02:17:30 - 02:17:31
有沒有，132位置在這邊。

02:17:31 - 02:17:37
國家持有的秘密，但是它跟國家抵抗外敵無關的，這叫做國防以外秘密。

02:17:38 - 02:17:39
這一條罪罰什麼呢？

02:17:39 - 02:17:40
好，最典型的。

02:17:42 - 02:17:47
比如說，我有很多學生在各地的院檢當書記官。

02:17:48 - 02:17:56
好巧啊，我承接的刑事案件，該股書記官剛好是我交情還不錯的學生，

02:17:56 - 02:17:58
而且還在偵查當中。

02:17:58 - 02:18:00
我就跟學生說，拜託，

02:18:00 - 02:18:00
啦吼，我以前幫你改口述也是還蠻辛苦的嘛，

02:18:03 - 02:18:05
啊現在換你來回報一下，怎麼樣？

02:18:05 - 02:18:08
啊，那個偵查中的卷宗齁，你就翻拍幾個關鍵給我，

02:18:09 - 02:18:11
我就不會跟人家說的。

02:18:11 - 02:18:13
這樣的話，這個書記官犯的就是什麼呢？

02:18:14 - 02:18:17
132，洩漏國防以外秘密罪，這個就是他的典型。

02:18:18 - 02:18:19
好，所以我們來看一下齁。

02:18:21 - 02:18:22
國防以外秘密。

02:18:22 - 02:18:23
這裡我們講齁。

02:18:24 - 02:18:30
只有國家有權知悉持有的事項，這個叫做國家的秘密。

02:18:30 - 02:18:33
而且跟國家安全沒有直接的關係，這個就叫做國防以外的秘密。

02:18:33 - 02:18:37
所以像我這邊講齁，偵查中的刑案卷宗，人民的戶政、稅籍等等的資料。

02:18:37 - 02:18:39
這個都算是國防秘密。

02:18:40 - 02:18:43
所以反過來講齁，如果人民有請求的權限，

02:18:44 - 02:18:45
那個就不算，

02:18:45 - 02:18:46
吼，那個就不算。

02:18:46 - 02:18:48
哎，這個在律師的工作有可能發生啊。

02:18:49 - 02:18:49
因為我跟你們講，

02:18:51 - 02:18:53
律師申請閱卷是這樣子。

02:18:53 - 02:18:56
現在我們審判中申請閱卷都是電子卷證。

02:18:56 - 02:18:59
如果有同學在事務所做過助理的話，他們都知道，都是電子卷證。

02:19:00 - 02:19:03
我們現在其實不太會去法院閱紙本捲了。

02:19:03 - 02:19:09
不太會啦齁，除非這案件沒有做電子卷證，或者是，有的時候電子卷證可能不清晰，我們才會去閱紙本。

02:19:09 - 02:19:11
不然的話呢，審判中的案件，我們都是閱電子卷。

02:19:12 - 02:19:13
那我跟你們講，電子卷證是這樣。

02:19:15 - 02:19:16
它那個系統，

02:19:16 - 02:19:17
設計的其實沒有很好。

02:19:17 - 02:19:19
它會有一些作業時程。

02:19:19 - 02:19:22
因為第一個，我遞完委任狀之後，

02:19:22 - 02:19:23
我線上申請。

02:19:23 - 02:19:26
線上申請完之後第一關，書記官要按核准，

02:19:27 - 02:19:28
然後我去繳費。

02:19:29 - 02:19:30
那我繳完費之後，

02:19:31 - 02:19:32
那個費用要入帳，

02:19:32 - 02:19:35
入帳之後再顯示回書記官的系統，

02:19:35 - 02:19:36
又要一兩天的時間。

02:19:37 - 02:19:38
然後書記官要再按核准。

02:19:38 - 02:19:40
然後按了核准到我下載，

02:19:40 - 02:19:44
中間都會有幾個小時的時間差，因為它有一些上傳作業什麼的。

02:19:44 - 02:19:47
所以從我申請到我拿到電子卷，

02:19:47 - 02:19:49
保守估計可能要五到七天。

02:19:49 - 02:19:50
哎，這個還蠻常見的。

02:19:50 - 02:19:51
所以你想說，

02:19:51 - 02:19:52
我接了一個刑事案件，

02:19:54 - 02:19:55
審判中，

02:19:55 - 02:19:57
剛好該股書記官是我學生。

02:19:58 - 02:19:59
那我就跟他說好，

02:19:59 - 02:20:00
我申請電子卷給你。

02:20:00 - 02:20:00
可是因為你們做要時間，我現在很需要被告的筆錄。

02:20:05 - 02:20:06
你就先翻拍給我看。

02:20:06 - 02:20:08
這樣書記官會不會有事？

02:20:08 - 02:20:08
不會。

02:20:09 - 02:20:10
因為我本來就可以去閱覽啊。

02:20:10 - 02:20:13
我只是懶得跑那個程序，所以我請書記官直接拍給我，那個就不叫洩密啦，因為我本來就有權請求閱覽。

02:20:16 - 02:20:17
他那個判例在講這種情況，知道吧？

02:20:18 - 02:20:19
好。

02:20:20 - 02:20:21
再來，括號二。

02:20:23 - 02:20:25
這一條是違反保密義務。

02:20:26 - 02:20:29
所以我括號在這邊寫，保密的權利不等於保密的義務。

02:20:31 - 02:20:33
這個在指什麼，選舉亮票。

02:20:35 - 02:20:36
這個算是歷史上的問題啦。

02:20:36 - 02:20:41
不過這個東西就可以看得出來，我們對於權利跟義務的概念搞得沒有很清楚。

02:20:42 - 02:20:44
過去發生過這種事，叫做議會選舉的亮票。

02:20:44 - 02:20:47
我先跟你們說，這個東西現在不是問題。

02:20:48 - 02:20:50
因為現在的議會選舉是記名投票。

02:20:51 - 02:20:52
本來就記名嘛。

02:20:52 - 02:20:53
所以亮票當然不是問題。

02:20:53 - 02:20:56
但以前議會選舉他是無記名投票。

02:20:57 - 02:21:00
所以在無記名投票的制度之下。

02:21:01 - 02:21:03
過去就有些議員會亮票。

02:21:03 - 02:21:06
然後那些亮票的議員都被判刑法132條。

02:21:07 - 02:21:09
說他洩漏國防以外秘密。

02:21:10 - 02:21:11
學者就一直抨擊這個說法。

02:21:12 - 02:21:13
說你這個說法有問題。

02:21:13 - 02:21:13
為什麼？

02:21:14 - 02:21:15
因為學者會說無記名投票。

02:21:16 - 02:21:20
它是國家對投票者的保護，也就是它是一種權利。

02:21:24 - 02:21:27
那權利人他不想被保護，他要自我捨棄權利。

02:21:27 - 02:21:29
那個怎麼會像違反 密義務？

02:21:30 - 02:21:30
懂嗎？

02:21:30 - 02:21:33
所以吧，有保密的權利，你不要，你不要就算了。

02:21:33 - 02:21:35
怎麼反過來說那個叫義務呢，對不對？

02:21:35 - 02:21:36
所以學者就一直抨擊這個東西。

02:21:39 - 02:21:43
一直到很後來學術界才放棄過去的見解。

02:21:43 - 02:21:45
但放棄完沒多久，隔年就修法。

02:21:45 - 02:21:47
改記名投票。

02:21:47 - 02:21:48
所以這個東西都不是問題了。

02:21:48 - 02:21:49
知道吧？

02:21:49 - 02:21:50
所以我跟各位說。

02:21:50 - 02:21:52
選舉亮票不會論這個罪。

02:21:53 - 02:21:54
不會論這個罪，議會選舉。

02:21:55 - 02:21:57
當然一般人民的選舉，當然就跟這個條文更沒關係了。

02:21:58 - 02:22:00
因為如果是一般的人民的話呢，就

02:22:00 - 02:22:01
不是這條罪的行為主體。

02:22:02 - 02:22:04
好，所以這個是這個概念區別。

02:22:05 - 02:22:10
接著來，下面第二點，洩密的主體啊，這邊講分公務員跟一般人。

02:22:11 - 02:22:14
那個非公務員的洩露啊，你來看一下第三項這邊。

02:22:15 - 02:22:17
第三項他有罰非公務員的洩密喔。

02:22:18 - 02:22:20
但非公務員的洩密他有講什麼？

02:22:21 - 02:22:25
因職務或業務訊息而持有，有沒有看到？

02:22:26 - 02:22:31
非公務員的洩密，他是有身分的限制喔，職務或業務才算。

02:22:31 - 02:22:31
所以我才說啦。

02:22:33 - 02:22:35
人民在選舉的時候亮票。

02:22:35 - 02:22:37
比如說下個禮拜的公投。

02:22:38 - 02:22:40
誒，下禮拜六我們沒有上課，知道吧？

02:22:40 - 02:22:43
那個不是我想停課，是規定要停課，沒辦法。

02:22:43 - 02:22:45
對，不然我對那個公投其實沒什麼興趣。

02:22:46 - 02:22:46
真的啦，就。

02:22:47 - 02:22:52
核電廠要不要繼續沿用，我沒有什麼太強烈的信念，我對這種事真的還好。

02:22:53 - 02:22:55
要不要投我都不知道欸。

02:22:55 - 02:22:55
對，我還在猶豫喔。

02:22:55 - 02:22:57
雖然投票所就在我家旁邊，我對這議題真的沒什麼興趣啦。

02:22:59 - 02:22:59
我要講囉。

02:23:01 - 02:23:04
假設下個禮拜的公投，你們去投票的時候。

02:23:04 - 02:23:05
你們亮票。

02:23:05 - 02:23:06
對啊，你們亮票。

02:23:07 - 02:23:08
這個一定不會有132。

02:23:09 - 02:23:10
因為你們就不是這條罪的主體啊。

02:23:11 - 02:23:12
你說不是第三項有罰一般人嗎？

02:23:12 - 02:23:14
對，可是第三項一般人要有職務或業務啊。

02:23:15 - 02:23:16
我一般人去投票，那個怎麼會有這個身分？

02:23:16 - 02:23:17
就不會啊，對不對？

02:23:18 - 02:23:19
所以不會蛤，

02:23:19 - 02:23:20
但我跟你們說，

02:23:20 - 02:23:23
那個一般的選舉罷免、公投法有沒有類似的規定？

02:23:23 - 02:23:25
我沒有去查，我不確定，但一般的選舉罷免，如果亮票，

02:23:25 - 02:23:27
那個還是會有刑責喔。

02:23:30 - 02:23:33
前幾個禮拜大罷免的時候，那個誰呀？

02:23:33 - 02:23:33
趙少康還是誰？

02:23:34 - 02:23:35
是不是有被抓？

02:23:35 - 02:23:36
對，那個有刑責喔，那個選罷法有規定。

02:23:37 - 02:23:39
也是看到那個新聞才知道，我跟你們想喔。

02:23:40 - 02:23:41
選罷法會罰那個東西有原因。

02:23:43 - 02:23:43
那我們這樣說啦。

02:23:44 - 02:23:47
無記名投票或我們所謂秘密投票。

02:23:48 - 02:23:51
他除了是國家對投票者的保障之外，

02:23:52 - 02:23:53
他其實有公益的成分在。

02:23:54 - 02:23:54
你知道為什麼嗎？

02:23:55 - 02:23:57
因為如果選舉可以隨便亮票的話，

02:23:58 - 02:23:59
賄選就容易。

02:24:00 - 02:24:01
可以理解吧，對不對？

02:24:02 - 02:24:03
秘密投票。

02:24:03 - 02:24:06
你跟這個人買票，他後來有沒有去投，你怎麼知道？

02:24:07 - 02:24:11
可是如果投票變得非秘密，大家都可以亮票的話，那賄選更簡單啊。

02:24:12 - 02:24:14
對啊，就那我要看你有沒有投給他。

02:24:14 - 02:24:17
懂這意思吧，所以那個其實有公益的成分在。

02:24:17 - 02:24:20
好了，不然怎麼樣，一般私人票跟這條沒有關係。

02:24:20 - 02:24:24
這條講，要因為業務或職務的關係，知悉或持有，這個才算。

02:24:26 - 02:24:28
你們知道嗎，132條第三項很多什麼人被判？

02:24:28 - 02:24:29
律師。

02:24:30 - 02:24:32
沒錯，很多律師被判這一條罪。

02:24:32 - 02:24:34
所以這個以後你們當律師，真的要小心啊。

02:24:34 - 02:24:37
這個不要落入這種陷阱當中。

02:24:38 - 02:24:39
是這樣子。

02:24:40 - 02:24:47
這個有些律師，在偵查當中的羈押審查程序去閱卷。

02:24:47 - 02:24:56
閱了卷之後，律師把閱到的卷中證物內容洩露給同案其他未到案的共犯。

02:24:56 - 02:24:59
那麼律師所犯的就是132條的第三項。

02:24:59 - 02:25:02
因職務或業務知悉而持有，進而去洩漏。

02:25:02 - 02:25:03
這個就第三項。

02:25:03 - 02:25:06
那我們簡單講一下這條罪的行為態樣喔。

02:25:06 - 02:25:07
不管是哪一項。

02:25:08 - 02:25:11
他的行為態樣有兩種，一個叫洩漏，一個叫交付。

02:25:11 - 02:25:12
差別在哪？

02:25:13 - 02:25:14
說立法者怕掛一漏萬啊。

02:25:14 - 02:25:17
交付是指說有一個實體的遞交，那個叫交付。

02:25:18 - 02:25:23
那如果只是口頭講，或者是電子傳輸的話，那還能講交付嗎？

02:25:23 - 02:25:25
所以那個會用洩漏，知道吧？這個行為不太一樣喔。

02:25:27 - 02:25:28
好,所以第三項,這邊講了。

02:25:28 - 02:25:31
要職務或業務知悉,這才算喔。

02:25:31 - 02:25:35
職務或業務知悉,只有這個才算,所以什麼意思啊?

02:25:36 - 02:25:39
如果我去我朋友的事務所作客。

02:25:39 - 02:25:44
結果發現我朋友,他也是律師,他在承辦的刑案。

02:25:44 - 02:25:45
我一看，欸。

02:25:46 - 02:25:47
這個案子還在偵查中欸。

02:25:48 - 02:25:50
而且檢察官鎖定的共犯有可是我的好朋友欸。

02:25:50 - 02:25:54
趕快拍下來跟他說，完了，你被鎖定了，你趕快逃跑。

02:25:54 - 02:25:56
這樣的話會不會觸犯132條第三項?

02:25:56 - 02:25:59
沒有喔，因為那不是我的案件啊，我並不是，我並

02:26:00 - 02:26:00
也不是基於職務對職務的身分而知悉或持有，這個就不算。

02:26:03 - 02:26:06
好，那至於，括號二。

02:26:07 - 02:26:09
公務員洩密的部分呢。

02:26:10 - 02:26:10
你看喔。

02:26:11 - 02:26:17
公務員洩密的部分，並沒有類似的要件，講說要因為公務知悉或持有。

02:26:18 - 02:26:18
沒有。

02:26:19 - 02:26:21
所以如果公務員的部分，

02:26:22 - 02:26:23
洩密

02:26:23 - 02:26:26
要不要要求說，因為公務知悉或持有才算？

02:26:27 - 02:26:27
不用喔。

02:26:28 - 02:26:32
因為一般的說法是公務員對國家的秘密富有絕對的保密義務。

02:26:32 - 02:26:36
不管這個秘密是不是因為公務的關係而持有，通通都算。

02:26:37 - 02:26:37
好。

02:26:39 - 02:26:43
然後啊，這一條罪，我看一下我這邊有沒有寫。

02:26:43 - 02:26:44
有。

02:26:45 - 02:26:50
第二點這邊有說，公務員洩密的部分，有罰過失。

02:26:51 - 02:26:54
說真的，國家機密法一犯就有罰過失的。

02:26:54 - 02:26:54
範圍不多啦。

02:26:54 - 02:26:56
我們從下午到現在也講得快十條了嘛。

02:26:57 - 02:26:59
有的第一個什麼，違法情事，對不對。

02:26:59 - 02:26:59
再來。

02:27:00 - 02:27:02
132第二項，公務員洩密。

02:27:02 - 02:27:03
有罰過失。

02:27:04 - 02:27:07
真的啦，國家社會法益的範疇有罰過失的真的不多。

02:27:07 - 02:27:09
十根手指頭應該數得出來。

02:27:11 - 02:27:12
公務員洩密有罰則哦。

02:27:13 - 02:27:14
我跟各位講這個是什麼狀況。

02:27:15 - 02:27:16
我以前親身經歷過這種事。

02:27:17 - 02:27:19
好久了，九年多前的事。

02:27:20 - 02:27:23
那個時候啊,對,九年前2016,我還記得。

02:27:23 - 02:27:25
因為那個時候釋字737剛出來沒多久,2016的7月。

02:27:27 - 02:27:30
那個時候呢,某一天晚上我去北院開一個庭。

02:27:30 - 02:27:30
羈押庭。

02:27:32 - 02:27:34
當時,因為737剛出。

02:27:35 - 02:27:42
所以當時的話呢,法官在羈押審查程序給被告跟辯護人閱卷的方式是當庭提示卷宗。

02:27:43 - 02:27:43
現在不是啦。

02:27:43 - 02:27:47
現在都是會把那個卷拿去閱卷室,讓辯護人可以印啊。

02:27:47 - 02:27:48
當時不是。

02:27:48 - 02:27:51
當時是用當庭提示,就是法官直接把卷證遞給我們看。

02:27:54 - 02:27:57
好，那當時呢，法官遞給我們看，我們說好啊，就看啊。

02:27:57 - 02:28:00
於是我跟被告坐在那個，那個。

02:28:00 - 02:28:01
這個被告席上面，

02:28:01 - 02:28:02
我們就在翻那個卷證。

02:28:03 - 02:28:03
看了看。

02:28:03 - 02:28:05
被告大概知道檢察官為什麼要押他了。

02:28:05 - 02:28:06
我們大概看了10分鐘吧。

02:28:06 - 02:28:07
看完，

02:28:07 - 02:28:09
我們就把卷證遞還給法官。

02:28:10 - 02:28:10
結果，

02:28:10 - 02:28:12
法官當時突然啊的一聲。

02:28:13 - 02:28:14
法官說糟糕，

02:28:14 - 02:28:17
後面有些內容是檢察官說要遮蔽不能給你們看的，

02:28:17 - 02:28:18
你們都看到了。

02:28:19 - 02:28:20
所以法官犯什麼罪？

02:28:21 - 02:28:21
第二項。

02:28:22 - 02:28:23
過失洩密，

02:28:23 - 02:28:23
沒錯，

02:28:23 - 02:28:24
我印象超深刻。

02:28:25 - 02:28:27
你說那檢察官沒有當庭跳腳嗎？

02:28:28 - 02:28:28
我跟你們講，

02:28:29 - 02:28:30
羈押庭通常檢察官不會來。

02:28:31 - 02:28:32
真的啦。

02:28:33 - 02:28:34
你說這樣不是變糾問包青天嗎？

02:28:34 - 02:28:35
對。

02:28:35 - 02:28:36
實務真的是這樣做。

02:28:36 - 02:28:38
因為羈押審查程序，

02:28:38 - 02:28:41
那個法條是規定檢察官得到場。

02:28:42 - 02:28:44
所以通常只有在一些重要矚目的案件，

02:28:44 - 02:28:45
檢察官會到。

02:28:46 - 02:28:47
不然一般的羈押庭,

02:28:47 - 02:28:48
檢察官是不會到。

02:28:49 - 02:28:49
真的啊,

02:28:49 - 02:28:50
所以就是檢察官,

02:28:50 - 02:28:51
就是,

02:28:51 - 02:28:52
就只有問啊

02:28:52 - 02:28:53
不用懷疑啊

02:28:53 - 02:28:53
就只有問啊

02:28:53 - 02:28:54
就偵查

02:28:54 - 02:28:55
就被告跟法官面對面啊

02:28:55 - 02:28:56
就這樣而已,

02:28:56 - 02:28:57
檢察官那個席位是空的,

02:28:57 - 02:28:58
所以當時檢察官沒有到。

02:28:59 - 02:28:59
對對,

02:28:59 - 02:29:01
然後法官就啊的一聲說,

02:29:01 - 02:29:02
糟糕給你們看到了。

02:29:03 - 02:29:03
那...那你說我怎麼辦？

02:29:04 - 02:29:05
我看到我賺到啊。

02:29:06 - 02:29:08
難道我還要請書記官記名筆錄，

02:29:08 - 02:29:10
說法官不小心把那個東西給我們看？

02:29:10 - 02:29:11
我們要告發法官犯132第二項。

02:29:13 - 02:29:14
這樣也太沒水準了吧,

02:29:14 - 02:29:15
我們都獲利還去告人家。

02:29:16 - 02:29:16
當然沒有啊,

02:29:16 - 02:29:18
所以我就記到心裡一直記到現在,

02:29:18 - 02:29:20
法官過失犯132條的第二項。

02:29:22 - 02:29:22
好,

02:29:22 - 02:29:24
所以這個是我之前所遇過的一件事,

02:29:24 - 02:29:26
所以記得132條第二項,

02:29:26 - 02:29:27
它有罰過失。

02:29:28 - 02:29:28
好,

02:29:28 - 02:29:29
再來,

02:29:29 - 02:29:30
第三點說,

02:29:30 - 02:29:32
132是對象犯。

02:29:33 - 02:29:35
132是對象犯喔,

02:29:35 - 02:29:36
所以我們講一下，

02:29:36 - 02:29:38
對象犯的特徵是什麼？

02:29:39 - 02:29:40
區別對象犯與否的實益是什麼？

02:29:41 - 02:29:44
對象犯的相對人之間，

02:29:44 - 02:29:46
不能成立共同正犯。

02:29:47 - 02:29:48
也不能成立共犯。

02:29:49 - 02:29:49
好,

02:29:49 - 02:29:50
為什麼132是對象犯？

02:29:50 - 02:29:51
來，

02:29:51 - 02:29:52
你對照法條。

02:29:52 - 02:29:54
我們看國防秘密更清楚。

02:29:56 - 02:29:57
國防秘密的話，

02:29:57 - 02:29:58
關於洩漏的部分，

02:29:58 - 02:29:59
它罰在刑法109條。

02:30:00 - 02:30:02
洩漏國防秘密的話，在刑法109條。

02:30:03 - 02:30:04
洩漏或交付。

02:30:04 - 02:30:06
那你再看111喔。

02:30:07 - 02:30:09
111的話它罰什麼？

02:30:10 - 02:30:11
蒐集或刺探。

02:30:12 - 02:30:13
有沒有發現？

02:30:14 - 02:30:14
互為相對嘛。

02:30:15 - 02:30:16
一個是洩漏或交付，

02:30:16 - 02:30:19
另外一個叫什麼呢？收集或刺探，

02:30:19 - 02:30:20
沒有錯。

02:30:22 - 02:30:23
所以在國防秘密這邊，

02:30:24 - 02:30:26
洩漏或交付的一方，有罪。

02:30:27 - 02:30:30
收集或刺探的一方，也有罪。

02:30:31 - 02:30:34
可是你對照到這個132這邊呢，

02:30:35 - 02:30:37
132只有罰洩漏或交付。

02:30:38 - 02:30:42
他有沒有罰，那個，他只有罰那個洩漏或交付。

02:30:42 - 02:30:44
他有沒有罰蒐集或刺探啊?

02:30:45 - 02:30:46
沒有喔。

02:30:46 - 02:30:49
所以我們記得喔，132它是對象犯，

02:30:50 - 02:30:53
而且立法者只有罰洩漏的一方。

02:30:54 - 02:30:55
沒有罰蒐集的那一方。

02:30:56 - 02:30:57
所以蒐集的一方可不可以論罪？

02:30:58 - 02:30:59
不可以。

02:30:59 - 02:30:59
知道嗎？

02:30:59 - 02:31:40
不可以喔。

02:31:40 - 02:31:41
所以像我說的嘛,

02:31:42 - 02:31:46
假設我是一個偵查中案件的辯護人，剛好書記官是我的學生，

02:31:47 - 02:31:52
我拜託這個學生把偵查中的卷宗翻拍一份給我看。

02:31:53 - 02:31:54
那個學生會觸犯公務員洩密罪。

02:31:55 - 02:31:56
我會不會成立教唆犯或共犯？

02:31:57 - 02:32:00
不會喔，因為這個叫對向犯，不處罰他方，瞭解喔。

02:32:00 - 02:32:03
故意犯本章以外之罪,

02:32:03 - 02:32:05
加重其刑至二分之一。

02:32:06 - 02:32:07
你沒有別的罪怎麼論這一條,對不對?

02:32:08 - 02:32:10
所以134一定是怎麼樣?附在別條的後面,

02:32:10 - 02:32:10
知道嗎?

02:32:11 - 02:32:15
所以你考試遇到134的話,不可以獨立開標喔,

02:32:15 - 02:32:16
知道齁,

02:32:16 - 02:32:17
它是附在別的罪後面的喔,

02:32:17 - 02:32:19
它不可以獨立開標喔。

02:32:19 - 02:32:20
好,那134說喔,

02:32:22 - 02:32:26
假借職務上的權力、機會或方法。

02:32:27 - 02:32:28
它是頓號跟或。

02:32:29 - 02:32:31
所以權力、機會、方法，三擇一。

02:32:32 - 02:32:34
不用三個都假借夠，三擇一。

02:32:34 - 02:32:38
啊然後呢，他說故意犯本章以外之罪。

02:32:39 - 02:32:41
那個本章以外之罪是什麼意思？

02:32:42 - 02:32:43
我說夠,

02:32:44 - 02:32:46
那個本章以外之罪,

02:32:47 - 02:32:51
欸，假設你想喔，那個任職在行政院金管會的公務員，

02:32:51 - 02:32:55
因為職務的關係，知道某間上市公司的內線消息。

02:32:55 - 02:32:57
所以他去做內線交易。

02:32:57 - 02:32:59
這樣他所犯的內線交易罪要不要加重？

02:33:00 - 02:33:00
不會喔，

02:33:01 - 02:33:04
這裡所謂的本章以外之罪是指什麼？普通刑法、

02:33:05 - 02:33:07
特別刑法或附屬刑法的犯罪。

02:33:08 - 02:33:11
不算是這個本章以外之罪,

02:33:11 - 02:33:12
這一點請各位注意一下喔。

02:33:13 - 02:33:15
好，所以134大概是這樣子。

02:33:16 - 02:33:16
OK。

02:33:17 - 02:33:21
那好，下課前還有一點時間喔，我們剛好來看一下考題。

02:33:23 - 02:33:26
啊，早上講刑法論都忘了看考題夠，

02:33:26 - 02:33:27
我們來看一下。

02:33:31 - 02:33:34
來，我們順便看一下那個總則的考題，來看到41頁。

02:33:34 - 02:33:36
那個刑總課本以後你們就不用帶了，

02:33:37 - 02:33:38
因為以後就刑分夠，刑總我們就不用帶。

02:33:39 - 02:33:40
但考題本還是要帶喔,

02:33:40 - 02:33:42
我們現在來看一下41頁這邊齁。

02:33:43 - 02:33:45
來先看一下41頁的第一題。

02:34:09 - 02:34:10
你看喔,

02:34:10 - 02:34:13
甲犯加重竊盜被判兩年,

02:34:13 - 02:34:16
後來執行一年之後假釋出獄,

02:34:16 - 02:34:18
結果假釋後又跟人家打架把人家給打傷。

02:34:19 - 02:34:20
第一個問說,

02:34:21 - 02:34:22
以

02:34:22 - 02:34:23
第一個會問說,

02:34:25 - 02:34:26
假釋可不可以撤？

02:34:27 - 02:34:29
然後問說呢，有沒有算累犯？

02:34:29 - 02:34:30
我先講比較簡單的，

02:34:31 - 02:34:32
這不算累犯？

02:34:32 - 02:34:33
當然沒有啊。

02:34:33 - 02:34:34
我們早上才講過,

02:34:35 - 02:34:36
累犯要怎麼樣？

02:34:36 - 02:34:37
執行完畢。

02:34:38 - 02:34:43
所以記得喔，假釋期間跟犯他罪，不可能論累犯,

02:34:44 - 02:34:45
因為他那個罪沒有執行完畢。

02:34:46 - 02:34:46
知道嗎？

02:34:46 - 02:34:47
他不可能論累犯喔。

02:34:48 - 02:34:49
只有可能會是怎麼樣？

02:34:49 - 02:34:50
假釋被撤銷，

02:34:50 - 02:34:50
對不對？

02:34:51 - 02:34:52
所以這題假釋可不可以撤？

02:34:53 - 02:34:54
這中午才講過啊。

02:34:54 - 02:34:57
假釋要撤銷的話，前提是怎麼樣？

02:34:59 - 02:34:59
我們講，

02:35:01 - 02:35:05
他所故意犯的罪，我們分得或應嘛。

02:35:06 - 02:35:11
如果是六個月以下，或者是緩刑宣告，

02:35:11 - 02:35:13
如果是這兩者擇一，

02:35:13 - 02:35:17
那是在有執行完畢的情況之下，才是得撤銷。

02:35:18 - 02:35:19
所以反過來說呢，

02:35:20 - 02:35:27
如果是超過六個月，然後又沒有緩刑宣告的話，

02:35:27 - 02:35:28
這時候是怎麼樣？

02:35:28 - 02:35:29
應撤銷。

02:35:30 - 02:35:30
知道吧？

02:35:31 - 02:35:33
這題我沒有跟你講說他那個傷害罪會被怎麼判？

02:35:33 - 02:35:34
沒有。

02:35:34 - 02:35:35
所以這題要你自己去假設，

02:35:36 - 02:35:36
知道嗎？

02:35:36 - 02:35:37
你要自己去假設，

02:35:37 - 02:35:40
你要繼續分說，那他後面的傷害罪會被怎麼判？

02:35:41 - 02:35:43
想像上幾種可能啦。

02:35:44 - 02:35:47
第一個，他的傷害罪搞不好根本沒有被判有罪，

02:35:47 - 02:35:48
這是有可能的喔。

02:35:48 - 02:35:51
傷害罪是告訴乃論啊，搞不好後來和解就撤告了，

02:35:51 - 02:35:52
對不對？

02:35:52 - 02:35:53
這樣的情況當然就不能撤銷假釋嘛。

02:35:54 - 02:35:56
那如果後來法院判有罪的話，那你要再預分？

02:35:57 - 02:35:58
刑期有沒有超過六個月？

02:35:59 - 02:35:59
好。

02:35:59 - 02:36:00
還有。

02:36:00 - 02:36:01
的緩刑宣告會不一樣，這題就要考你有沒有讀熟那個刑法六還有後面的修法。

02:36:06 - 02:36:07
好，這個題是這樣喔。

02:36:08 - 02:36:12
來，再來有一個經典的題目，43頁第12題，我們看一下。

02:36:39 - 02:36:41
前面的話我想相對簡單啊。

02:36:41 - 02:36:43
那個，我看一下喔。

02:36:44 - 02:36:48
因為第一小題是問說怎麼論罪，那個就原因自由行為嘛，比較沒有疑問。

02:36:48 - 02:36:50
後面問說假釋是否構成累犯，我們看喔。

02:36:54 - 02:37:01
他說假釋被法院判罰金一萬確定，並且禁戒九個月。

02:37:01 - 02:37:02
好，所以我們看清楚喔。

02:37:04 - 02:37:06
他的罰金是什麼罰金啊？

02:37:06 - 02:37:08
他就是單純的罰金刑喔。

02:37:09 - 02:37:10
他不是徒刑，而是罰金喔。

02:37:11 - 02:37:12
欸，那累犯要怎麼樣？

02:37:12 - 02:37:14
徒刑執行完畢，有沒有？

02:37:14 - 02:37:14
對啊。

02:37:15 - 02:37:17
所以就罰金的部分來說。

02:37:17 - 02:37:20
因為那個只是單純的罰金，他不是徒刑的一種罰金。

02:37:20 - 02:37:22
所以這個部分不算累犯，不能說他有受徒刑宣告執行完畢。

02:37:25 - 02:37:26
好，那再來。

02:37:28 - 02:37:29
禁戒完畢。

02:37:29 - 02:37:30
有沒有？

02:37:30 - 02:37:31
符合累犯的前提。

02:37:31 - 02:37:33
當然沒有啊，因為禁戒是保安處分啊。

02:37:33 - 02:37:36
保安處分執行完畢又再犯，就沒有這種累犯嘛。

02:37:36 - 02:37:37
所以他當然不算，知道吧？

02:37:37 - 02:37:38
所以這個細節都要用到，單純的罰金刑。

02:37:39 - 02:37:42
並不是徒刑執行完畢，保安處分做完，也不是徒刑的執行完畢。

02:37:42 - 02:37:44
所以這一題呢，當然不算累犯喔。

02:37:49 - 02:37:50
好。

02:37:50 - 02:37:51
然後。

02:37:53 - 02:37:54
好，OK。

02:37:54 - 02:37:55
我們看到這邊就好。

02:37:55 - 02:37:58
接著，我們來看瀆職罪這張。

02:38:27 - 02:38:29
46頁第六題，我們看一下。

02:38:29 - 02:38:32
那個監獄官的題目，這題還蠻簡單的。

02:38:54 - 02:38:55
好，這一題。

02:38:58 - 02:39:03
有些同學可能會想說，這一題會不會有那個行政法上併罰原則的問題？

02:39:03 - 02:39:07
不會啦，因為併罰原則頂多是說可以不用開罰，

02:39:07 - 02:39:11
可是這一題就是怎麼樣？罰一個根本不存在的違規項目，這當然不可以，知道嗎？

02:39:12 - 02:39:16
你要嘛就不要罰，要嘛就罰，你不可以開一個根本不存在的違規項目。

02:39:17 - 02:39:19
所以這一題當中甲犯什麼罪啊？

02:39:19 - 02:39:21
第一個我們講圖利啦,

02:39:21 - 02:39:25
因為他讓那個阿伯可以少繳罰單嘛，對不對？所以第一個他會有圖利。

02:39:25 - 02:39:32
再來的話呢，這裡在紅單上寫沒有依規定按喇叭，

02:39:33 - 02:39:37
所以這裡會有什麼問題？213，那個叫公務員登載不實，

02:39:37 - 02:39:38
這以後我們會說。

02:39:38 - 02:39:42
所以這一題就是圖利加上公務員登載不實，相對簡單的一個題目。

02:39:54 - 02:39:55
好，然後，

02:39:57 - 02:39:59
那個第十題，我跟你們說，

02:40:00 - 02:40:02
第十題是一個地獄級難度的考題。

02:40:02 - 02:40:04
這一題不適合上課講。

02:40:04 - 02:40:05
因為這一題的東西太多了，

02:40:05 - 02:40:06
這一題超難。

02:40:08 - 02:40:09
而且這一題很狠喔。

02:40:10 - 02:40:14
這一題你看它的行為時間是2005到2016，

02:40:15 - 02:40:17
它橫跨了刑法新舊法的適用。

02:40:18 - 02:40:21
因為2006年涉及到刑法公務員定義的修正,

02:40:22 - 02:40:24
也涉及到連續犯的廢除,

02:40:24 - 02:40:26
這一題真的很難，他考了一大堆東西。

02:40:27 - 02:40:29
這一題，我補充講一個東西就好，

02:40:30 - 02:40:32
因為這個東西我們之前沒有正式的講過。

02:40:33 - 02:40:34
你看喔,

02:40:36 - 02:40:40
甲是那個國營事業的物料採購業務的人,

02:40:41 - 02:40:46
甲透過中間人傳話給B公司的負責人丙,

02:40:46 - 02:40:50
表示如果願意合作,他會提供協助。

02:40:50 - 02:40:54
然後就透過那個中間人,讓雙方完成那個行賄受賄。

02:40:55 - 02:40:58
我們要問的是，行賄受賄的中間人，

02:40:59 - 02:41:01
他要算是行賄這邊的共犯，

02:41:02 - 02:41:03
還是受賄這邊的共犯。

02:41:05 - 02:41:06
這個叫對象犯的外部關係，

02:41:06 - 02:41:07
你知道嗎？

02:41:08 - 02:41:08
我這樣畫嘛。

02:41:29 - 02:41:31
就一般所謂白手套的角色啊，

02:41:32 - 02:41:33
他居間這個行賄跟受賄，

02:41:34 - 02:41:36
那你要說他是哪一邊的共犯或共同正犯？

02:41:37 - 02:41:39
這個點要看事實認定啦。

02:41:40 - 02:41:45
因為如果這個人，他是站在公務員這一邊，

02:41:46 - 02:41:47
他是幫這個公務員收賄，

02:41:48 - 02:41:51
然後呢，跟公務員共享所得的利益，

02:41:52 - 02:41:56
那他等於是怎麼樣？收賄的共同正犯或幫助犯，對不對？

02:41:56 - 02:41:59
那如果他是行賄這一邊的人的話，

02:42:00 - 02:42:00
這個你要看事實啦，知道嗎？

02:42:00 - 02:42:00
看他是站在哪一個角色而參與這個犯罪。

02:42:04 - 02:42:08
如果他是站在行賄這邊的話，當然會變成行賄的共同正犯或幫助犯。

02:42:08 - 02:42:09
那個是事實認定的問題，知道嗎？

02:42:10 - 02:42:14
這個東西國考第一次出現啊，但這個也確實是實務上會遇到的。

02:42:14 - 02:42:19
因為你們知道嗎，這個東西其實在實務上，你們以後工作一定會遇到，就是毒品犯罪。

02:42:21 - 02:42:24
幫毒犯介紹交易的機會。

02:42:25 - 02:42:34
那你要說這個人他算是，嗯，他算是這個幫助毒犯去販毒，還是算是幫助毒蟲去使用。

02:42:34 - 02:42:36
對啊，就是介紹人家的毒品交易。

02:42:36 - 02:42:38
就不是一樣一樣一樣的問題嗎，對不對？

02:42:39 - 02:42:41
有人居間介紹毒品交易。

02:42:42 - 02:42:44
他算是幫毒蟲施用。

02:42:44 - 02:42:46
還是幫毒犯販賣。

02:42:46 - 02:42:47
那個刑度差很多耶。

02:42:47 - 02:42:49
你們知道販毒很重吧，跟殺人差不多重，對啊。

02:42:50 - 02:42:51
那個到底要算是哪一邊？

02:42:51 - 02:42:52
一樣啊，是人定的問題啊。

02:42:54 - 02:42:58
我來講一下這個有趣的事，大概五分鐘內結束。

02:42:59 - 02:43:05
我曾經啊，有遇過一個被告，這個被告他說他的朋友卡到販毒案件。

02:43:05 - 02:43:08
而他的朋友呢，現在的法扶律師他不滿意。

02:43:09 - 02:43:10
他朋友想委任我。

02:43:10 - 02:43:12
我說好啊，委任我可以啊。

02:43:12 - 02:43:17
那問題是你朋友有律師費嗎？都要找法扶的，可能本身資力不太好，我說你朋友有律師費嗎？

02:43:18 - 02:43:21
結果我的被告跟我說，說他朋友在賺。

02:43:22 - 02:43:23
我說啊怎麼賺？

02:43:24 - 02:43:25
他說啊就販毒啊,不然怎麼賺?

02:43:26 - 02:43:27
這聽起來很詭異哦。

02:43:28 - 02:43:30
某個人卡到販毒的案件。

02:43:30 - 02:43:33
他想委任更好的律師,但他沒有錢。

02:43:33 - 02:43:33
他怎麼做?

02:43:33 - 02:43:34
他繼續販毒。

02:43:35 - 02:43:36
那是不是沒完沒了？

02:43:36 - 02:43:38
那後面那個販毒又被抓怎麼辦？

02:43:38 - 02:43:39
再去賣。

02:43:39 - 02:43:44
再再去靠賣毒品，再委任更好的律師，這人倒底是不是有問題？

02:43:44 - 02:43:47
對啊,我後來沒有接到,我覺得聽起來怪怪的喔。

02:43:50 - 02:43:51
後來沒有接。

02:43:52 - 02:43:53
好,那我要講的是喔。

02:43:53 - 02:43:55
假設我就幫這個毒犯說,欸。

02:43:55 - 02:43:58
你要繼續販毒,你需要錢嘛,對不對,好,那。

02:43:59 - 02:44:00
那我介紹。

02:44:00 - 02:44:01
我的同事跟你買毒

02:44:01 - 02:44:03
我同事每個當律師,壓力都很大,他們想吸毒,提升一下精神這樣

02:44:07 - 02:44:10
這樣的話我等於是怎麼樣

02:44:10 - 02:44:14
幫助販賣嘛,對不對,讓他更快湊到律師費,我可能會變幫助販賣,甚至可能會變共同正犯,都有可能

02:44:15 - 02:44:16
但反過來

02:44:17 - 02:44:19
那如果是陸伯言他想吸毒

02:44:20 - 02:44:21
但他沒有認識毒販

02:44:22 - 02:44:24
我說,我有認識,幫你介紹,我認識很多

02:44:24 - 02:44:25
你去跟他買

02:44:26 - 02:44:27
這樣我就是什麼，幫助使用

02:44:27 - 02:44:28
代表這種感覺吧

02:44:29 - 02:44:34
所以我們講，對象犯的這個外部關係，對象犯這個外部促成的人，他要論哪一邊的

02:44:35 - 02:44:37
共犯或共同正犯

02:44:37 - 02:44:39
那個就變成是事實認定的問題

02:44:39 - 02:44:40
知道嗎，就變成事實認定的問題

02:44:41 - 02:44:42
好，所以我大概講到這邊

02:44:43 - 02:44:47
其他的題目應該沒有什麼特別要說的，事實學的類似

02:44:47 - 02:44:48
好了，我們今天就先上到這邊

02:44:49 - 02:44:51
下禮拜沒有上課喔，不要白跑

02:44:51 - 02:44:51
記得喔

02:44:51 - 02:44:53
好，剩下的我們就下次再說

02:44:54 - 02:44:55
那個擦掉了

02:44:56 - 02:44:58
下次上課就是下下禮拜嘛

02:44:58 - 02:44:59
我看一下

02:45:00 - 02:45:01
下禮拜是823

02:45:02 - 02:45:05
所以下下禮拜是830，對不對

02:45:05 - 02:45:08
那個830那一次，我們早上有寫的沒，看到吧

02:45:08 - 02:45:10
提早半個小時上課

02:45:10 - 02:45:13
因為中午我要去參加那個我們請託的慶功宴

02:45:13 - 02:45:17
如果我不提早上課的話,我沒吃飽,我要再回來,太趕

02:45:17 - 02:45:20
所以下個禮拜的話,同學就早起一點,我們提早半個小時上課

02:45:21 - 02:45:22
下下禮拜了

02:45:22 - 02:45:23
OK,我們先上到這邊